

Aula 12

CBM-PE (Oficial) Direito Constitucional

Autor:

Equipe Direito Constitucional
Estratégia Concursos, Rodrigo Bet

08 de Maio de 2026

Índice

1) Forma de Governo e Sistema de Governo	3
2) Chefia de Estado e Chefia de Governo	6
3) Investidura e Posse do Presidente da República	8
4) Poder Executivo - Impedimento e Vacância	11
5) Poder Executivo - Substituição e Sucessão	12
6) Atribuições do Presidente da República (art. 84, CF/88)	15
7) Responsabilização do Presidente da República (art. 85 - 86, CF/88)	24
8) Vice-Presidente e Ministros de Estado (art. 87 - art. 88, CF/88)	33
9) Conselho da República e Conselho de Defesa Nacional (art. 89 - art. 91, CF/88)	36
10) Questões Comentadas - Poder Executivo: Normas Gerais (art. 76 - art. 83) - Multibancas	38
11) Questões Comentadas - Atribuições do Presidente da República (art. 84) - Multibancas	44
12) Questões Comentadas - Responsabilização do Presidente da República (art. 85 - 86) - Multibancas	55
13) Questões Comentadas - Vice-Presidente e Ministros de Estado (art. 87 - art. 88) - Multibancas	63
14) Questões Comentadas - Conselho da República e Conselho de Defesa Nacional - Multibancas	68
15) Lista de Questões - Poder Executivo: Normas Gerais (art. 76 - art. 83) - Multibancas	78
16) Lista de Questões - Atribuições do Presidente da República (art. 84) - Multibancas	82
17) Lista de Questões - Responsabilização do Presidente da República (art. 85 - 86) - Multibancas	86
18) Lista de Questões - Vice-Presidente e Ministros de Estado (art. 87 - art. 88) - Multibancas	90
19) Lista de Questões - Conselho da República e Conselho de Defesa Nacional - Multibancas	92



PODER EXECUTIVO: NORMAS GERAIS

Forma de Governo: República e Monarquia

Antes de passarmos propriamente ao estudo do Poder Executivo, é importante relembrarmos as principais características das duas formas fundamentais de governo: **república** e **monarquia**. Lembre-se que as formas de governo dizem respeito à organização das instituições que exercem o poder soberano do Estado e às relações entre aquelas instituições¹.

A **monarquia** possui as seguintes características básicas: **vitaliciedade** (o monarca governa enquanto viver ou enquanto tiver condições para fazê-lo), **hereditariedade** (a sucessão do soberano é feita pelos seus herdeiros) e **irresponsabilidade** (não se atribui responsabilidade política ao monarca). Houve um tempo em que as monarquias estavam associadas ao absolutismo, contexto em que não havia qualquer limitação ao poder do soberano. Todavia, do século XVIII em diante, houve o surgimento das monarquias constitucionais, em que incidem limitações jurídicas ao exercício do poder do monarca.

A **república**, por sua vez, reúne as seguintes características fundamentais: **temporariedade** (chefe de governo cumpre um mandato temporário), **eletividade** (há eleição para a escolha do chefe de governo) e **responsabilidade** (chefe de governo deve prestar contas). A forma republicana melhor favorece o exercício da democracia, tendo em vista que a realização de eleições e a obrigatoriedade de prestação de contas são aspectos que viabilizam uma participação popular mais presente do que na forma de governo monárquica. Lembre-se que, etimologicamente, república significa "coisa pública" (*res* = coisa; *publica* = pública).

O Brasil, como se sabe, é uma **república federativa**, em que sua forma de Estado é a federação e a sua forma de governo é a republicana.

Como veremos mais à frente, há dois sistemas de governo: **presidencialismo** e **parlamentarismo**. Nosso país optou por ter um sistema de governo presidencialista.

Sistema de Governo: Presidencialismo x Parlamentarismo

O **sistema de governo** adotado por um Estado é o modo como se dá a **relação entre os Poderes**, notadamente entre o Poder Executivo e o Poder Legislativo. Não se confunde com forma de governo (que pode ser República ou Monarquia), tampouco com forma de Estado (Estado unitário ou Estado federal).

Há dois sistemas de governo amplamente utilizados mundo afora: i) o **presidencialismo** e; ii) o **parlamentarismo**. Como exemplo de países que adotam o presidencialismo, citamos o Brasil e os EUA. Por outro lado, a Inglaterra é um exemplo de país que adota o parlamentarismo como sistema de governo.

O **presidencialismo** tem suas origens nos EUA, que o adotaram como sistema de governo na Constituição de 1787. Possui como características principais as seguintes:

- a) A Chefia do Poder Executivo é **unipessoal** ou **monocrática**. O Presidente da República exerce a função de **Chefe de Estado** (representando o País em suas relações

¹ DALLARI, Dalmo de Abreu. *Elementos de Teoria Geral do Estado*, 28ª edição, Ed. Saraiva, São Paulo, 2009.



internacionais) e, ainda, a função de **Chefe de Governo** (dirigindo as políticas públicas do Estado e chefiando a Administração Pública federal). Em suma, no presidencialismo, o Presidente da República acumula em suas mãos todas as funções executivas.

b) **Inexistência de vínculo** entre Poder Legislativo e Poder Executivo. No presidencialismo, há independência entre o Poder Legislativo e o Executivo. O Presidente pode, inclusive, ser eleito sem que tenha o apoio da maioria parlamentar; é claro que, nessa situação, haverá fortes prejuízos à governabilidade. Ademais, não pode o Presidente interferir no mandato de Deputados e Senadores, eleitos democraticamente pelo povo.

c) **Mandato por tempo determinado**. O Presidente da República, quando eleito, já tem um tempo pré-fixado durante o qual irá exercer o seu mandato. No Brasil, por exemplo, o mandato do Presidente é de 4 anos, podendo haver uma reeleição. Não existe a possibilidade de o Poder Legislativo, a seu bel prazer, abreviar o mandato presidencial, destituindo o Presidente do cargo. No Brasil, a única possibilidade de perda do cargo de Presidente por atuação do Poder Legislativo é a condenação por crime de responsabilidade (processo de "impeachment").

Na grande maioria dos países que adotam o sistema presidencialista, a eleição do Presidente é feita pelo **voto direto** da população. Com isso, o candidato eleito goza de grande **legitimidade popular**, o que é percebido pela doutrina como uma das vantagens do sistema presidencialista.

O **parlamentarismo**, por sua vez, tem suas origens, na Inglaterra do século XI. Suas características principais são as seguintes:

a) A Chefia do Poder Executivo é **dual**, pois o **Chefe de Estado e o Chefe de Governo são pessoas diferentes**. Nas monarquias parlamentaristas, o Chefe de Estado é o monarca, ao passo que o Chefe de Governo é o Primeiro-Ministro. Por outro lado, nas repúblicas parlamentaristas, há o Presidente (como Chefe de Estado) e o Primeiro-Ministro (como Chefe de Governo).

b) **Interdependência entre os Poderes Executivo e Legislativo**. O Primeiro Ministro e os demais membros do Gabinete (Ministros) são integrantes do Parlamento e são por ele nomeados. Assim, a Chefia de Governo só se mantém no poder enquanto possuir o apoio do Parlamento; caso o Primeiro-Ministro perca esse apoio, poderá ser destituído pelo Parlamento.

c) **Mandato por prazo indeterminado**. O Primeiro-Ministro (Chefe de Governo) ocupa o cargo por tempo indeterminado, enquanto possuir o apoio do Parlamento. Destaque-se, ainda, que em situações em que o povo perde a confiança no Parlamento, este também pode ser dissolvido pelo Primeiro-Ministro, convocando-se eleições extraordinárias para a formação de um novo Parlamento.

A doutrina aponta que uma das **vantagens** do sistema parlamentarista é a existência de uma **relação harmoniosa** entre o Poder Legislativo e o Poder Executivo, que resulta em **maior governabilidade**. Esta é obtida pelo fato de que o Primeiro-Ministro e os demais membros do Gabinete são oriundos do Parlamento e, como tal, suas ações terão apoio do Poder Legislativo. Vale destacar que, no sistema parlamentarista, é possível a **substituição simplificada do Governo** (o que não é possível no presidencialismo!), o que é particularmente importante para contornar de forma mais eficiente situações de crise política.²

² MASSON, Nathalia. *Manual de Direito Constitucional*. Ed. Juspodium, Salvador, 2013, pp. 731-732



A partir do momento em que o Brasil adotou a República, o **presidencialismo** passou a ser o sistema de governo. Apenas durante o período de setembro de 1961 a janeiro de 1963, adotamos o parlamentarismo em nosso País.

República Federativa do Brasil

Forma de estado = Federação

Regime político = Democracia

Forma de governo = República

Sistema de governo = Presidencialismo



PODER EXECUTIVO: NORMAS GERAIS

Chefia de Estado e Chefia de Governo – Funções do Poder Executivo

O Poder Executivo, assim como os demais Poderes do Estado, possui funções típicas e funções atípicas. A **função típica** do Poder Executivo é a função executiva, que abrange atividades de **Chefia de Governo**, **Chefia de Estado** e de **Chefia da Administração Pública**.¹ O Poder Executivo é, afinal, o responsável por impulsionar e dirigir a ação estatal, seja no plano interno ou no plano internacional.²

É importante pontuar que as chefias de governo e de Estado podem ser exercidas por pessoas diferentes. Por exemplo, na Inglaterra temos o primeiro-ministro (chefe de governo) e a rainha (chefe de Estado), cada qual com atribuições bem distintas entre si. No caso brasileiro, ambas as funções são exercidas pela mesma pessoa (Presidente da República).

A chefia de Estado tem atribuições **simbólicas** e mais relacionadas a aspectos **diplomáticos**, na medida em que um Estado soberano é representado no plano internacional pelo seu respectivo chefe. Já a chefia de governo evidencia a formulação e a condução das **políticas públicas** internas, bem como o **funcionamento das instituições** e dos demais órgãos do país. Em regimes parlamentaristas, o chefe de governo é também o chefe do Poder Legislativo. Já em regimes republicanos, o chefe de governo é o chefe do Poder Executivo.

A doutrina considera que a função executiva subdivide-se em duas: i) **função de governo** (atribuições de decisão política) e; ii) **função administrativa** (atribuições relacionadas à prestação de serviço público).³

O Poder Executivo também exerce funções atípicas: **função legislativa** (quando edita medidas provisórias, leis delegadas e decretos autônomos) e **função de julgamento** (no âmbito do contencioso administrativo, como, por exemplo, quando decide um processo administrativo disciplinar). Cabe destacar que a doutrina majoritária entende que o Poder Executivo **não exerce função jurisdicional**.

Segundo o Prof. Gilmar Mendes, a realidade política brasileira demonstra uma **hiperpotencialização do Poder Executivo**, centrado na figura do Presidente da República; nesse sentido, é perceptível, em nosso modelo político, a proeminência do Poder Executivo sobre os demais Poderes.⁴

¹ SILVA, José Afonso da. *Curso de Direito Constitucional Positivo*, 35ª edição, Ed. Malheiros, São Paulo, 2012.

² MORAES, Alexandre de. *Constituição do Brasil Interpretada e Legislação Constitucional*, 9ª edição. São Paulo Editora Atlas: 2010, pp. 1228.

³ MENDES, Gilmar Ferreira; BRANCO, Paulo Gustavo Gonet, COELHO, Inocêncio Mártires. *Curso de Direito Constitucional*, 5ª edição. São Paulo: Saraiva, 2010, pp. 935

⁴ Op Cit. Pp. 935.



HORA DE PRATICAR!



(PC-PI – 2018) No Presidencialismo, as funções de Chefe de Estado e Chefe de Governo encontram-se nas mãos de uma única pessoa, qual seja, o Presidente da República; esta forma de governo é a prevista na Constituição Brasileira.

Comentários:

No sistema de governo presidencialista, o desempenho das chefias de Estado e de Governo é feito pela mesma autoridade (Presidente). No entanto, o Presidencialismo é um sistema de governo, e não uma forma de governo. República e monarquia são exemplos de forma de governo, ao passo que presidencialismo e parlamentarismo são exemplos de sistema de governo. Questão errada.



PODER EXECUTIVO: NORMAS GERAIS

Investidura e Posse do Presidente da República

Em nosso ordenamento jurídico, o Presidente da República encarna a Chefia de Estado e a Chefia de Governo, exercendo, portanto, todas as funções executivas. Nesse sentido, diz a Constituição que o **Poder Executivo é exercido pelo Presidente da República**, auxiliado pelos Ministros de Estado.

Para que um indivíduo possa ocupar o cargo de Presidente, ele deverá cumprir os seguintes **requisitos constitucionais**:

- a) Ser **brasileiro nato** (art. 12, § 3º, CF/88).
- b) Possuir **alistamento eleitoral**.
- c) Estar no **pleno gozo dos direitos políticos**.
- d) Ter **no mínimo 35 anos**. Destaque-se que essa idade deve ser comprovada na data da posse.
- e) Não se enquadrar em nenhuma das **inelegibilidades** previstas na Constituição.
- f) Possuir **filiação partidária**.

A eleição do Presidente e do Vice-Presidente da República é feita pelo **sistema majoritário de dois turnos**. Por esse sistema, considera-se eleito o candidato que obtiver a **maioria absoluta dos votos válidos** (não computados, portanto, os votos em branco e os nulos). Caso não obtenha essa maioria na primeira votação, será realizado um novo turno de votações.

FIQUE ATENTO!



Existem dois tipos de sistema majoritário:

- 1) **Sistema majoritário puro** (ou simples): é eleito o candidato com o maior número de votos (maioria simples). Esse sistema é utilizado para a eleição dos Senadores e de Prefeitos em municípios com até 200.000 eleitores.
- 2) **Sistema majoritário de dois turnos**: é eleito o candidato que obtém a maioria absoluta dos votos válidos. A maioria absoluta é obtida quando o candidato tem mais da metade dos votos válidos. Esse sistema é utilizado nas eleições do Presidente, dos Governadores e de Prefeitos em municípios com mais de 200.000 eleitores.



E quando ocorrerão as eleições presidenciais?

Segundo o art. 77, *caput*, a eleição do Presidente e do Vice-Presidente será realizada, simultaneamente, no **primeiro domingo de outubro** (em primeiro turno) e no **último domingo de outubro** (em segundo turno, se houver) do **ano anterior ao do término do mandato** presidencial vigente. Destaque-se que a eleição do Presidente importará a do Vice-Presidente com ele registrado; em outras palavras, ao eleger o Presidente, a população estará automaticamente elegendo o Vice.¹

Será considerado eleito Presidente o candidato que, registrado por partido político, obtiver a **maioria absoluta de votos**, não computados os em branco e os nulos. Assim, para se eleger no primeiro turno, o candidato deverá ter mais votos do que o somatório dos votos de todos os seus adversários; precisará, portanto, ter mais da metade dos votos válidos.

Se a maioria absoluta não for obtida no primeiro turno, **será realizado o segundo turno**. Irão concorrer os dois candidatos mais votados no primeiro turno. Havendo empate em segundo lugar, será qualificado o **mais idoso**, que irá, então, disputar o segundo turno. Destaque-se que será considerado eleito, no segundo turno, aquele que obtiver a maioria dos votos válidos.

Se, antes de realizado o segundo turno, **ocorrer morte, desistência ou impedimento legal** de candidato, convocar-se-á, dentre os remanescentes, **o de maior votação**. Cuidado! Não será convocado o Vice do candidato que faleceu, desistiu ou foi impedido, mas sim chamado aquele que ficou na terceira posição no primeiro turno. Caso ocorra empate entre os remanescentes, qualificar-se-á o **mais idoso**.

A partir da promulgação da Emenda Constitucional nº 111, de 28 de setembro de 2021, tem-se que o Presidente e o Vice-Presidente da República **tomarão posse em sessão conjunta** do Congresso Nacional, em **5 de janeiro**, **prestando o compromisso** de manter, defender e cumprir a Constituição, observar as leis, promover o bem geral do povo brasileiro, sustentar a união, a integridade e a independência do Brasil.

Se, **decorridos dez dias da data fixada para a posse**, o Presidente ou o Vice-Presidente, **salvo motivo de força maior**, não tiver assumido o cargo, este será **declarado vago** (art. 78, parágrafo único). A partir desse dispositivo, é possível vislumbrarmos 6 situações diferentes:

- a) Presidente da República e Vice-Presidente não comparecem dentro de 10 dias da data fixada para posse, **SEM motivo de força maior**. Nesse caso, será declarada a **vacância dos dois cargos** (Presidente e Vice). Precisarão ser realizadas novas eleições diretas, como estudaremos mais à frente.
- b) Presidente da República não comparece dentro de 10 dias da data fixada para a posse, **SEM motivo de força maior**. Nesse caso, o **Vice assumirá** o cargo de Presidente e exercerá o mandato inteiro sem Vice.

¹ Nem sempre foi assim na História brasileira. A Constituição de 1946 dispunha que o Presidente e o Vice-Presidente seriam eleitos separadamente. Como resultado disso, tivemos, por vezes, eleição de candidatos com posições políticas antagônicas, como, por exemplo, Jânio Quadros (eleito presidente em 1960) e João Goulart (Vice-Presidente). Quando Jânio Quadros renunciou, houve forte rejeição a João Goulart. A solução para o impasse político foi instaurar um sistema parlamentarista no Brasil.



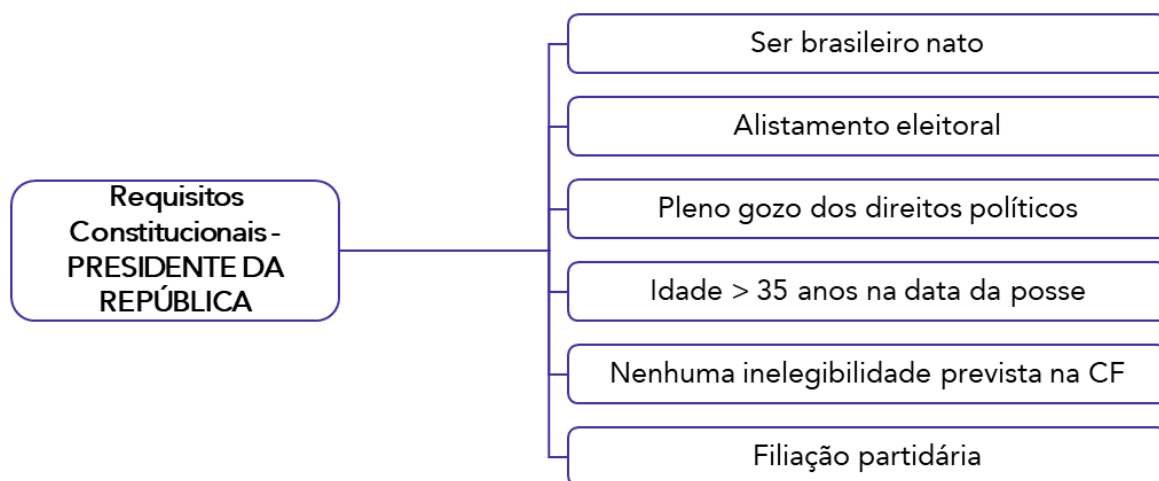
- c) Vice-Presidente não comparece dentro de 10 dias da data fixada para a posse, **SEM motivo de força maior**. Nesse caso, o Presidente irá exercer todo o mandato sem Vice.
- d) Presidente da República e Vice-Presidente não comparecem dentro de 10 dias da data fixada para posse, **COM motivo de força maior**. A **posse será adiada** para que, após cessado o motivo de força maior, eles possam assumir o cargo.
- e) Presidente da República não comparece dentro de 10 dias da data fixada para a posse, **COM motivo de força maior**. O Vice-Presidente toma posse e assume, interinamente, o cargo de Presidente até que cesse o motivo de força maior.
- f) Vice-Presidente não comparece dentro de 10 dias da data fixada para a posse, **COM motivo de força maior**. O Presidente toma posse e governa sem Vice até que cesse o motivo de força maior que impediu o Vice de tomar posse.

O mandato presidencial tem a **duração de 4 anos** e terá início em **5 de janeiro** do ano seguinte ao da eleição do Presidente da República. A alteração na data da posse, que antes era 1º de janeiro, se deu por meio da EC nº 111/2021, que modificou o *caput* do art. 82 da CF/88:

Art. 82. O mandato do Presidente da República é de 4 (quatro) anos e terá início em 5 de janeiro do ano seguinte ao de sua eleição.

Contudo, a nova data de posse somente terá efeito prático a partir das eleições de 2026. Isso significa que o Presidente eleito nas eleições de 2022 tomou posse em 1º de janeiro de 2023, sendo que o seu mandato durará até a posse de seu sucessor, em 5 de janeiro de 2027.

É permitida a **reeleição para um único período subsequente**. No entanto, é plenamente possível que um indivíduo seja eleito para mais de 2 mandatos presidenciais, desde que não sejam consecutivos. O maior número de mandatos presidenciais consecutivos que alguém pode cumprir são dois.



PODER EXECUTIVO: NORMAS GERAIS

Impedimento e Vacância

De início, é fundamental que saibamos a diferença entre impedimento e vacância do Presidente da República. **Impedimentos** são os **afastamentos temporários**. É o que ocorre, por exemplo, quando o Presidente se afasta do País. Quando há um impedimento do Presidente, diz-se que haverá a sua **substituição** pelo Vice-Presidente.

A **vacância** do cargo de Presidente da República, por sua vez, representa o **afastamento definitivo** do cargo. Ocorrerá, por exemplo, se o Presidente morrer ou se for condenado pela prática de crime de responsabilidade. Quando ocorre a vacância do cargo de Presidente, diz-se que o Vice **o sucederá**.

Mas quais são as **hipóteses de vacância** do cargo de Presidente e Vice-Presidente? São as seguintes:

- a) **Não comparecimento dentro de 10 dias da data fixada para a posse**, exceto por motivo de força maior.
- b) Por morte, renúncia, perda ou suspensão dos direitos políticos e perda da nacionalidade brasileira.
- c) Condenação por **crime de responsabilidade**, ou **comum**, mediante decisão do Senado Federal ou do STF, respectivamente.

Observação: Se o Presidente for condenado por **crime de responsabilidade**, ele **perderá o cargo** e ficará **inabilitado por 8 anos** para o exercício de função pública.

- d) **Ausência do país por mais de 15 dias sem autorização** do Congresso Nacional. O Presidente pode se ausentar do País por mais de 15 dias; no entanto, para isso, precisará de autorização do Congresso Nacional.

No caso de Governadores e Vice-Governadores, a exigência de autorização de Assembleia Legislativa só poderá constar da Constituição estadual se reproduzir o modelo federal, ou seja, quando a ausência se der por mais de quinze dias. Assim, o STF considera **inconstitucional norma estadual que exige prévia licença da Assembleia Legislativa** para que o governador e o vice-governador possam ausentar-se do País por **qualquer prazo**.¹

Trata-se de uma aplicação do princípio da simetria. Isso porque a Corte entende que não é dado à Constituição Estadual criar novas interferências de um Poder na órbita de outro que não derive explícita ou implicitamente de regra ou princípio da Constituição Federal. Em outras palavras, quando se trata de sistema de pesos e contrapesos, há uma imperatividade do modelo federal (ADI 3046).

¹ STF, ADI 738 Rel. Min. Maurício Corrêa. 13.11.2002



PODER EXECUTIVO: NORMAS GERAIS

Substituição e Sucessão

Vejamos o que dispõem os arts. 79 e 80, CF/88:

Art. 79. Substituirá o Presidente, no caso de impedimento, e suceder-lhe-á, no de vaga, o Vice-Presidente.

Parágrafo único. O Vice-Presidente da República, além de outras atribuições que lhe forem conferidas por lei complementar, auxiliará o Presidente, sempre que por ele convocado para missões especiais.

Art. 80. Em caso de impedimento do Presidente e do Vice-Presidente, ou vacância dos respectivos cargos, serão sucessivamente chamados ao exercício da Presidência o Presidente da Câmara dos Deputados, o do Senado Federal e o do Supremo Tribunal Federal.

Do art. 79, extrai-se que o substituto natural do Presidente da República é o **Vice-Presidente**, seja nas hipóteses de **impedimento** ou em caso de **vacância** do cargo. Dessa forma, se o Presidente viajar ao exterior e, portanto, afastar-se temporariamente do País, o Vice-Presidente irá assumir. Nessa mesma linha, caso o Presidente seja condenado por crime de responsabilidade (como aconteceu com o ex-Presidente Collor) e, portanto, houver a vacância do cargo, o Vice irá assumir a presidência.

O art. 80 nos apresenta a **linha sucessória** do Presidente da República. Nos casos de impedimento ou vacância dos cargos de Presidente e Vice, serão chamados ao exercício da Presidência, na ordem: i) o Presidente da Câmara dos Deputados; ii) o Presidente do Senado Federal e; iii) o Presidente do STF. Destaque-se, todavia, que **apenas o Vice-Presidente** poderá suceder o Presidente **em caráter definitivo**; todos os outros poderão exercer a Presidência apenas interinamente, ou seja, em caráter temporário.

Dessa forma, havendo vacância dos cargos de Presidente e de Vice-Presidente, serão convocadas novas eleições. Temos, então, o seguinte:

- a) Se a **vacância** dos cargos de Presidente e Vice-Presidente ocorrer **nos dois primeiros anos** do mandato presidencial, serão feitas eleições 90 (noventa) dias depois de aberta a última vaga. Trata-se, nesse caso, de **eleições diretas**.
- b) Se a **vacância** dos cargos de Presidente e Vice-Presidente ocorrer nos **dois últimos anos** do mandato presidencial, a eleição para ambos os cargos será feita 30 (trinta) dias depois da última vaga, pelo Congresso Nacional. Serão feitas, portanto, **eleições indiretas**.

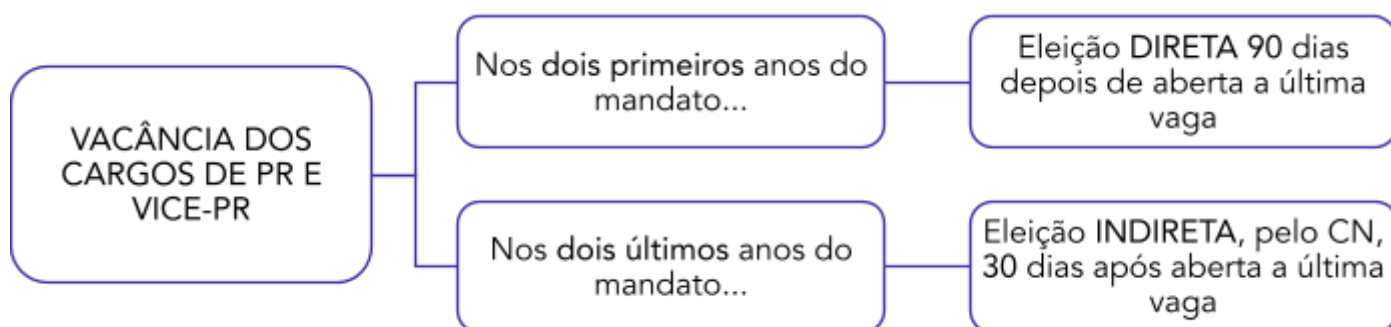
Aqueles que forem eleitos dessa maneira deverão **apenas completar o mandato dos seus antecessores**. É o que se chama de "mandato-tampão".

Vamos a um exemplo para deixar as coisas mais claras!



Suponha que José Polvo assuma a Presidência da República em 2019. Em 2021, ele vem a falecer. Temos a vacância do cargo de Presidente. O Vice-Presidente, João Urubu, assume a Presidência e irá exercê-la até o final de 2022, quando o mandato chegará ao fim. No entanto, em janeiro de 2022, João Urubu é condenado por crime de responsabilidade e, conseqüentemente, perde o cargo de Presidente. Percebam que, na situação apresentada, houve vacância do cargo de Presidente e também do Vice-Presidente.

O que irá acontecer? Sabemos que **somente o Vice-Presidente pode assumir a presidência em caráter definitivo**. Por isso, o Presidente da Câmara dos Deputados assumirá a Presidência temporariamente e convocará **eleições indiretas**, uma vez que a vacância dos dois cargos ocorreu nos **últimos dois anos** do mandato presidencial. Caso a vacância dos dois cargos tivesse ocorrido nos **dois primeiros anos** do mandato, seriam convocadas **eleições diretas**.



O fenômeno da "dupla vacância" nas **esferas estadual e municipal** é objeto de **controvérsia doutrinária**. De um lado, há aqueles que defendem que, em homenagem ao princípio da simetria, o modelo previsto na CF/88 é de reprodução obrigatória pelas Constituições Estaduais e pelas Leis Orgânicas dos Municípios. Com posicionamento diverso, estão aqueles que defendem que os entes federativos têm autonomia para regular o fenômeno da "dupla vacância".

E como anda a jurisprudência do STF?

O STF considera que deve ser reconhecida a **autonomia dos entes federativos para disciplinar os procedimentos no caso de "dupla vacância"**, **não se aplicando o princípio da simetria** para solucionar essa questão.¹

Em síntese, pode-se afirmar o seguinte:

- Os Estados e Municípios têm **autonomia** para definir os procedimentos em caso de **"dupla vacância"**.
- É plenamente possível que a Constituição Estadual preveja que, no caso de dupla vacância dos cargos de Governador e Vice-Governador nos últimos 2 anos do mandato, serão realizadas **eleições indiretas pela Assembleia Legislativa**. Entendimento semelhante deve ser aplicado na hipótese de vacância dos cargos de Prefeito e Vice-Prefeito.
- Viola a autonomia municipal** a Constituição Estadual que pretenda disciplinar a vocação sucessória dos cargos de Prefeito e Vice-Prefeito.

¹ ADI 3549, Rel. Min. Carmen Lúcia, Julgamento em 17/09/2007.



HORA DE PRATICAR!



(TELEBRAS – 2022) Quando os cargos de presidente e de vice-presidente da República estiverem em vacância, serão chamados ao exercício da presidência, sucessiva e exclusivamente, os presidentes da Câmara dos Deputados e do Supremo Tribunal Federal.

Comentários:

Na ausência de presidente e vice-presidente da República, a ordem para a substituição presidencial é a seguinte: presidente da Câmara dos Deputados, presidente do Senado Federal e presidente do STF. Questão errada.

(TCE-RJ – 2022) Caso o presidente da República faleça no início do terceiro ano do mandato e, por conta disso, o vice-presidente renuncie ao cargo logo em seguida, deverá ser organizada nova eleição direta em até noventa dias depois de aberta a última vaga.

Comentários:

Como a vaga surgiu nos dois últimos anos de mandato, a eleição será indireta, feita pelo Congresso Nacional, na forma da lei, por força do art. 81, § 1º, da Constituição Federal. Questão errada.

(MPT – 2015) Vagando os cargos de Presidente e Vice-Presidente da República, nos dois últimos anos de mandato, far-se-á eleição indireta trinta dias depois de aberta a última vaga.

Comentários:

É isso mesmo. Se houver vacância dos cargos de Presidente e Vice-Presidente *nos 2 (dois) últimos anos do mandato*, haverá *eleição indireta*, pelo Congresso Nacional, 30 dias após aberta a última vaga. Questão correta.



ATRIBUIÇÕES DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA

As atribuições do Presidente da República estão relacionadas no art. 84, CF/88. Trata-se de **rol não-exaustivo**, a ele competindo outras atribuições previstas no texto constitucional. Exemplo de competência do Presidente da República não relacionada no art. 84, CF/88 é a de editar leis delegadas. Para fins didáticos, podemos dividir as competências do Presidente nos seguintes grupos:¹

a) Direção da Administração Federal:

O Presidente exerce a função de **Chefe da Administração Pública Federal**. Nessa condição, ele possui as seguintes competências:

Art. 84. Compete privativamente ao Presidente da República:

I - nomear e exonerar os Ministros de Estado;

II - exercer, com o auxílio dos Ministros de Estado, a direção superior da administração federal;

Os Ministros de Estado são nomeados e exonerados pelo Presidente da República; trata-se de cargos de **livre nomeação e exoneração**. Há que se observar apenas que os Ministros de Estado devem ser escolhidos entre brasileiros com mais de 21 anos e no pleno exercício dos direitos políticos.

Os Ministros de Estado são os **auxiliares diretos** do Presidente da República e exercerão, em conjunto com este, a **direção superior da administração federal**.

IV - sancionar, promulgar e fazer publicar as leis, bem como expedir decretos e regulamentos para sua fiel execução;

(...)

VI – dispor, mediante decreto, sobre:

a) organização e funcionamento da administração federal, quando não implicar aumento de despesa nem criação ou extinção de órgãos públicos;

b) extinção de funções ou cargos públicos, quando vagos;

No inciso IV, está prevista a competência do Presidente da República para expedir **decretos e regulamentos** para a **fiel execução das leis**. Trata-se de competência para edição dos chamados **decretos executivos**, que são atos normativos secundários (infralegais). Destaque-se que, ao editar esses atos, o Poder Executivo estará exercendo o **poder regulamentar**.

Há uma notória **distinção entre as leis e os decretos executivos**. A lei pode inovar o ordenamento jurídico, criando direitos e obrigações; o decreto executivo não poderá fazê-lo, limitando-se a **facilitar a execução das leis**. Conforme lição de Alexandre de Moraes, essa vedação não significa que o regulamento deva se limitar a reproduzir o texto da lei, sob pena de inutilidade. Caberá ao Poder Executivo evidenciar e explicitar todas as previsões legais, decidindo a melhor forma de executá-las e, eventualmente, até mesmo suprimindo lacunas de ordem prática ou técnica.

¹ A divisão nesses grupos de funções se baseia na doutrina do Prof. Gilmar Mendes.



Destaque-se que a edição dos decretos executivos é competência **indelegável** do Presidente da República.

A doutrina faz menção a um tipo específico de decreto executivo: o “**regulamento autorizado**”. Quanto à forma, este em nada se diferencia de um decreto típico do Poder Executivo; no entanto, quanto ao conteúdo, o “regulamento autorizado” busca **complementar a lei**, conforme expressa determinação nela contida. Ressalte-se que a lei deverá determinar precisamente os contornos dos decretos ou regulamentos autorizados.

No inciso VI, está prevista a competência do Presidente da República para editar os chamados “**decretos autônomos**”, que são bem diferentes dos decretos executivos. Os decretos autônomos, inseridos na Constituição pela EC nº 32/2001, são **atos normativos primários**, possuindo a mesma hierarquia das leis formais. Os decretos autônomos são considerados normas primárias justamente por extraírem seu fundamento de validade diretamente do texto constitucional.

O Presidente da República poderá dispor, **mediante decreto autônomo**, sobre:

- a) organização e funcionamento da administração federal, quando **não implicar** aumento de despesa nem criação ou extinção de órgãos públicos.
- b) extinção de funções ou cargos públicos, **quando vagos**;

Perceba que a **criação ou extinção de órgão público** não poderá ser objeto de decreto autônomo: haverá **necessidade de lei formal** para fazê-lo. Da mesma maneira, é necessária lei para tratar da organização e funcionamento de administração federal **quando houver aumento de despesa**. A extinção de funções ou cargos públicos **que estiverem ocupados** também depende de lei formal.

Por último, cabe destacar que a edição de decretos autônomos é **competência delegável** do Presidente da República, que poderá concedê-la aos Ministros de Estado, ao Advogado-Geral da União ou ao Procurador-Geral da República.

Decretos ou
regulamentos
de **execução**

- Atos normativos **secundários** editados para possibilitar a fiel execução de uma lei. Sua edição é competência indelegável do Chefe do Executivo.

Decretos ou
regulamentos
autorizados

- Atos regulamentares que **complementam a lei** com base em expressa determinação nela contida. Essa lei deve determinar precisamente os contornos dos decretos ou regulamentos autorizados.

Decretos ou
regulamentos
autônomos

- Atos normativos **primários** que disciplinam a organização ou a atividade administrativa, extraíndo sua validade diretamente da Constituição. Existem em nosso ordenamento jurídico desde a EC nº 32/2001 (art. 84, VI, da CF). A competência para sua edição pode ser delegada, nos termos do parágrafo único do art. 84 da CF.



XII - conceder indulto e comutar penas, com audiência, se necessário, dos órgãos instituídos em lei;

O indulto é o perdão da pena. Comutação da pena é a substituição de uma pena mais grave por uma pena menos grave. A **concessão de indulto** e **comutação de penas** é competência privativa do Presidente da República, efetuada mediante decreto executivo que, conforme a prática, é publicado ao final de todo ano. Cabe destacar que essa é uma **competência delegável** do Presidente da República.

XV - nomear, observado o disposto no art. 73, os Ministros do Tribunal de Contas da União;

O Tribunal de Contas da União (TCU) possui 9 (nove) Ministros. Desses, 2/3 são **escolhidos** pelo Congresso Nacional e 1/3 pelo Presidente da República. Aqueles que forem **escolhidos pelo Presidente da República** deverão ter seu nome **previamente aprovado pelo Senado Federal**, após o que serão nomeados. Destaque-se que, na forma do art. 84, XV, mesmo os Ministros do TCU escolhidos pelo Congresso Nacional, serão **nomeados** pelo Presidente da República.

XVII - nomear membros do Conselho da República, nos termos do art. 89, VII;

XVIII - convocar e presidir o Conselho da República e o Conselho de Defesa Nacional;

O Conselho da República é **órgão superior de consulta** do Presidente da República, que pronuncia-se, **sem efeito vinculante**, sobre intervenção federal, estado de defesa, estado de sítio e questões relevantes para a estabilidade das instituições democráticas. Dentre os integrantes do Conselho da República, estão 6 cidadãos brasileiros natos, com mais de 35 anos. Desses, 2 são nomeados pelo Presidente da República, 2 são eleitos pela Câmara dos Deputados e 2 eleitos pelo Senado Federal.

O Conselho de Defesa Nacional também é **órgão superior de consulta** do Presidente, mas nos assuntos relacionados com a **soberania nacional e a defesa do Estado democrático**. Suas manifestações também não possuem efeito vinculante, mas simplesmente **opinativo**.

O Presidente da República tem competência privativa para convocar e presidir o Conselho da República e o Conselho de Defesa Nacional. Segundo a doutrina, quando ele convoca e preside o Conselho da República, ele está atuando na condição de Chefe de Governo; por outro lado, ao convocar e presidir o Conselho de Defesa Nacional, ele estará atuando como Chefe de Estado.²

XXV - prover e extinguir os cargos públicos federais, na forma da lei;

O **provimento de cargos públicos** é competência privativa do Presidente da República. Assim, a nomeação de aprovado em concurso público e a nomeação de alguém para exercer cargo em comissão são tarefas que cabem ao Presidente da República. Segundo o STF, a competência para prover cargos públicos **inclui também a competência para desprover** cargos públicos. Dessa forma, o Presidente da República detém competência para exonerar e demitir servidores públicos.

A **competência para prover e desprover** cargos públicos (art.84,XXV, primeira parte) **é delegável** aos Ministros de Estado, ao Advogado Geral da União e ao Procurador-Geral da República.

² MASSON, Nathalia. *Manual de Direito Constitucional*. Ed. Juspodium, Salvador, 2013, pp. 749



Nesse sentido, entende o STF que o presidente da República pode delegar aos ministros de Estado, por meio de decreto, a atribuição de demitir, no âmbito das suas respectivas pastas, servidores públicos federais.

E a extinção de cargos públicos?

A extinção de cargos públicos, quando vagos, poderá ser feito por decreto autônomo. No entanto, quando os **cargos estiverem ocupados**, a sua extinção dependerá de **lei formal**. Considerando que a edição de decretos autônomos é delegável, a **extinção de cargos públicos vagos poderá ser delegada** aos Ministros de Estado, ao Advogado Geral da União e ao Procurador-Geral da República. No entanto, a extinção de cargos públicos ocupados não é matéria delegável.

b) Relação com o Congresso Nacional e atuação no processo legislativo:

O Presidente da República tem importantes funções no âmbito do processo legislativo e em seu relacionamento com o Congresso Nacional. Vejamos:

Art. 84. Compete privativamente ao Presidente da República:

(...)

III - iniciar o processo legislativo, na forma e nos casos previstos nesta Constituição;

O Presidente da República pode **dar início ao processo legislativo**, seja apresentando projetos de lei de sua **iniciativa privativa** (art.61, § 1º), seja apresentando projetos de lei de **iniciativa geral**. Um exemplo de projeto de lei de iniciativa privativa do Presidente é o que trata do regime jurídico dos servidores públicos da União. Já um exemplo de projeto de lei de iniciativa geral ou comum é aquele que tratar de matéria tributária.

IV - sancionar, promulgar e fazer publicar as leis, bem como expedir decretos e regulamentos para sua fiel execução;

V - vetar projetos de lei, total ou parcialmente;

Todas essas são atribuições do Presidente da República no que diz respeito ao processo legislativo. Uma vez aprovado o projeto de lei, ele seguirá para **sanção ou veto** (total ou parcial) pelo Presidente da República, no prazo de **15 dias úteis**.

XI - remeter mensagem e plano de governo ao Congresso Nacional por ocasião da abertura da sessão legislativa, expondo a situação do País e solicitando as providências que julgar necessárias;

(...)

XXIV - prestar, anualmente, ao Congresso Nacional, dentro de sessenta dias após a abertura da sessão legislativa, as contas referentes ao exercício anterior;

O inciso XI faz referência ao envio da **mensagem presidencial** e do **plano de governo** ao Congresso Nacional, por ocasião da **abertura da sessão legislativa** (2 de fevereiro). Por meio desses documentos, o Presidente irá expor a situação do País e solicitar ao Congresso Nacional as providências que julgar necessárias.



O inciso XXIV faz referência à **prestação de contas do Presidente da República**, que deve ser apresentada ao Congresso Nacional dentro de 60 dias após a abertura da sessão legislativa. Destaque-se que compete ao Congresso Nacional **julgar as contas do Presidente da República**, com parecer prévio do TCU.

E o que acontece se o Presidente não prestar contas ao Congresso Nacional em até 60 dias após a abertura da sessão legislativa?

Nesse caso, a Câmara dos Deputados (representante do povo) irá "cobrar" do Presidente. Segundo o art. 51, II. CF/88, compete privativamente à **Câmara dos Deputados proceder à tomada de contas** do Presidente da República, **quando não apresentadas** ao Congresso Nacional dentro de sessenta dias após a abertura da sessão legislativa.

XXIII - enviar ao Congresso Nacional o plano plurianual, o projeto de lei de diretrizes orçamentárias e as propostas de orçamento previstos nesta Constituição;

A **iniciativa das leis orçamentárias** (PPA, LDO e LOA) **é privativa** do Presidente da República.

XXVI - editar medidas provisórias com força de lei, nos termos do art. 62;

Ao editar medidas provisórias, com força de lei, o Presidente da República desempenha **função atípica** do Poder Executivo.

XXVIII - propor ao Congresso Nacional a decretação do estado de calamidade pública de âmbito nacional previsto nos arts. 167-B, 167-C, 167-D, 167-E, 167-F e 167-G desta Constituição.

O inciso XXVIII foi incluído no texto constitucional pela Emenda nº 109/2021. Essa emenda, que veicula importantes aspectos pertinentes ao Direito Financeiro, teve sua edição motivada pelo cenário de **deterioração das contas públicas** causada pandemia do vírus Sars-CoV-2 e da doença por ele provocada (Covid-19). Essa modificação no texto constitucional vem sendo conhecida como "**PEC Emergencial**".

Dentre outros aspectos, a Emenda possibilita a decretação de estado de calamidade pública de âmbito nacional pelo Congresso Nacional. **Atenção:** a competência para decretar o estado de calamidade pública é do **Congresso Nacional**. Cabe ao Presidente da República **propor ao Parlamento a decretação** (art. 167-B).

Uma vez decretada a calamidade pública, uma série de regras constitucionais passam a ser **flexibilizadas**. Passa a vigorar um **regime extraordinário fiscal, financeiro e de contratações**.

A título exemplificativo, a chamada "**regra de ouro**" prevista no art. 167, inciso III, fica dispensada de ser observada durante todo o exercício financeiro em que vigorar a calamidade pública (art. 167-E). No mesmo sentido, podem ser adotados **processos simplificados de contratação de pessoal**, em caráter temporário e emergencial, e de **obras, serviços e compras** que assegurem, **quando possível**, competição e igualdade de condições a todos os concorrentes (art. 167-C). Nestas últimas hipóteses, as medidas valem apenas com o **propósito exclusivo de enfrentamento da calamidade pública** e de seus efeitos, **no seu período de duração**.

c) **Atribuições no plano das relações internacionais (Chefia de Estado):**



O Presidente, na condição de Chefe de Estado, **representa o Brasil em suas relações internacionais**. Nesse sentido, exerce as seguintes competências:

Art. 84 - Compete privativamente ao Presidente da República:

(...)

VII - manter relações com Estados estrangeiros e acreditar seus representantes diplomáticos;

VIII - celebrar tratados, convenções e atos internacionais, sujeitos a referendo do Congresso Nacional;

(...)

XIX - declarar guerra, no caso de agressão estrangeira, autorizado pelo Congresso Nacional ou referendado por ele, quando ocorrida no intervalo das sessões legislativas, e, nas mesmas condições, decretar, total ou parcialmente, a mobilização nacional;

XX - celebrar a paz, autorizado ou com o referendo do Congresso Nacional;

XXI - conferir condecorações e distinções honoríficas;

XXII - permitir, nos casos previstos em lei complementar, que forças estrangeiras transitem pelo território nacional ou nele permaneçam temporariamente;

Cabe dar um destaque especial à competência do Presidente para celebrar tratados internacionais (art.84, VIII). O Presidente da República é responsável por **assinar os tratados** (consentimento provisório) e por **ratificá-los** (consentimento definitivo).

A ratificação do Presidente, todavia, depende de **aprovação pelo Congresso Nacional** por meio de decreto legislativo. Essa aprovação representa uma verdadeira autorização para que o Presidente ratifique o tratado. Destaque-se que a aprovação do Congresso Nacional não obriga a ratificação pelo Presidente; nesse sentido, considera-se que a ratificação é ato discricionário.

Uma vez tendo sido aprovado pelo Congresso Nacional, o Presidente irá promulgar e publicar o tratado, por meio de **decreto executivo**. A partir daí, o tratado poderá produzir efeitos no plano interno.

d) **Atribuições concernentes à segurança interna, preservação da ordem institucional e da harmonia das relações federativas:**

No plano da segurança interna, preservação da ordem institucional e harmonia das relações federativas, são as seguintes as competências do Presidente da República:

Art. 84. Compete privativamente ao Presidente da República:

(...)

IX - decretar o estado de defesa e o estado de sítio;

X - decretar e executar a intervenção federal;



XIII - exercer o comando supremo das Forças Armadas, nomear os Comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica, promover seus oficiais-generais e nomeá-los para os cargos que lhes são privativos;

O Presidente da República tem competência privativa para decretar a **intervenção federal**, o **estado de sítio** e o **estado de defesa**. Todos esses são mecanismos que buscam salvaguardar a ordem jurídica nos momentos de instabilidade institucional; são, por isso, **institutos do sistema constitucional de crises**. Cabe destacar que a decretação de estado de sítio depende de prévia autorização pelo Congresso Nacional.

A suspensão do estado de defesa, do estado de sítio e da intervenção federal não é competência do Presidente da República, mas sim do Congresso Nacional. É o que dispõe o art. 49, V: *"competete exclusivamente ao Congresso Nacional aprovar o estado de defesa e a intervenção federal, autorizar o estado de sítio, ou suspender qualquer uma dessas medidas"*

O comando supremo das Forças Armadas é competência do Presidente da República. Segundo a doutrina, não se trata de título honorífico, mas de verdadeira função de comando e direção das atividades do Exército, da Marinha e da Aeronáutica.

e) Nomeação de juízes do STF e dos Tribunais Superiores:

Para encerrar as atribuições do Presidente, destacamos suas competências no que diz respeito à **nomeação de importantes autoridades da República**.

Art. 84. Compete privativamente ao Presidente da República:

(...)

XIV - nomear, após aprovação pelo Senado Federal, os Ministros do Supremo Tribunal Federal e dos Tribunais Superiores, os Governadores de Territórios, o Procurador-Geral da República, o presidente e os diretores do banco central e outros servidores, quando determinado em lei;

XVI - nomear os magistrados, nos casos previstos nesta Constituição, e o Advogado-Geral da União;

Competências Delegáveis do Presidente da República:

Um dos pontos mais importantes desse assunto é saber quais são as **competências delegáveis** do Presidente da República. A resposta está no art. 84, parágrafo único.

Parágrafo único. O Presidente da República poderá delegar as atribuições mencionadas nos incisos VI, XII e XXV, primeira parte, aos Ministros de Estado, ao Procurador-Geral da República ou ao Advogado-Geral da União, que observarão os limites traçados nas respectivas delegações.

As competências **delegáveis** do Presidente da República são as seguintes:

a) **Editar decretos autônomos**. Recorde-se que, mediante decreto autônomo, o Presidente poderá dispor sobre: i) organização e funcionamento da administração pública federal, quando não implicar aumento de despesa, nem criação ou extinção de órgão público e; ii) extinguir funções ou cargos públicos, quando vagos.



b) **Conceder indulto e comutar penas**, com audiência, se necessário, dos órgãos instituídos em lei.

c) **Prover e desprover cargos públicos**, na forma da lei. Ressalte-se que essa é apenas a primeira parte do art.84, XXV, cujo inteiro teor é o seguinte: “*prover e extinguir os cargos públicos federais, na forma da lei*”. A **extinção de cargos públicos ocupados não é atribuição delegável** do Presidente da República. Apenas é delegável a extinção de cargos públicos vagos (que é objeto de decreto autônomo).

HORA DE PRATICAR!



(TCE-RJ – 2022) Compete ao presidente da República, mediante decreto, extinguir funções ou cargos públicos que estejam vagos.

Comentários:

Trata-se de competência privativa do Presidente da República prevista no art. 84, inciso VI, da CF/88. Questão correta.

(TCE-PE – 2017) Quando um cargo público federal estiver vago, o presidente da República poderá extingui-lo por decreto, sendo essa competência indelegável.

Comentários:

O Presidente pode, mediante decreto autônomo, **extinguir cargo público vago**. Trata-se de competência delegável do Presidente da República. Questão errada.

(TRT 8a Região – 2015) A delegação de competência funcional é uma faculdade do Presidente da República, nos casos permitidos na Constituição Federal, dentre eles, o de dispor, mediante decreto, sobre a organização e funcionamento da administração federal, inclusive sobre criação e extinção de órgãos públicos.

Comentários:

A edição de decreto autônomo é competência delegável do Presidente da República. No entanto, não é possível criar e extinguir órgão público por meio de decreto autônomo. Questão errada.

(TRT 8a Região – 2015) Compete privativamente ao Presidente da República, nomear, após aprovação pelo Senado Federal, os Ministros do Supremo Tribunal Federal.

Comentários:

É competência privativa do Presidente da República nomear os Ministros do STF, após aprovação pelo Senado Federal (art. 84, XIV). Questão correta.

(PC / DF – 2015) O presidente da República poderá delegar sua competência privativa de conceder indulto e comutar penas.



Comentários:

É competência delegável do Presidente da República "*conceder indulto e comutar penas*".
Questão correta.



RESPONSABILIZAÇÃO DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA

A República tem como característica a possibilidade de **responsabilização pessoal do governante** por suas ações. É diferente da monarquia, na qual predomina a absoluta irresponsabilidade do rei. O ordenamento jurídico brasileiro prevê, portanto, a responsabilização do Presidente da República. A história recente de nosso país, inclusive, ilustra muito bem essa possibilidade. Em 1992, ocorreu o "*impeachment*" do ex-Presidente Collor; em 2016, o "*impeachment*" da ex-Presidente Dilma Rousseff.

Contudo, é inegável que o Presidente da República, para exercer suas funções com independência, precisa possuir certas prerrogativas especiais. São as chamadas **imunidades do Presidente**, que consistem em regras especiais para sua responsabilização.

Ao estudarmos o tema das imunidades, verificamos que estas se dividem em dois tipos: imunidade formal (prerrogativas relacionadas ao processo) e imunidade material (inviolabilidade civil e penal por palavras e opiniões). O Presidente da República possui **apenas imunidades formais** (prerrogativas relacionadas ao processo); em outras palavras, ele **não possui imunidade material**, isto é, pode ser responsabilizado civil e penalmente por suas palavras e opiniões.

Vamos estudar, a seguir, as imunidades (formais) do Presidente da República:

a) **Cláusula de irresponsabilidade penal relativa**: Na vigência do mandato, o Presidente da República só pode ser responsabilizado por atos praticados no exercício da função (*in officio*) ou em razão dela (*propter officium*). Assim, durante o seu mandato, o Presidente **não pode ser responsabilizado por atos estranhos ao exercício da função**. Diz-se, portanto, que o Presidente da República tem uma relativa irresponsabilidade pela prática de atos estranhos ao exercício de suas funções.

São também considerados **atos estranhos ao exercício da função** os crimes que foram praticados **antes do início do mandato presidencial**. Assim, o Presidente da República não poderá ser responsabilizado, na vigência do mandato, por crimes que praticou quando ainda não era Presidente da República.

É importante ter em mente que essa imunidade **somente se aplica às infrações de natureza penal**. Assim, pode haver apuração, durante o mandato do Presidente da República, de sua responsabilidade civil, administrativa, fiscal ou tributária.

Suponha, por exemplo, que o Presidente da República se envolva em uma briga de trânsito. Furioso, ele sai do carro e dispara 4 (quatro) tiros na cabeça do indivíduo que com ele havia discutido. Foi um homicídio, mas que não está relacionado ao exercício da função. Na vigência do mandato, o Presidente não poderá ser responsabilizado por esse crime.

No entanto, ao contrário do que muitos pensam, isso **não significa que o Presidente ficará impune** pela prática desse crime. Após o término do mandato, ele poderá, sim, ser responsabilizado por crime que cometeu na vigência do mandato, mas que não estava relacionado ao exercício da função. O STF entende que, nesse caso, haverá suspensão provisória do processo e a consequente suspensão do prazo prescricional.¹

¹ Inq. 672/DF. Rel. Min Celso de Mello, 16.04.1993.



b) **Vedação à prisão cautelar**: O Presidente da República somente estará sujeito à prisão após sentença condenatória, nas infrações penais comuns. **Não são admitidas prisões cautelares** (flagrante delito, prisão temporária, prisão preventiva) do Presidente da República. É necessária uma sentença penal condenatória, emanada do STF (como veremos mais à frente, é essa Corte que julga o Presidente nos crimes comuns).

Frise-se que essa prerrogativa de vedação à prisão cautelar é **exclusiva do Presidente da República**. No entendimento do STF², ela **não pode ser estendida aos governadores dos Estados**. Se alguma Constituição Estadual contiver norma nesse sentido – que impede a prisão do governador de Estado antes de sua condenação penal definitiva –, tal disposição não se reveste de validade jurídica e, consequentemente, não pode subsistir em face de sua incompatibilidade com o texto da CF/88.

c) **Autorização da Câmara dos Deputados**: Para que o Presidente da República seja processado e julgado, nos crimes comuns ou de responsabilidade, há um prévio **juízo de admissibilidade político** pela Câmara dos Deputados. Dito de outra forma, o Presidente somente será processado e julgado **após autorização da Câmara dos Deputados**, por 2/3 dos seus membros, em votação nominal (aberta).

O **juízo de admissibilidade político** da Câmara dos Deputados também é exigido para a instauração de processo contra o **Vice-Presidente da República** (em qualquer caso) e contra os **Ministros de Estado** (nos crimes conexos com os do Presidente da República).

INDO MAIS FUNDO!



Para entender bem o processo de “impeachment”, precisamos estudar como funciona o rito dentro da Câmara dos Deputados.

A primeira etapa do processo de “*impeachment*” é o **recebimento da denúncia pelo Presidente da Câmara**. Uma vez protocolado o pedido de impeachment, o Presidente da Câmara poderá acolher a denúncia ou arquivá-la. Nesse momento, segundo o STF (ADPF 378), **não há que se falar em direito à defesa prévia pelo Presidente da República**.

Isso porque, segundo a Corte, “*a apresentação de defesa prévia não é uma exigência do princípio constitucional da ampla defesa: ela é exceção, e não a regra no processo penal. Não há, portanto, impedimento para que a primeira oportunidade de apresentação de defesa no processo penal comum se dê após o recebimento da denúncia. No caso dos autos, muito embora não se assegure defesa previamente ao ato do Presidente da Câmara dos Deputados que inicia o rito naquela Casa, colocam-se à disposição do acusado inúmeras oportunidades de manifestação em ampla instrução processual. Não há, assim, violação à*”

² ADI 1.634 MC, Rel. Min. Néri da Silveira, j. 17-9-1997.

garantia da ampla defesa e aos compromissos internacionais assumidos pelo Brasil em tema de direito de defesa".

Caso haja o recebimento da denúncia pelo Presidente da Casa, inicia-se a **análise da Câmara** sobre a autorização para o processo de impeachment. A denúncia e o ato de **criação de comissão especial** são lidos no Plenário. Os integrantes dessa comissão especial deverão ser indicados pelos líderes, com representação proporcional de todos os partidos presentes na Câmara. Além disso, o Presidente da Câmara **notifica o Presidente da República** de que a denúncia foi aceita. Nesse momento, o chefe do Poder Executivo pode **apresentar sua defesa**.

Após a instalação da comissão, cabe a seu relator apresentar **parecer**, a ser **discutido e votado por seus integrantes**. Para aprovação, é necessário o voto favorável da **maioria simples** dos membros da comissão. Caso aprovado, o parecer segue para o Plenário.

No Plenário, o parecer é apreciado por **votação nominal**, sendo necessários os votos de dois terços dos Deputados para que o processo de impeachment seja autorizado. Caso esse quórum não seja atingido, o pedido de impeachment é considerado rejeitado. Se aprovado, o processo seguirá para o Senado, que é responsável pelo julgamento do Presidente da República pela prática de crime de responsabilidade.

Agora que entendemos como se dá o processo de impeachment no âmbito federal, passaremos à análise de como ele funciona nos Estados.

Durante muito tempo, entendeu-se que a exigência do juízo de admissibilidade seria a única imunidade passível de ser estendida pelas Constituições Estaduais aos Governadores. Em outras palavras, era possível que a Constituição Estadual estabelecesse que o Governador somente poderia ser processado e julgado após juízo de admissibilidade da Assembleia Legislativa.

Em 2017, o **STF alterou o seu entendimento anterior**, reconhecendo a existência de uma **mutação constitucional**. Para a Corte, condicionar a instauração de ações penais contra Governadores ao prévio juízo de admissibilidade da Assembleia Legislativa resultava, na prática, em consequências nefastas.

Desse modo, o entendimento atual é o de que os **Estados não têm competência** para editar **normas que condicionem a instauração de ação penal contra Governador**, por crime comum, à **prévia autorização da Assembleia Legislativa**³. O STJ poderá receber a denúncia contra o Governador, instaurando a ação penal, independentemente de qualquer autorização do Poder Legislativo Estadual.

Cabe destacar, ainda, que o recebimento da denúncia pelo STJ **não implica em afastamento automático** do Governador. O afastamento até pode acontecer, mas caso assim entenda necessário o STJ, que tem competência para decidir fundamentadamente quanto à aplicação de medidas cautelares.

³ ADI 4764, ADI 4797 e ADI 4798. Rel. Min. Luís Roberto Barroso. 04.05.2017.



INDO MAIS FUNDO!



A necessidade de autorização da Câmara dos Deputados é imunidade que **não se estende** para **codenunciados** que não sejam o Vice-Presidente da República ou Ministros de Estado.⁴ Assim, aqueles investigados sem foro por prerrogativa de função **que praticarem crimes conexos** com os do Presidente da República serão **processados imediatamente na 1ª instância**, mesmo que a Câmara dos Deputados tenha rejeitado o juízo de admissibilidade político.

A regra é que haja o desmembramento dos processos: o Presidente da República será processado e julgado pelo STF; os codenunciados sem foro por prerrogativa de função, pela 1ª instância da Justiça Comum.

Claro que se o crime conexo tiver sido praticado pelo Vice-Presidente da República ou por Ministros de Estados, a responsabilização dessas autoridades somente será possível caso haja autorização da Câmara dos Deputados.

Agora que já estudamos as imunidades do Presidente, é importante que entendamos o processo de responsabilização em si.

Há dois tipos de infrações que podem ser cometidas pelo Presidente da República: i) crimes comuns e; ii) crimes de responsabilidade. Os **crimes comuns** são as **infrações penais comuns**, tipificadas no Código Penal e em outras leis penais especiais. Já os **crimes de responsabilidade** são **infrações político-administrativas** cometidas no exercício do cargo.

Nos **crimes comuns**, o Presidente da República é processado e julgado **perante o STF**, após autorização da Câmara dos Deputados. Assim, **a denúncia ou queixa-crime é apresentada ao STF**, mas este só poderá recebê-la após o juízo de admissibilidade político da Câmara dos Deputados. Assim, uma vez apresentada a denúncia ao STF, este deverá **remetê-la à Câmara dos Deputados**.

Não se admite que o STF analise qualquer questão jurídica acerca da denúncia **antes do juízo de admissibilidade político** da Câmara dos Deputados.⁵ A discussão sobre as provas que embasam a denúncia não deve ser realizada nesse momento, mas **somente após eventual autorização da Câmara dos Deputados**. No caso envolvendo Michel Temer, o STF se negou a apreciar, antes do juízo de admissibilidade da Câmara dos Deputados, a validade de acordo de colaboração premiada que fundamentava a denúncia.

Após a autorização da Câmara dos Deputados, o **STF poderá receber a denúncia** contra o Presidente da República, instaurando o processo. Todavia, é possível que, mesmo após essa

⁴ Inq. 4483, AgR/DF e Inq. 4327, AgR/DF, Rel. Min. Edson Fachin. Julgamento: 19.12.2017

⁵ Inq 4483 QO/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Julgamento: 21.09.2017



autorização, o STF decida rejeitar a denúncia e não instaurar o processo. O recebimento da denúncia pelo STF é, afinal, ato discricionário da Corte.

Uma vez que seja recebida a denúncia ou queixa-crime pelo STF, o Presidente ficará suspenso das suas funções. Ele ficará suspenso do exercício da Presidência e só retornará às suas funções caso seja absolvido ao final do julgamento, ou se decorrerem mais de 180 dias sem que o julgamento tenha sido concluído. Assim, se o julgamento demorar muito (mais de 180 dias), cessará o afastamento do Presidente, sem prejuízo do regular prosseguimento do processo.

Se o STF condenar o Presidente pela prática de crime comum funcional, seus direitos políticos serão suspensos (conforme art. 15, III, da CF/88) e, consequentemente, ele perderá o mandato presidencial, sem prejuízo da sanção penal cabível. No caso de crime cometido antes do mandato presidencial, é importante pontuar que o presidente não pode ser responsabilizado por atos estranhos ao exercício do cargo. O processo pode ser suspenso e retomado após o término da investidura no mandato.

O STF também tem competência para julgar o Presidente da República em algumas ações civis, como o mandado de segurança e o "habeas data". No caso da ação popular, entretanto, por falta de previsão constitucional, não é de competência da Corte Suprema o julgamento do Presidente.

Nos crimes de responsabilidade, o Presidente da República é processado e julgado pelo Senado Federal, após juízo de admissibilidade político da Câmara dos Deputados. Cabe destacar que, no processo de impeachment, não se aplicam aos Senadores as regras de impedimento e suspeição previstas no Código de Processo Penal.⁶ Isso porque o Senado é um órgão político, não se submetendo por completo às rígidas normas às quais estão sujeitos os órgãos do Poder Judiciário.

O art. 85, da CF/88, relaciona alguns atos do Presidente da República que configuram crimes de responsabilidade:

Art. 85. São crimes de responsabilidade os atos do Presidente da República que atentem contra a Constituição Federal e, especialmente, contra:

- I - a existência da União;
- II - o livre exercício do Poder Legislativo, do Poder Judiciário, do Ministério Público e dos Poderes constitucionais das unidades da Federação;
- III - o exercício dos direitos políticos, individuais e sociais;
- IV - a segurança interna do País;
- V - a probidade na administração;
- VI - a lei orçamentária;
- VII - o cumprimento das leis e das decisões judiciais.

Parágrafo único. Esses crimes serão definidos em lei especial, que estabelecerá as normas de processo e julgamento.

⁶ MS 21.623/DF. Rel. Min. Carlos Velloso, Julgamento em 17/12/1992.



O art. 85 define genericamente, em **lista meramente exemplificativa**, atos considerados crime de responsabilidade. É necessário **lei especial**, cuja **edição compete privativamente à União**⁷, para tipificar essas condutas e estabelecer normas de processo e julgamento. Atualmente, a lei que regula os crimes de responsabilidade é a Lei nº 1.079/50.

FIQUE ATENTO!



A definição dos crimes de responsabilidade dos Governadores e dos Prefeitos também deverá ser feita por **lei federal**. Nos termos do art. 22, I, CF/88, a União tem competência privativa para legislar sobre direito penal, **incluindo-se aí os crimes de responsabilidade**.

A denúncia por crime de responsabilidade deve ser apresentada à Câmara dos Deputados. Ela pode ser feita por qualquer cidadão; trata-se, portanto, de **denúncia popular**. Caberá, então, à Câmara dos Deputados realizar o **juízo de admissibilidade político**: a acusação será admitida ou rejeitada, autorizando-se ou não a realização do julgamento pelo Senado Federal. Segundo o STF, é assegurado ao Presidente, ainda nessa fase, o **direito à ampla defesa e ao contraditório**.⁸

Se a acusação for admitida pela Câmara dos Deputados (em votação nominal, por 2/3 dos seus membros), o **processo será remetido ao Senado Federal**, a fim de que este órgão processe e julgue o Presidente. Na ADPF 378, julgada em 17/12/2015, o STF decidiu que, no Senado, haverá **novo juízo de admissibilidade da denúncia** (por maioria simples). O Senado Federal possui, dessa forma, **discrecionabilidade** para decidir pela instauração ou não do processo contra o Presidente da República. Em outras palavras, **o Senado Federal não está vinculado** ao juízo de admissibilidade da Câmara dos Deputados.⁹

Admitida a denúncia pelo Senado Federal (por maioria simples), será **instaurado o processo** contra o Presidente. O Senado Federal irá, então, atuar como verdadeiro "Tribunal político"¹⁰, sendo presidido pelo Presidente do STF.

Após a instauração do processo pelo Senado Federal, o Presidente **ficará suspenso** de suas funções; ele só retornará ao exercício da presidência se absolvido ou se, decorridos 180 dias, o julgamento não tiver sido concluído. Nesse último caso, cessará o afastamento do Presidente, sem prejuízo do regular prosseguimento do processo.

⁷ Súmula Vinculante nº 46: A definição dos crimes de responsabilidade e o estabelecimento das respectivas normas de processo e julgamento são da competência legislativa privativa da União.

⁸ MS-MC-QO 21.564/DF. Rel. Min. Carlos Velloso. 27.08.1993.

⁹ ADPF 378. Rel. Min. Luiz Edson Fachin. Julg. 17.12.2015.

¹⁰ MENDES, Gilmar Ferreira; BRANCO, Paulo Gustavo Gonet, COELHO, Inocência Mártires. *Curso de Direito Constitucional*, 5ª edição. São Paulo: Saraiva, 2010, pp. 959.



PRESTE MAIS ATENÇÃO!



Há um detalhe que as bancas examinadoras adoram:

- 1) Nos **crimes comuns**, o Presidente ficará suspenso de suas funções **desde o recebimento da denúncia ou queixa-crime** pelo STF.
- 2) Nos **crimes de responsabilidade**, o Presidente ficará suspenso de suas funções **desde a instauração do processo** pelo Senado Federal.

O que as bancas fazem? Elas invertem as coisas, dizendo, por exemplo que o Presidente fica suspenso, nos crimes de responsabilidade, desde o recebimento da denúncia (**ERRADO**).

A condenação do Presidente pelo Senado Federal depende do **voto nominal** (aberto) **de 2/3 dos seus membros**. Segundo o Prof. Alexandre de Moraes, *"a votação ostensiva e nominal no julgamento dos agentes políticos é a única forma condizente com os princípios da soberania popular e da publicidade"*.¹¹

Cabe destacar que, segundo o STF, **não é cabível recurso contra o mérito** da decisão do Senado Federal no processo de *"impeachment"*.¹² Entretanto, o STF considera que, no processo constitucional de *"impeachment"*, **devem ser assegurados os princípios do devido processo legal**, dentre eles o contraditório, a ampla defesa e a fundamentação das decisões. Assim, é cabível controle jurisdicional quanto aos aspectos processuais (formais) no processo de *"impeachment"*.

Uma vez condenado por crime de responsabilidade, não haverá qualquer pena privativa de liberdade. As **penalidades** aplicadas serão duas: i) **perda do cargo** e; ii) **inabilitação, por 8 (oito) anos**, para o exercício de função pública. Destaque-se que essa inabilitação vale para toda e qualquer função pública, sejam aquelas obtidas mediante aprovação em concurso público, cargos comissionados ou mandatos eletivos.

Na história brasileira, há o conhecido episódio do *"impeachment"* do ex-presidente Fernando Collor de Mello. Tendo sido instaurado o processo no Senado Federal, Collor renunciou ao cargo, **objetivando esquivar-se da penalidade de inabilitação por 8 (oito) anos** para o exercício de função pública.

Em tese, a renúncia paralisaria o processo de *"impeachment"*. O **Senado Federal**, todavia, entendeu de forma diversa e **continuou o julgamento**, aplicando a pena de inabilitação para o exercício de função pública. Chamado a apreciar a questão, o **STF referendou o entendimento**

¹¹ MORAES, Alexandre de. *Constituição do Brasil Interpretada e Legislação Constitucional*, 9ª edição. São Paulo Editora Atlas: 2010, pp. 1279.

¹² STF, MS 21.689-1/DF. Rel. Min. Carlos Velloso. 07.04.1995.



do **Senado Federal** e decidiu que “a *renúncia ao cargo, apresentada na sessão de julgamento, quando já iniciado este, não paralisa o processo de impeachment*”.¹³

Réu em processo-crime x Substituição presidencial

Conforme já estudamos, a CF/88 prevê que o Presidente da República ficará **afastado** de suas funções a partir do momento em que o **STF receber denúncia** contra ele pela prática de crime comum. Em outras palavras, quando o Presidente da República **se torna réu em processo-crime**, ele é afastado do exercício de suas funções, apenas retornando ao cargo se for absolvido ou se o julgamento não for concluído dentro de 180 dias.

Diante disso, cabe-nos perguntar se a mesma regra se aplicaria àqueles que ocupam cargos da “linha sucessória” do Presidente da República. Em outras palavras, será que, **ao se tornarem réus em processo penal**, o Presidente da Câmara dos Deputados, o Presidente do Senado Federal e o Presidente do STF ficarão afastados de suas funções?

Foi exatamente isso o que o STF examinou na ADPF nº 402. Na ocasião, foram firmados pela Corte os seguintes entendimentos:¹⁴

- a) Aqueles que forem réus em processo-crime **não poderão**, em hipótese alguma, **exercer o ofício de Presidente da República**. Não será admissível, dessa forma, que réus em ação penal efetivamente substituam o Presidente da República.
- b) O fato de ser réu em processo criminal **não impede** que o indivíduo exerça a Presidência da Câmara dos Deputados, do Senado Federal ou do STF.

Suponha, então, que o Presidente do Senado Federal se torne réu em processo penal. Ele continuará exercendo a Presidência daquela Casa Legislativa, **não precisando ser afastado do cargo**. Entretanto, não poderá efetivamente substituir o Presidente da República, uma vez que esse ofício não pode ser exercido por réus em processo penal.

HORA DE PRATICAR!



(PGE / RJ – 2022) Conforme regra consagrada na CF, o presidente da República detém imunidade penal relativa no que se refere às infrações penais que, cometidas antes ou durante o exercício do mandato, não guardem relação com as funções de chefe do Poder Executivo.

Comentários:

Segundo o § 4º do art. 86 da CF/88, o Presidente da República, na vigência do mandato, não poderá ser responsabilizado por atos estranhos ao exercício de suas funções. Trata-se de responsabilidade penal relativa, não ocorrendo a *persecutio criminis* (persecução penal), ou seja, a denominada imunidade penal relativa. Questão correta.

¹³ STF, MS 21.689-1/DF. Rel. Min. Carlos Velloso. 07.04.1995.

¹⁴ STF. Plenário. ADPF 402 MC-REF/DF, rel. Min. Marco Aurélio, julgamento em 7.12.2016



(PC / DF – 2015) Uma vez instaurado o processo por crime de responsabilidade, o presidente da República poderá continuar, caso haja vontade da maioria absoluta do Senado Federal, a exercer as suas funções.

Comentários:

O Presidente da República *ficará suspenso* de suas funções assim que for instaurado, no Senado Federal, o processo por crime de responsabilidade. Questão errada.

(PC / DF – 2015) Suponha-se que o presidente da República tenha cometido crime comum durante o seu mandato. Nesse caso, ele deverá ser processado e julgado pelo Senado Federal.

Comentários:

Nos crimes comuns, o Presidente da República será processado e julgado pelo STF. Questão errada.

(PC / GO – 2015) Durante o mandato, o presidente da República só poderá ser preso, nas infrações comuns, se encontrado em flagrante de crime inafiançável.

Comentários:

O Presidente da República somente estará sujeito à prisão após sentença condenatória, nas infrações penais comuns. *Não são admitidas prisões cautelares* (flagrante delito, prisão temporária, prisão preventiva) do Presidente da República. Questão errada.

(FUNASG – 2015) O Presidente da República ficará suspenso de suas funções nos crimes de responsabilidade, por 180 dias, após a condenação pelo órgão competente.

Comentários:

Nos crimes de responsabilidade, o Presidente ficará suspenso de suas funções *desde a instauração do processo* pelo Senado Federal. Questão errada.

(MPE / GO – 2014) O instituto do *impeachment*, por possuir natureza essencialmente política e não jurídica, não se subordina, tanto na forma – aspectos processuais – quanto no fundo – juízo de mérito –, a controle jurisdicional, não se mostrando crível, pois, conhecer-se de mandado de segurança impetrado com vista à correção de suposta ilegalidade cometida, inclusive no tocante à sanção aplicada pelo Senado Federal.

Comentários:

De fato, o *impeachment* tem natureza essencialmente política. Por isso, não se sujeita a controle jurisdicional quanto ao mérito. Entretanto, é possível o *controle jurisdicional quanto aos aspectos formais* (processuais). Questão errada.

(MPE / GO – 2014) Conquanto lhes incumba, no processo de impeachment, o julgamento de crimes de responsabilidade, não se submetem os membros do Senado Federal às regras de impedimento e suspeição previstas no Código de Processo Penal.

Comentários:

É isso mesmo. Conforme já decidiu o STF, os *Senadores não se submetem às regras de impedimento e suspeição* previstas no Código de Processo Penal. Isso se deve ao fato de que o Senado é um órgão político, não estando, por isso, sujeito às rígidas regras aos quais se submetem os órgãos do Poder Judiciário. Questão correta.



VICE-PRESIDENTE E MINISTROS DE ESTADO

O Vice-Presidente é figura que tem suas origens no constitucionalismo norte-americano, tendo sido criado para **substituir o Presidente** em seus impedimentos e **sucedê-lo, no caso de vacância** do cargo. A Constituição confere ao Vice-Presidente **diversas funções**, que, segundo Alexandre de Moraes, podem ser classificadas em¹:

- a) **Funções próprias ou típicas**: são aquelas para as quais o cargo de Vice-Presidente foi criado, sendo-lhe inerentes. Podem resultar de previsão expressa da Constituição ou de lei complementar. São elas: substituição (CF, art. 79), sucessão (CF, art. 80), participação nos Conselhos da República (CF, art. 89, I) e de Defesa Nacional (CF, art. 91, I), bem como as eventuais atribuições estabelecidas pela lei complementar prevista no art. 79, parágrafo único, da Carta Magna.
- b) **Funções impróprias**: funções de auxílio ao Presidente da República, nos termos do art. 79 da Constituição, sempre que por ele convocado para missões especiais.

Os Ministros de Estado, por sua vez, são os **assessores diretos** do Presidente da República. São **livremente nomeáveis e exoneráveis** pelo Presidente da República, sendo escolhidos dentre **brasileiros natos ou naturalizados, maiores de vinte e um anos** e no exercício dos direitos políticos (art. 87, "caput", CF). O Ministro da Defesa, como você deve se lembrar, necessariamente deverá ser brasileiro nato.

O art. 87, parágrafo único, da Constituição, arrola em **lista exemplificativa** as atribuições dos Ministros de Estado:

Art. 87. Os Ministros de Estado serão escolhidos dentre brasileiros maiores de vinte e um anos e no exercício dos direitos políticos.

Parágrafo único. Compete ao Ministro de Estado, além de outras atribuições estabelecidas nesta Constituição e na lei:

I - exercer a orientação, coordenação e supervisão dos órgãos e entidades da administração federal na área de sua competência e referendar os atos e decretos assinados pelo Presidente da República;

II - expedir instruções para a execução das leis, decretos e regulamentos;

III - apresentar ao Presidente da República relatório anual de sua gestão no Ministério;

IV - praticar os atos pertinentes às atribuições que lhe forem outorgadas ou delegadas pelo Presidente da República.

Sobre o inciso I, vale a pena destacar a competência dos Ministros para **referendar decretos** assinados pelo Presidente da República. A doutrina se divide quanto à indispensabilidade do referendo ministerial para a validade do decreto presidencial. No entanto, o STF já decidiu que o referendo ministerial **não se qualifica como requisito indispensável** de validade dos decretos

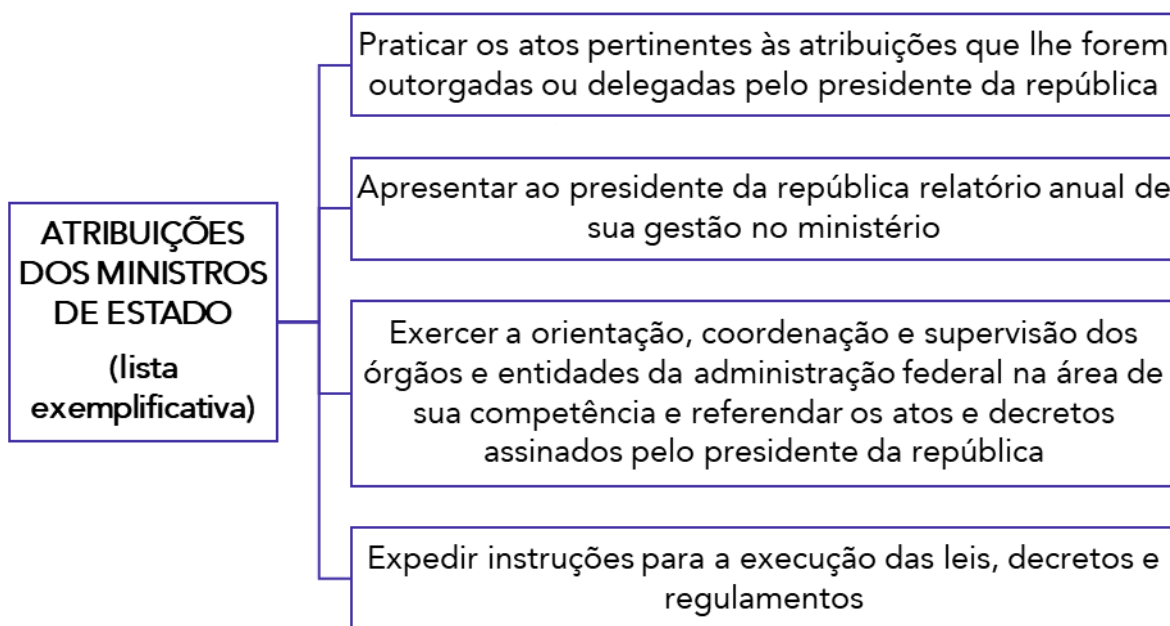
¹ MORAES, Alexandre de. *Constituição do Brasil Interpretada e Legislação Constitucional*, 9ª edição. São Paulo Editora Atlas: 2010, pp. 1219-1220.



presidenciais.² Entretanto, como os **Ministros são demissíveis "ad nutum"** (ocupam cargo de livre nomeação e exoneração), o fato de não referendarem ato do Presidente irá implicar, quase que inevitavelmente, na perda do cargo.

O inciso II trata da competência dos Ministros para **expedir instruções** para a execução das leis, decretos e regulamentos. Pode-se considerar que é uma espécie de **poder regulamentar** concedido aos Ministros de Estado que, embora não editem Decretos, têm competência para editar Portarias, que seriam o que a Constituição denomina "instruções".

Os incisos III e IV decorrem da subordinação direta dos Ministros ao Presidente da República. Na condição de **auxiliares diretos** do Presidente, cabe aos Ministros apresentar **relatório anual de sua gestão** e **praticar os atos que a eles forem outorgados ou delegados** pelo Presidente.



Os Ministros de Estado são **processados e julgados pelo STF** nos **crimes comuns** e nos **crimes de responsabilidade**. No entanto, nos crimes de responsabilidade conexos com os do Presidente, eles serão processados julgados pelo Senado Federal. Assim, temos que:

- Os Ministros de Estado são julgados pelo STF nos crimes comuns.
- Os Ministros de Estado são julgados pelo STF nos crimes de responsabilidade "autônomos".
- Os Ministros de Estado são julgados pelo Senado Federal nos crimes de responsabilidade conexos com os do Presidente.

HORA DE PRATICAR!



² STF, MS nº 22.706-1- Medida Liminar.05.02.1997.

(MJSP – 2022) A CF prevê expressamente que compete ao ministro de Estado, entre outras atribuições, referendar os decretos assinados pelo presidente da República.

Comentários:

É exatamente o que prevê a parte final do art. 87, parágrafo único, inciso I, da CF/88. Questão correta.

(TRT 8ª Região – 2015) Compete ao Ministro de Estado, além de outras atribuições estabelecidas na Constituição Federal e na lei, referendar os atos e decretos assinados pelo Presidente da República.

Comentários:

Segundo o art. 87, parágrafo único, I, compete ao Ministro de Estado, além de outras atribuições estabelecidas nesta Constituição e na lei "*exercer a orientação, coordenação e supervisão dos órgãos e entidades da administração federal na área de sua competência e referendar os atos e decretos assinados pelo Presidente da República*". Questão correta.

(PC / GO – 2015) Os ministros de Estado serão escolhidos entre os brasileiros maiores de, no mínimo, 35 anos que estejam no pleno gozo de seus direitos políticos.

Comentários:

Os Ministros de Estado são escolhidos dentre brasileiros *maiores de 21 anos*. Questão errada.



CONSELHO DA REPÚBLICA E CONSELHO DE DEFESA NACIONAL

O Conselho da República e o Conselho de Defesa Nacional são órgãos colegiados, de **natureza consultiva**. Daí decorre o fato de eles se manifestarem, quando **consultados pelo Presidente da República**, por meio de parecer, cuja **natureza é meramente opinativa**.

O **Conselho da República** é órgão superior de consulta do Presidente da República, com **competência para se pronunciar sobre as seguintes questões**:

- a) Intervenção federal, estado de defesa e estado de sítio.
- b) Questões relevantes para a estabilidade das instituições democráticas

Os **integrantes** do Conselho da República são os seguintes:

Membros do Conselho da República

- O Vice-Presidente da República
- O Presidente da Câmara dos Deputados
- O Presidente do Senado Federal
- Os líderes da maioria e da minoria na Câmara dos Deputados
- Os líderes da maioria e da minoria no Senado Federal;
- O Ministro da Justiça
- Seis cidadãos brasileiros natos, com mais de trinta e cinco anos de idade, sendo dois nomeados pelo Presidente da República, dois eleitos pelo Senado Federal e dois eleitos pela Câmara dos Deputados, todos com mandato de três anos, vedada a recondução.

O **Conselho de Defesa Nacional**, por sua vez, é órgão de consulta do Presidente da República nos assuntos relacionados com a **soberania nacional** e a **defesa do Estado democrático**. Segundo o art. 91, § 1º, CF/88, são **competências** do Conselho de Defesa Nacional as seguintes:

- a) Opinar nas hipóteses de declaração de guerra e de celebração da paz, nos termos desta Constituição;
- b) Opinar sobre a decretação do estado de defesa, do estado de sítio e da intervenção federal;
- c) Propor os critérios e condições de utilização de áreas indispensáveis à segurança do território nacional e opinar sobre seu efetivo uso, especialmente na faixa de fronteira e nas relacionadas com a preservação e a exploração dos recursos naturais de qualquer tipo;
- d) Estudar, propor e acompanhar o desenvolvimento de iniciativas necessárias a garantir a independência nacional e a defesa do Estado democrático.

Os **integrantes** do Conselho de Defesa Nacional são os seguintes:



Membros do Conselho de Defesa Nacional

- O Vice-Presidente da República
- O Presidente da Câmara dos Deputados
- O Presidente do Senado Federal
- O Ministro da Justiça
- Os Ministro de Estado da Defesa
- O Ministro das Relações Exteriores
- O Ministro do Planejamento
- Os Comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica

Algumas dicas para memorização:

- a) O Vice-Presidente, o Presidente da Câmara dos Deputados, o Presidente do Senado Federal e o Ministro da Justiça **participam tanto do Conselho da República quanto do Conselho de Defesa Nacional**.
- b) Os **6 (seis) cidadãos brasileiros natos** participam apenas do **Conselho da República**.
- c) O único Ministro que participa do Conselho da República é o **Ministro da Justiça**.

HORA DE PRATICAR!



(SEE-PE – 2022) Compete privativamente ao presidente da República nomear os integrantes do Conselho da República.

Comentários:

Conforme o art. 89, inciso VII, o Senado Federal e a Câmara dos Deputados devem eleger, cada uma, 2 brasileiros natos com mais de 35 anos para integrarem o Conselho da República. O Presidente da República também pode nomear 2 brasileiros nas mesmas condições. Questão errada.



QUESTÕES COMENTADAS

1. (INSTITUTO IACP/Prefeitura de Santa Luzia do Norte-AL/Professor/2026) Sobre as regras constitucionais relativas à eleição, posse, substituição e sucessão do Presidente da República, assinale a alternativa CORRETA.

- a) Será eleito Presidente aquele que obtiver o maior número de votos, independentemente de alcançar maioria absoluta, computados os votos em branco.
- b) Se nenhum candidato alcançar maioria absoluta no primeiro turno, realizará nova eleição apenas entre os três candidatos mais votados.
- c) ocorrendo vacância simultânea dos cargos de Presidente e Vice-Presidente nos dois primeiros anos do mandato, o Congresso Nacional realiza eleição indireta.
- d) Em caso de impedimento do Presidente e do Vice-Presidente, serão chamados sucessivamente: Presidente da Câmara, Presidente do Senado e Presidente do STF.
- e) A posse do Presidente pode ocorrer perante qualquer Casa do Congresso, sem necessidade de sessão conjunta.

Comentários:

LETRA A. INCORRETA. Na verdade, o art. 77, § 2º da Constituição Federal nos diz que: "Será considerado eleito Presidente o candidato que, registrado por partido político, obtiver **a maioria absoluta** de votos, não computados os em branco e os nulos".

LETRA B. INCORRETA. Nada a ver rs. Se nenhum candidato alcançar maioria absoluta na primeira votação, far-se-á **nova eleição em até vinte** dias após a proclamação do resultado, concorrendo os **dois candidatos mais votados** e considerando-se eleito aquele que obtiver a maioria dos votos válidos. (art. 77, § 3º, da CRFB/88).

LETRA C. INCORRETA. Outra pegadinha! Se a vacância dos cargos ocorrer nos dois primeiros anos de mandato, a eleição será direta. Por outro lado, ocorrendo a vacância nos últimos dois anos do período presidencial, a eleição para ambos os cargos será feita trinta dias depois da última vaga, **pelo Congresso Nacional** (eleição indireta), na forma da lei. (art. 81, § 1º, da CRFB/88).

LETRA D. CORRETA. É o gabarito! Temos aqui a chamada linha sucessória estabelecida no art. 80 da CRFB/88: "Em caso de impedimento do Presidente e do Vice-Presidente, ou vacância dos respectivos cargos, serão sucessivamente chamados ao exercício da Presidência **o Presidente da Câmara dos Deputados, o do Senado Federal e o do Supremo Tribunal Federal**".

LETRA E. INCORRETA. Há necessidade sim de sessão conjunta a ser realizada pelo Congresso Nacional. O art. 78 da Constituição nos diz que: "O Presidente e o Vice-Presidente da República tomarão posse em **sessão do Congresso Nacional**, prestando o compromisso de manter, defender e cumprir a Constituição, observar as leis, promover o bem geral do povo brasileiro, sustentar a união, a integridade e a independência do Brasil".

Gabarito: Letra D.



2. (OBJETIVA/Prefeitura de Vista Alegre-RS/Professor – Educação Infantil/2025) Com base na Constituição Federal, assinalar a alternativa que preenche a lacuna abaixo CORRETAMENTE.

Vagando os cargos de Presidente e Vice-Presidente da República, far-se-á eleição _____ dias depois de aberta a última vaga.

- a) sessenta
- b) noventa
- c) cento e vinte
- d) cento e oitenta

Comentários:

Questão tiro curto cobrando a literalidade do art. 81 da Constituição Federal, sobre as eleições diretas no caso de vacância dos cargos de Presidente e vice Presidente da República: "Vagando os cargos de Presidente e Vice-Presidente da República, **far-se-á eleição noventa dias** depois de aberta a última vaga".

Gabarito: Letra B.

3. (FUNDATEC/Prefeitura de Três de Maio-RS/Auxiliar de Educação Infantil/2025) João de Tal, presidente do Brasil, sofreu um grave acidente automobilístico e encontra-se em coma na UTI. O vice-presidente da República está em viagem ao exterior, estando impossibilitado de assumir o governo até o seu retorno ao país. Considerando o caso hipotético lançado e, com base no disposto na Constituição Federal de 1988 na parte em que disciplina a continuidade do governo em caso de impedimento do presidente e do vice-presidente, a presidência deverá ser temporariamente assumida pelo:

- a) Presidente do Senado.
- b) Presidente do Supremo Tribunal Federal.
- c) Presidente da Câmara dos Deputados.
- d) Ministro da Defesa.
- e) Ministro da Casa Civil.

Comentários:

Como não há possibilidade de o Vice-Presidente assumir, é preciso utilizar a linha sucessória para substituir o Presidente da República. Nesse caso, devemos observar o que diz o art. 80 da CRFB/88: "Em caso de impedimento do Presidente e do Vice-Presidente, ou vacância dos respectivos cargos, serão sucessivamente chamados ao exercício da Presidência o **Presidente da Câmara dos Deputados**, o do Senado Federal e o do Supremo Tribunal Federal".

Gabarito: Letra C.

4. (FCC/MPE-PI/Técnico Ministerial/2025) Com relação ao Presidente e ao Vice-Presidente da República, considere:



I. O Presidente e o Vice-Presidente da República tomarão posse em sessão do Senado Federal e, se decorridas 48 horas da data fixada para a posse, o Presidente ou o Vice-Presidente, salvo motivo de força maior, não tiver assumido o cargo, este será declarado vago.

II. O Vice-Presidente da República, além de outras atribuições que lhe forem conferidas por lei complementar, auxiliará o Presidente da República, sempre que por ele convocado para missões especiais.

III. Em caso de impedimento do Presidente e do Vice-Presidente da República, ou vacância dos respectivos cargos, serão sucessivamente chamados ao exercício da Presidência o Presidente da Câmara dos Deputados, o do Senado Federal e o do Supremo Tribunal Federal.

De acordo com a Constituição Federal, está correto o que se afirma em

- a) I, apenas.
- b) I e III, apenas.
- c) I, II e III.
- d) II e III, apenas.
- e) II, apenas.

Comentários:

Item I. ERRADO. Temos alguns erros. O Presidente e o Vice-Presidente da República tomarão posse em **sessão do Congresso Nacional**, prestando o compromisso de manter, defender e cumprir a Constituição, observar as leis, promover o bem geral do povo brasileiro, sustentar a união, a integridade e a independência do Brasil. (art. 78 da CRFB/88).

Além disso, a Constituição Federal estabeleceu que: “Se, **decorridos dez dias** da data fixada para a posse, o Presidente ou o Vice-Presidente, salvo motivo de força maior, não tiver assumido o cargo, este será declarado vago” (art. 78, p.u da CRFB/88).

Item II. CORRETO. A Constituição nos diz que: “O Vice-Presidente da República, além de outras atribuições que lhe forem conferidas por lei complementar, auxiliará o Presidente, sempre que por ele convocado para missões especiais”. (art. 79, p.u da CRFB/88).

Item III. CORRETO. É a chamada linha sucessória prevista no art. 80 da CRFB/88: “Em caso de impedimento do Presidente e do Vice-Presidente, ou vacância dos respectivos cargos, serão sucessivamente chamados ao exercício da Presidência o **Presidente da Câmara dos Deputados, o do Senado Federal e o do Supremo Tribunal Federal**”.

Gabarito: Letra D.

5. (FGV/CNU/Bloco 1: Seguridade Social – Saúde, Assistência Social e Previdência Social/2025) Em determinada legislatura, em discurso apresentado no âmbito de uma das Casas Legislativas do Congresso Nacional, o parlamentar João sustentou que um dos desafios do crescimento do bloco de governo consistia em conjugar os referenciais de governabilidade e controle, de modo que o crescimento do primeiro não importe na correlata redução do segundo. Para tanto, seria necessária uma atuação combativa do bloco de oposição, independentemente dos referenciais ideológicos que o impulsionam. Na perspectiva das



relações entre os Poderes Executivo e Legislativo, consoante o discurso de João, é correto afirmar que:

- a) a divisão entre os referidos blocos é contextualizada exclusivamente no âmbito do Legislativo, considerando o seu caráter colegiado, não influenciando na atuação do Executivo;
- b) a governabilidade, em um presidencialismo de coalizão, é definida pela divisão de competências entre o Executivo e o Legislativo, não pelo conflito de ideias entre os referidos blocos;
- c) as relações entre o Executivo e o Legislativo são balizadas pelo processo formativo e pelo robustecimento, ou não, da divisão entre os referidos blocos, que pode, no extremo, comprometer o controle;
- d) a governabilidade é direcionada pela formação de coligações partidárias nas eleições para o Executivo e o Legislativo, de modo a uniformizar interesses políticos nos juízos de valor realizados por essas estruturas;
- e) o presidencialismo de coalizão está alicerçado na alternância ideológica e na necessidade de serem encontradas soluções compromissórias, não sendo influenciado, na perspectiva do controle, pela divisão entre os referidos blocos.

Comentários:

LETRA A. INCORRETA. Na verdade, a divisão entre blocos não é exclusiva do Poder Legislativo, pois influencia diretamente o Poder Executivo na formação de sua base, já que depende de apoio parlamentar para que possa ter governabilidade.

LETRA B. INCORRETA. A governabilidade depende da dinâmica política e alianças entre blocos, não se limitando à divisão de competências formais entre Poder Executivo e Poder Legislativo. Essa composição de maiorias parlamentares e articulação política gera maior governabilidade.

LETRA C. CORRETA. É o gabarito! A assertiva descreve exatamente o conteúdo do discurso apresentado no enunciado, isto é, a relação dos Poderes (Legislativo e Executivo) necessita da formação e força dos blocos, tendo em vista que o desequilíbrio pode comprometer o controle e a governabilidade com a capacidade do governo ter apoio político e popular.

LETRA D. INCORRETA. Claro que não! A governabilidade é a capacidade de governar. As coligações eleitorais não asseguram a uniformidade de interesses, como também não extinguem os conflitos no exercício dos mandatos. Além disso, conforme o art. 17, §1º, da CF/88, é possível o regime de suas coligações apenas nas eleições majoritárias, vedada a sua celebração nas eleições proporcionais.

LETRA E. INCORRETA. Tenham em mente que o presidencialismo de coalizão é fortemente influenciado pela divisão entre os blocos, tanto na governabilidade quanto no controle.

Gabarito: Letra C.

6. (CEBRASPE/TSE/Analista Judiciário - Área Administrativa /2024) No que se refere aos princípios fundamentais da Constituição Federal de 1988 (CF) e à aplicabilidade das normas constitucionais, julgue o item que se segue.



É a eletividade dos cargos públicos a característica que define de forma essencial o regime republicano.

Comentários:

A questão versa sobre as **características do regime republicano**. De acordo com a doutrina, a república possui diversas características que são cruciais para sua concretização, como: temporalidade do mandato, responsabilidade dos governantes, escolha do governante se dá por meio de eleições diretas ou indiretas.

Percebam que a escolha do governante (cargos políticos, não cargos públicos) se dá por meio de eleições diretas ou indiretas. O erro do enunciado é afirmar que é a **eletividade dos cargos públicos** a característica que define de forma essencial o regime republicano. **Nem todos os cargos públicos são eletivos**. No sistema brasileiro, os cargos públicos (em sentido amplo) podem ser classificados em diferentes tipos, e entre eles, há os eletivos e os não eletivos. Por exemplo, o acesso a cargos públicos via concurso público.

Gabarito: Item errado.

7. (INSTITUTO AOCP/DPE-MS/Analista de Defensoria/2024/Adaptada) Substituirá o Presidente, no caso de impedimento, e suceder-lhe-á, no de vaga, o Vice-Presidente.

Comentários:

A assertiva está correta, já que a sua disposição é a literalidade do art. 79 da CRFB/88: "Substituirá o Presidente, no caso de impedimento, e suceder-lhe-á, no de vaga, o Vice-Presidente".

Gabarito: Item correto.

8. (CEBRASPE/PC-PE/2024/Agente/Adaptada) Em caso de impedimento do presidente e do vice-presidente da República, ou na vacância dos respectivos cargos, serão chamados ao exercício da Presidência, sucessivamente, o presidente da Câmara dos Deputados, o do Senado Federal e o do STF.

Comentários:

Verdade! Trata-se da exata previsão do art. 80 da CRFB/88. A banca cobrou a literalidade do texto Constitucional. Fiquem ligados, pois esse dispositivo cai bastante em provas de concurso público.

Gabarito: Item correto.

9. (CEBRASPE/TJ-ES/Analista Judiciário – Área Administrativa/2023) Julgue o item subsequente, a respeito dos Poderes da República.

Em hipóteses excepcionais, é admitido que o presidente do Supremo Tribunal Federal (STF) seja chamado ao exercício da presidência da República.



Comentários:

Questão bem tranquila sobre a **linha sucessória do Presidente da República**, caso o seu Vice não possa o substituir ou suceder. Vamos analisar o art. 80 da CRFB/88, olhem só:

Art. 80. Em caso de impedimento do Presidente e do Vice-Presidente, ou vacância dos respectivos cargos, serão sucessivamente chamados ao exercício da Presidência o **Presidente** da Câmara dos Deputados, o do Senado Federal e **o do Supremo Tribunal Federal**.

Realmente, em hipóteses excepcionais, é admitido que o presidente do Supremo Tribunal Federal (STF) seja chamado ao exercício da presidência da República, é o que diz o art. 80 da CRFB/88.

Com a vacância do cargo de Presidente, temos que o legislador constituinte permitiu somente ao Vice-Presidente suceder em caráter definitivo. Os demais elencados no art. 80 permanecerão no cargo de Chefe do Poder Executivo Federal provisoriamente (interinamente). Afinal, o art. 81 dispõe que nessa situação (vacância dos cargos de Presidente e de Vice-Presidente) novas eleições serão convocadas.

Gabarito: Item correto.

10. (AOC/MP-MS/Analista – Área Contabilidade/2023/Adaptada) Substituirá o Presidente, no caso de impedimento, e suceder-lhe-á, no de vaga, o Presidente da Câmara dos Deputados.

Comentários:

Pegadinha! Na verdade, no caso do impedimento do Presidente e do seu vice é que teremos a sucessão da linha presidencial, conforme a incidência do art. 80 da Constituição Federal: *"Em caso de impedimento do Presidente e do Vice-Presidente, ou vacância dos respectivos cargos, serão sucessivamente chamados ao exercício da Presidência o Presidente da Câmara dos Deputados, o do Senado Federal e o do Supremo Tribunal Federal"*.

Quando temos apenas o impedimento do Presidente da República, quem o irá substituir é o Vice-Presidente, nos termos do art. 79 da Constituição: *"Substituirá o Presidente, no caso de impedimento, e suceder-lhe-á, no de vaga, o Vice-Presidente"*.

Gabarito: Item errado.



QUESTÕES COMENTADAS

1. (IGEDUC/Prefeitura de Paulista – PE/Guarda Civil Municipal – GCM/2026) Durante um curso sobre separação de poderes, a Guarda Civil Municipal analisa as competências do Poder Executivo Federal e dos instrumentos de controle constitucional. Associe corretamente as funções ou atribuições da Coluna 1 com o órgão ou autoridade competente da Coluna 2, conforme a Constituição Federal.

Coluna 1 – Função

1. Sancionar, promulgar e fazer publicar as leis.
2. Julgar o Presidente da República por crimes de responsabilidade.
3. Declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo federal.
4. Exercer o comando supremo das Forças Armadas.

Coluna 2 – Órgão ou autoridade

- a) Supremo Tribunal Federal
- b) Senado Federal
- c) Presidente da República
- d) Congresso Nacional

Assinale a alternativa que contém a associação correta.

- a) 1 – c, 2– b, 3– a, 4–c.
- b) 1 – d, 2– a, 3– c, 4–b.
- c) 1 – a, 2– c, 3– b, 4–d.
- d) 1 – c, 2– a, 3– b, 4–d.

Comentários:

1. Sancionar, promulgar e fazer publicar as leis.

A Constituição Federal atribuiu ao Presidente da República sancionar, promulgar e fazer publicar as leis, vejamos:

Art. 84. Compete privativamente ao Presidente da República:

IV - sancionar, promulgar e fazer publicar as leis, bem como expedir decretos e regulamentos para sua fiel execução;

Desse modo, podemos observar que o item 1, corresponde a letra C.

2. Julgar o Presidente da República por crimes de responsabilidade.

Quando se trata de crime de responsabilidade cometido pelo Presidente da República, o legislador Constituinte atribuiu ao Senado Federal a competência para processar e julgar:

Art. 52. Compete privativamente ao Senado Federal:



I - processar e julgar o Presidente e o Vice-Presidente da República nos crimes de responsabilidade, bem como os Ministros de Estado e os Comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica nos crimes da mesma natureza conexos com aqueles;

Portanto, o item 2, corresponde a letra B.

3. Declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo federal.

De acordo com a Carta Magna, o STF é o órgão responsável para declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo federal, de acordo com o art. 102, inciso I, alínea "a" da CRFB/88:

Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe

I - processar e julgar, originariamente:

a) a ação direta de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo federal ou estadual e a ação declaratória de constitucionalidade de lei ou ato normativo federal;

Assim, o item 3, corresponde à letra A.

4. Exercer o comando supremo das Forças Armadas.

Uma das atribuições privativa do Presidente da República, é justamente exercer o comando supremo das Forças Armadas, observe:

Art. 84. Compete privativamente ao Presidente da República:

XIII - exercer o comando supremo das Forças Armadas, nomear os Comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica, promover seus oficiais-generais e nomeá-los para os cargos que lhes são privativos;

Logo, identificamos que o item 4 corresponde a letra C.

Gabarito: Letra A.

2. (QUADRIX/CFO/Conselho Federal de Odontologia/Analista Geral/2025) Quanto às regras apresentadas na Carta Magna de 1988, referentes aos Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário, julgue o item a seguir.

A competência do presidente da República para conceder indulto e comutar penas é indelegável e deve ser precedida de autorização do Congresso Nacional.

Comentários:

A questão versa sobre as **atribuições do Presidente da República**. Dentre essas atribuições podemos encontrar a seguinte:

Art. 84. Compete privativamente ao Presidente da República:

XII - conceder indulto e comutar penas, com audiência, se necessário, dos órgãos instituídos em lei;



Trata-se também de mais uma competência delegável do Presidente da República. (parágrafo único do art. 84 CRFB/88). O indulto tecnicamente é o perdão da pena. Já a comutação da pena ocorre quando há a substituição de uma pena mais grave por uma pena menos grave.

Todas as duas hipóteses são de competência privativa do Presidente da República e o e realizadas por meio de decreto executivo.

Gabarito: Item errado.

3. (QUADRIX/CFO/Conselho Federal de Odontologia/Técnico Administrativo/2025) Em relação aos aspectos da Constituição Federal de 1988, julgue o item a seguir, em relação aos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário.

O presidente da República poderá extinguir, mediante decreto, funções ou cargos públicos vagos.

Comentários:

A questão trata sobre a competência do Presidente da República de extinguir funções ou cargos públicos quando VAGOS. De acordo com a Constituição Federal, o Presidente possui competência privativa para expedir decretos e regulamentos, bem como para dispor sobre determinadas matérias mediante **decreto autônomo**. Vejamos o dispositivo constitucional:

Art. 84, VI, da CF/88:

VI - dispor, mediante decreto, sobre:

- a) organização e funcionamento da administração federal, quando não implicar aumento de despesa nem criação ou extinção de órgãos públicos;
- b) **extinção de funções ou cargos públicos, quando vagos.**

Assim, quando o cargo ou função pública **estiver vago**, sua extinção poderá ocorrer **por meio de decreto do Presidente da República**, sem necessidade de edição de lei formal. Por outro lado, se o **cargo estiver ocupado**, a sua extinção **dependerá de lei**, pois haverá impacto direto na situação jurídica do servidor. Importante destacar ainda que essa competência prevista no art. 84, VI, pode ser delegada aos Ministros de Estado, ao Procurador-Geral da República ou ao Advogado-Geral da União, conforme dispõe o parágrafo único do art. 84 da CF/88.

Gabarito: Item correto.

4. (VUNESP/TCE-SP/Auditor de Controle Externo – Administração/2025) Com base na Constituição Federal, está compreendido no âmbito das atribuições do Presidente da República:

- a) organizar o funcionamento da administração federal, por decreto, desde que isso não implique aumento ou redução de despesas.
- b) prover e extinguir cargos públicos federais, na forma da lei.
- c) **extinguir, por decreto, cargos vagos ou preenchidos.**



d) estabelecer limites globais e condições para o montante da dívida mobiliária dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.

e) autorizar referendo e convocar plebiscito.

Comentários:

LETRA A. INCORRETA. Na verdade, tem uma pegadinha nessa alternativa. O art. 84, inciso VI, da CRFB/88 diz que cabe ao Presidente editar decreto autônomo para dispor sobre “organização e funcionamento da administração federal, quando **não implicar aumento de despesa** nem criação ou extinção de órgãos públicos”. Não consta no texto a expressão “redução de despesas”.

LETRA B. CORRETA. É o gabarito para a questão! Trata-se de atribuição do Presidente da República prevista expressamente no art. 84, XXV, da Constituição Federal.

LETRA C. INCORRETA. A possibilidade do uso do decreto autônomo é para apenas a extinção de cargos vagos. Os cargos preenchidos (ocupados) só podem ser extintos por lei formal, nos termos do art. 84, VI, da CRFB/88).

LETRA D. INCORRETA. Trata-se de competência do Senado Federal, nos termos do art. 52, inciso IX, da CRFB/88: “estabelecer limites globais e condições para o montante da dívida mobiliária dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios”.

LETRA E. INCORRETA. É uma competência exclusiva do Congresso Nacional, conforme o art. 49, inciso XV, da Constituição.

Gabarito: Letra B.

5. (CEBRASPE/EMBRAPA/Analista – Área Direito e Auditoria/2025) Desde que por delegação do presidente da República, pode o advogado-geral da União conceder indulto e comutar penas e o procurador-geral da República prover e extinguir cargos públicos federais.

Comentários:

De fato, a concessão de indulto é uma atribuição delegável do Presidente da República. E essa delegação pode ser feita ao AGU, nos termos do art. 84, parágrafo único, da CRFB/88. Nesse aspecto, o trecho inicial da assertiva está correto. Entretanto, a parte final merece algumas considerações. A Constituição Federal prevê o seguinte:

Art. 84 (...)

XXV - prover e extinguir os cargos públicos federais, na forma da lei;

Parágrafo único. O Presidente da República poderá delegar as atribuições mencionadas nos incisos VI, XII e **XXV, primeira parte**, aos Ministros de Estado, ao Procurador-Geral da República ou ao Advogado-Geral da União, que observarão os limites traçados nas respectivas delegações.

A doutrina e a jurisprudência entendem que a delegação de competência do Presidente da República sobre a matéria “prover e extinguir os cargos públicos federais” diz respeito apenas ao provimento e ao desprovimento, jamais em relação à extinção de cargos públicos. Tanto que o parágrafo único diz: “primeira parte”.



Gabarito: Item errado.

6. (FUNDATEC/ALE-RS/2024) O Poder Executivo é exercido pelo Presidente da República, auxiliado pelos Ministros de Estado. A eleição do Presidente e do Vice-Presidente da República realizar-se-á, simultaneamente, no primeiro domingo de outubro, em primeiro turno, e no último domingo de outubro, em segundo turno, se houver, do ano anterior ao do término do mandato presidencial vigente. A eleição do Presidente da República importará a do Vice-Presidente com ele registrado. O Presidente e o Vice-Presidente da República tomarão posse em sessão do Congresso Nacional, prestando o compromisso de manter, defender e cumprir a Constituição, observar as leis, promover o bem geral do povo brasileiro, sustentar a união, a integridade e a independência do Brasil. De acordo com a Constituição Brasileira, no exercício da chefia do Poder Executivo, são competências privativas do Presidente da República, EXCETO:

- a) Sancionar, promulgar e fazer publicar as leis, bem como expedir decretos e regulamentos para sua fiel execução.
- b) Celebrar tratados, convenções e atos internacionais, sujeitos a referendo do Congresso Nacional.
- c) Realizar audiências públicas com entidades da sociedade civil e convocar ministros de Estado para prestar informações sobre assuntos inerentes às suas atribuições.
- d) Nomear, após aprovação pelo Senado Federal, os Ministros do Supremo Tribunal Federal e dos Tribunais Superiores, os Governadores de Territórios, o Procurador-Geral da República, o Presidente e os Diretores do Banco Central.
- e) Declarar guerra, no caso de agressão estrangeira, autorizada pelo Congresso Nacional ou referendada por ele, quando ocorrida no intervalo das sessões legislativas, e, nas mesmas condições, decretar, total ou parcialmente, a mobilização nacional.

Comentários:

LETRA A. CORRETA. A Constituição estabelece que cabe privativamente ao Presidente da República sancionar, promulgar e fazer publicar leis, cabendo também expedição de decretos e regulamentos, consoante art. 84, inciso IV da CRFB/88:

IV - sancionar, promulgar e fazer publicar as leis, bem como expedir decretos e regulamentos para sua fiel execução;

LETRA B. CORRETA. Cabe privativamente ao Presidente da República celebrar tratados, convenções e atos internacionais, os quais devem se sujeitar ao referendo do Congresso Nacional, conforme art. 84, inciso VIII da CRFB/88:

VIII - celebrar tratados, convenções e atos internacionais, sujeitos a referendo do Congresso Nacional;

LETRA C. INCORRETA. É o gabarito! Tal atribuição compete ao Congresso Nacional e suas casas, através das comissões permanentes e temporárias (art. 58, inciso II e III da CRFB/88):

Art. 58. O Congresso Nacional e suas Casas terão comissões permanentes e temporárias, constituídas na forma e com as atribuições previstas no respectivo regimento ou no ato de que resultar sua criação.



II - **realizar audiências** públicas com entidades da sociedade civil;

III - **convocar Ministros de Estado** para prestar informações sobre assuntos inerentes a suas atribuições;

LETRA D. CORRETA. Trata-se de uma atribuição privativa do Presidente da República, nomear, após aprovação pelo Senado Federal, os Ministros do STF e dos Tribunais Superiores, bem como os Governadores de Territórios, PGR, o presidente e os diretores do banco central e outros servidores, conforme art. 84, inciso XIV da CRFB/88:

XIV - nomear, após aprovação pelo Senado Federal, os Ministros do Supremo Tribunal Federal e dos Tribunais Superiores, os Governadores de Territórios, o Procurador-Geral da República, o presidente e os diretores do banco central e outros servidores, quando determinado em lei;

LETRA E. CORRETA. No caso de agressão estrangeira, cabe privativamente ao Presidente da República declarar guerra, a qual deverá ser autorizada pelo Congresso Nacional ou referendado por ele, conforme art. 84, inciso XIX da CRFB/88:

XIX - declarar guerra, no caso de agressão estrangeira, autorizado pelo Congresso Nacional ou referendado por ele, quando ocorrida no intervalo das sessões legislativas, e, nas mesmas condições, decretar, total ou parcialmente, a mobilização nacional;

Gabarito: Letra C.

7. (IGEDUC/Câmara Municipal de Abreu e Lima-PE/Analista Jurídico/2024) Julgue o item subsequente.

Segundo a Constituição Federal do Brasil, o Presidente da República possui autoridade unilateral para convocar plebiscitos e referendos sobre questões de relevância nacional, sem necessitar da aprovação prévia do Congresso Nacional.

Comentários:

A questão versa sobre a hipótese de o Presidente da República convocar plebiscitos e referendos. Quando falamos em convocar plebiscito e referendo, devemos ter em mente que essa atribuição é exclusiva do Congresso Nacional, vejamos:

Art. 49. É da competência exclusiva do Congresso Nacional:

XV - autorizar referendo e convocar plebiscito;

Desse modo, não cabe ao Presidente da República convocar plebiscito ou referendo sobre questões de relevância nacional.

Gabarito: Item errado.

8. (IDECAN/PGE-BA/Assistente Temporário/2024) O Poder Executivo é exercido pelo Presidente da República, auxiliado pelos Ministros de Estado. De acordo com a Constituição Federal em vigor, compete privativamente ao Presidente da República a:



- a) Autorização de referendos e convocação de plebiscitos.
- b) Apreciação dos atos de concessão e renovação de concessão de emissoras de rádio e televisão.
- c) Celebração de tratados, convenções e atos internacionais, sujeitos a referendo do Congresso Nacional.
- d) Aprovação prévia, por voto secreto, após arguição pública, da escolha de Procurador- Geral da República.

Comentários:

LETRA A. INCORRETA. De forma alguma! Autorizar referendo e convocar plebiscito compete exclusivamente ao Congresso Nacional, de acordo com o art. 49, inciso XV da CRFB/88:

Art. 49. É da competência **exclusiva** do Congresso Nacional:

XV - autorizar referendo e convocar plebiscito;

LETRA B. INCORRETA. Na verdade, quando falamos em fiscalização dos atos de concessão e renovação de concessão de emissoras de rádio e televisão, esta é exercida pelo Congresso Nacional, conforme art. 49, inciso XII da CRFB/88:

XII - **apreciar** os atos de concessão e renovação de concessão de emissoras de rádio e televisão

LETRA C. CORRETA. É o gabarito! O Presidente da República possui como obrigação a celebração de tratados, convenções e atos internacionais, os quais devem se sujeitar ao referendo do Congresso Nacional, de acordo com o art. 84, inciso VIII da CRFB/88:

Art. 84. Compete **privativamente** ao Presidente da República:

VIII - celebrar tratados, convenções e atos internacionais, sujeitos a referendo do Congresso Nacional;

LETRA D. INCORRETA. Nada a ver! Compete ao Senado. De acordo com o art. 52, inciso III, alínea "C" da CRFB/88 temos o seguinte:

Art. 52. Compete privativamente ao Senado Federal:

III - aprovar previamente, por voto secreto, após arguição pública, a escolha de:

e) Procurador-Geral da República;

Gabarito: Letra C.

9. (IBADE/Prefeitura de Jaru-RO/Auditor Fiscal/2024) Entre as competências do _____, encontram-se iniciar o processo legislativo, na forma e nos casos previstos na Constituição, vetar projetos de lei, total ou parcialmente, decretar o estado de defesa e o estado de sítio, conferir condecorações e distinções honoríficas, editar medidas provisórias com força de lei, entre outras. A quem o texto acima se refere?

a) Presidente da República;



- b) Governador do Estado;
- c) Prefeito Municipal;
- d) Senado Federal;
- e) Câmara dos Deputados.

Comentários:

LETRA A. CORRETA. De cara, temos o gabarito! Cabe ao Presidente da República, iniciar o processo legislativo, nas formas e nas hipóteses previstas na Constituição, cabendo a ele vetar projetos de lei, total ou parcialmente, decretar o estado de defesa ou estado de sítio. Além disso, pode conferir condecorações e distinções honoríficas, editar medidas provisórias com força de lei, conforme art. 84, incisos III, V, IX e XXI da CRFB/88:

Art. 84. Compete privativamente ao **Presidente da República**:

III - iniciar o processo legislativo, na forma e nos casos previstos nesta Constituição;

V - vetar projetos de lei, total ou parcialmente;

IX - decretar o estado de defesa e o estado de sítio;

XXI - conferir condecorações e distinções honoríficas;

LETRA B. INCORRETA. Não se trata de atribuições do Governador do Estado, mas sim do Presidente da República, consoante art. 84, incisos, III, V, IX e XXI da CRFB/88.

LETRA C. INCORRETA. Nada a ver! Não é uma atribuição do Prefeito, mas sim do Presidente da República, de acordo com o art. 84, inciso III, V, IX e XXI da CRFB/88.

LETRA D. INCORRETA. Não é uma competência do Senado Federal, mas sim do Presidente da República (art. 84, inciso III, V, IX e XXI da CRFB/88).

LETRA D. INCORRETA. Não é uma atribuição da Câmara dos Deputados, mas do Presidente da República, consoante art. 84, inciso III, V, IX e XXI da CRFB/88.

Gabarito: Letra A.

10. (FUNDATEC/Câmara Municipal de Venâncio Aires-RS/Contador/2024) Conforme a Constituição Federal, compete privativamente ao Presidente da República:

- a) Conceder indulto e comutar penas, com audiência, se necessário, dos órgãos instituídos em lei.
- b) Aprovar previamente, por voto secreto, após arguição em sessão secreta, a escolha dos chefes de missão diplomática de caráter permanente.
- c) Estabelecer limites globais e condições para o montante da dívida mobiliária dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.
- d) Suspender a execução, no todo ou em parte, de lei declarada inconstitucional por decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal.



e) Aprovar, por maioria absoluta e por voto secreto, a exoneração, de ofício, do Procurador-Geral da República antes do término de seu mandato.

Comentários:

LETRA A. CORRETA. Trata-se de competência delegável do Presidente da República. O indulto tecnicamente é o perdão da pena. Já a comutação da pena ocorre quando há a substituição de uma pena mais grave por uma pena menos grave, de acordo com o art. 84, inciso XII da CRFB/88:

XII - conceder indulto e comutar penas, com audiência, se necessário, dos órgãos instituídos em lei;

LETRA B. INCORRETA. Na verdade, trata-se de uma competência privativa do Senado Federal, conforme art. 52, inciso IV da CRFB/88:

Art. 52. Compete privativamente ao **Senado Federal**:

IV - aprovar previamente, por voto secreto, após arguição em sessão secreta, a escolha dos chefes de missão diplomática de caráter permanente;

LETRA C. INCORRETA. O disposto na assertiva é uma competência privativa do Senado Federal, de acordo com o art. 52, inciso IX da CRFB/88:

IX - **estabelecer** limites globais e condições para o montante da dívida mobiliária dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios;

LETRA D. INCORRETA. A suspensão de execução, seja no todo ou em parte, de lei declarada inconstitucional por decisão definitiva do STF, é uma atribuição do Senado Federal, de acordo com o art. 52, inciso X da CRFB/88:

X - suspender a execução, no todo ou em parte, de **lei declarada inconstitucional** por decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal;

LETRA E. INCORRETA. O **Senado Federal**, possui competência privativa de aprovar, por maioria absoluta e por voto secreto a exoneração, de ofício do PGR, antes do término de seu mandato, conforme art. 52, inciso XI da CRFB/88:

XI - aprovar, por maioria absoluta e por voto secreto, a **exoneração, de ofício, do Procurador-Geral da República** antes do término de seu mandato;

Gabarito: Letra A.

11. (IGEDUC/Câmara Municipal da Vitória de Santo Antão-PE/Analista Legislativo/2024) Julgue o item que se segue.

O Presidente da República, embora chefe do Poder Executivo, não possui a prerrogativa de nomear e exonerar ministros de Estado, sendo essa uma competência exclusiva do Congresso Nacional, visando garantir a independência entre os poderes.

Comentários:



O Presidente da República, na qualidade de chefe de Governo, exerce uma função fundamental. Ele assume o papel de Chefe da Administração Pública Federal. E, nessa seara, possui algumas atribuições basilares para a condição do Estado. Dentre elas:

Art. 84. Compete privativamente ao Presidente da República:

I - **nomear e exonerar** os Ministros de Estado;

Olha só que interessante! O Presidente tem a competência de nomear e exonerar os Ministros de Estados. Estes são “os braços do Presidente” na condução diária do país (são auxiliares diretos). São eles que acabam na prática “administrando” o país em diversos aspectos, seja no âmbito da economia, defesa nacional, educação, saúde, meio ambiente etc.

Cumpramos destacar que estamos diante de cargos de livre nomeação e exoneração.

Gabarito: Item errado.

12. (INSTITUTO AOCP/DPE-MS/Motorista I/2024) De acordo com o que dispõe a Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, acerca do Poder Executivo, compete privativamente ao Presidente da República:

- a) sancionar, promulgar e fazer publicar as leis, bem como expedir decretos e regulamentos para sua fiel execução.
- b) celebrar tratados, convenções e atos internacionais, dispensando o referendo do Congresso Nacional.
- c) ☒ propor a criação de novas varas judiciárias.
- d) decidir acerca da reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões.
- e) exercer, com exclusividade, as funções de polícia judiciária da União.

Comentários:

LETRA A. CORRETA. É o nosso gabarito! Uma outra atribuição conferida pela Constituição ao Presidente diz respeito ao ato de sancionar, promulgar e expedir decretos e regulamentos para a fiel execução das leis, conforme art. 84, inciso IV da CRFB/88:

IV - sancionar, promulgar e fazer publicar as leis, bem como expedir decretos e regulamentos para sua fiel execução;

LETRA B. INCORRETA. De fato, cabe ao Presidente da República celebrar tratados, convenções e atos internacionais, no entanto devem sujeitar-se ao referendo do Congresso Nacional, conforme art. 84, inciso VIII da CRFB/88:

VIII - celebrar tratados, convenções e atos internacionais, **sujeitos** a referendo do Congresso Nacional;

LETRA C. INCORRETA. Trata-se de uma competência privativa dos Tribunais propor a criação de novas varas, consoante art. 96, inciso I, alínea “d” da CRFB/88:

Art. 96. Compete privativamente:



I - aos tribunais:

d) propor a criação de novas varas judiciárias;

LETRA D. INCORRETA. Não cabe ao Presidente decidir acerca da reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões. Isso é previsto na CF/88 e CPC (legislação infraconstitucional).

LETRA E. INCORRETA. Nada a ver! Quem exerce a função de polícia judiciária da União é a Polícia Federal, conforme art. 144, § 1º, inciso IV da CRFB/88:

§ 1º A polícia federal, instituída por lei como órgão permanente, organizado e mantido pela União e estruturado em carreira, destina-se a:

IV - exercer, com exclusividade, as funções de **polícia judiciária da União**.

Gabarito: Letra A.



QUESTÕES COMENTADAS

1. (AMAUC/Prefeitura de Itá – SC/Psicopedagogo/2026) A história política recente do Brasil inclui episódios que testaram o funcionamento das instituições democráticas e os mecanismos de responsabilização dos governantes. O afastamento de um presidente da República por meio de um processo legal revelou tensões políticas, disputas de interpretação jurídica e mobilização social intensa. Esse acontecimento evidencia aspectos centrais do sistema político brasileiro contemporâneo. À luz desse processo, o impeachment presidencial pode ser compreendido como:

- a) Uma medida automática aplicada em casos de crise econômica.
- b) Um mecanismo constitucional de responsabilização política do chefe do Executivo.
- c) Um golpe militar que suspendeu a ordem constitucional.
- d) Um processo informal conduzido apenas por manifestações populares.
- e) Uma decisão exclusiva do Poder Judiciário sem participação do Legislativo.

Comentários:

LETRA A. INCORRETA. O impeachment não é uma medida automática nem depende apenas de crise econômica. Exige procedimento formal e autorização.

LETRA B. CORRETA. É o gabarito! Trata-se de um instrumento jurídico-político que permite responsabilizar o presidente da República por crimes de responsabilidade, funcionando como um mecanismo de controle democrático dentro das instituições.

LETRA C. INCORRETA. Não se trata de um golpe militar, tendo em vista que é devidamente previsto na ordem Constitucional.

LETRA D. INCORRETA. Apenas? Negativo! Embora haja mobilização popular, o processo é conduzido pelo Congresso Nacional, estamos falando de um procedimento formal.

LETRA E. INCORRETA. A decisão final é do Poder Legislativo, não do Judiciário. O processo inicia na Câmara (autoriza com 2/3 dos votos), segue para o Senado (julga) e exige aprovação final de 2/3 dos senadores, nos termos do art. 52, I e p.u da CRFB/88.

Gabarito: Letra B.

2. (SELECON/PM-SE/Oficial Combatente/2025) Jonatan Santoro formou-se, com louvor, no Curso de Formação de Oficiais da Polícia Militar do Estado de Sergipe realizando, no percurso da sua carreira de Oficial Combatente, diversas especializações. Como consequência das suas habilidades técnicas, iniciou estágio em outros órgãos da Administração Pública para troca de experiências e divulgação do trabalho desempenhado pela corporação. Por força dessa designação, participou de curso ministrado na Presidência da República, quando teve conhecimento das atribuições e responsabilidades do Chefe do Poder Executivo. O Oficial teve ciência de que a Constituição Federal caracteriza crime de responsabilidade quando o Presidente da República praticar ato atentatório:

- a) a costumes internos



- b) à existência da União
- c) a decisão administrativa
- d) à ordem do Presidente do Congresso Nacional

Comentários:

São crimes de responsabilidade os atos do Presidente da República que atentem contra a Constituição Federal e, especialmente, contra a existência da União (art. 85, inciso I, da CRFB/88).

Gabarito: Letra B.

3. (QUADRIX/CFO/Analista Geral/2025) Quanto às regras apresentadas na Carta Magna de 1988, referentes aos Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário, julgue o item a seguir.

O presidente da República, na vigência de seu mandato, não pode ser responsabilizado por atos estranhos ao exercício de suas funções.

Comentários:

É a chamada cláusula da irresponsabilidade penal relativa prevista no art. 86, § 4º, da CRFB/88: "O Presidente da República, na vigência de seu mandato, não pode ser responsabilizado por atos estranhos ao exercício de suas funções".

Gabarito: Item correto.

4. (INSTITUTO CONSULPLAN/Prefeitura de João Ramalho – SP/Controlador Interno/2025) Acerca das disposições constitucionais sobre apuração da prática de crime de responsabilidade pelo Presidente da República, à luz da Constituição Federal de 1988, assinale a afirmativa correta.

- a) Compete ao Supremo Tribunal Federal admitir e julgar o Presidente da República em crimes de responsabilidade, com recurso ao Senado Federal.
- b) O Senado Federal é responsável por admitir a acusação contra o Presidente da República, cabendo ao Supremo Tribunal Federal o julgamento.
- c) A Câmara dos Deputados admite a acusação e o Senado Federal julga o Presidente da República em crimes de responsabilidade, em sessão presidida pelo Presidente do STF.
- d) A Câmara dos Deputados é responsável pelo julgamento do Presidente da República em crimes de responsabilidade, cabendo ao Senado Federal apenas a admissibilidade da acusação.

Comentários:

LETRA A. INCORRETA. Cuidado! Quem julga é o Senado Federal (art. 52, inciso I, da CRFB/88). O papel do STF no julgamento do Presidente da República ocorre nos crimes comuns no exercício da função presidencial.

LETRA B. INCORRETA. Quem admite a acusação é a Câmara dos Deputados, que fará o juízo político de admissibilidade (art. 51, inciso I, da CRFB/88.)



LETRA C. CORRETA. É o gabarito! Em se tratando de crime de responsabilidade, quem processa e julga o Presidente da República é o Senado Federal, nos termos do art. 52, inciso I, combinado com o art. 86, § 1º, inciso II da CRFB/88. A casa atuará como Tribunal Político, sendo presidida pelo Ministro Presidente do STF (art. 52, p.u, CRFB/88). Vale esclarecer que a Câmara dos Deputados fará um juízo político de admissibilidade, mediante quórum de 2/3 de seus membros, conforme o art. 51, inciso I, da CRFB/88.

LETRA D. INCORRETA. Mais uma vez, nos crimes de responsabilidade, a competência é do Senado Federal (art. 52, inciso I, da CRFB/88). Já o juízo de admissibilidade fica com a Câmara dos Deputados (art. 51, inciso I, da Constituição).

Gabarito: Letra C.

5. (CEBRASPE/TRF 6ª Região/Analista Judiciário – Área Administrativa/2025) Em caso de crime de responsabilidade cometido pelo Presidente da República, o julgamento caberá ao Senado Federal.

Comentários:

Questão muito boa sobre a **responsabilização do Presidente da República**. Nos moldes do art. 86 da CRFB/88, o Presidente da República poderá ser julgado nos crimes comuns perante o STF, e nos crimes de responsabilidade perante o Senado Federal. Nas duas hipóteses, dependerá de uma autorização prévia da Câmara dos Deputados.

Nesse contexto, vale a compreensão dos arts. 52, inciso I, e 86, ambos da CRFB/88, olhem só:

Art. 52. Compete **privativamente ao Senado Federal**:

I - **processar e julgar o Presidente e o Vice-Presidente da República nos crimes de responsabilidade**, bem como os Ministros de Estado e os Comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica nos crimes da mesma natureza conexos com aqueles.

Art. 86. Admitida a acusação contra o Presidente da República, por dois terços da Câmara dos Deputados, será ele submetido a julgamento perante o Supremo Tribunal Federal, nas infrações penais comuns, ou **perante o Senado Federal, nos crimes de responsabilidade**.

Assim, podemos concluir que, em caso de crime de responsabilidade cometido pelo Presidente da República, o julgamento caberá ao Senado Federal. A casa legislativa atuará com Tribunal político para processamento e julgamento do chefe do Poder Executivo Federal.

Gabarito: Item correto.

6. (FCC/SEFAZ-PI/Agente de Tributos de Fazenda Estadual/2025) De acordo com a Constituição Federal de 1988, o ato do Presidente da República que atente contra a segurança interna do País é crime

a) de responsabilidade e, admitida a acusação contra ele, por dois terços da Câmara dos Deputados, pela prática desse crime, será o Presidente da República submetido a julgamento perante o Senado Federal.



b) comum e, admitida a acusação contra ele, por dois terços do Senado Federal, pela prática desse crime, será o Presidente da República submetido a julgamento perante o Congresso Nacional.

c) comum e, admitida a acusação contra ele, por dois terços do Senado Federal, pela prática desse crime, será o Presidente da República submetido a julgamento perante o Senado Federal.

d) comum e, admitida a acusação contra ele, por dois terços da Câmara dos Deputados, pela prática desse crime, será o Presidente da República submetido a julgamento perante o Supremo Tribunal Federal.

e) de responsabilidade e, admitida a acusação contra ele, por dois terços do Senado Federal, pela prática desse crime, será o Presidente da República submetido a julgamento perante o Supremo Tribunal Federal.

Comentários:

LETRA A. CORRETA. É o gabarito! Trata-se de matéria sujeita a crime de responsabilidade do Presidente da República, nos termos do art. 85, IV, da CRFB/88. Além disso, quem realizará o processamento e julgamento será o Senado Federal (art. 52, I, c/c art. 86 da CRFB/88).

LETRA B. INCORRETA. A hipótese narrada é de crime de responsabilidade, e não crime comum. Além disso, a admissibilidade ficará com a Câmara dos Deputados e o julgamento será feito pelo Senado Federal (e não Congresso).

LETRA C. INCORRETA. Mais uma vez, não se trata de crime comum, mas sim de responsabilidade. Outro detalhe é que o juízo de admissibilidade será feito pela Câmara dos Deputados (art. 51, inciso I, da CRFB/88).

LETRA D. INCORRETA. Tem dois erros. O crime é de responsabilidade. Além disso, o julgamento ocorrerá no Senado Federal.

LETRA E. INCORRETA. A admissibilidade será feita pela Câmara dos Deputados, mediante quórum de 2/3 de seus membros. Já o julgamento será feito pelo Senado Federal, e não pelo STF, conforme o art. 52, inciso I, da CRFB/88.

Gabarito: Letra A.

7. (IBFC/TRF 5ª Região/Técnico Judiciário – Área Administrativa/2024) Na forma republicana de governo, os governantes são responsáveis pelos atos que praticam. A Constituição Brasileira prevê os casos de crime de responsabilidade atribuídos ao Presidente da República. Neste caso, nos termos da Constituição Brasileira, o Presidente poderá estar sujeito a um processo de impeachment pela prática de crime de responsabilidade quando atentar contra:

- a) a vida de alguém
- b) o cumprimento das leis e das decisões judiciais
- c) violação doméstica e familiar
- d) a honra de alguém

Comentários:



São crimes de responsabilidade os atos do Presidente da República que atentem contra a Constituição Federal e, especialmente, contra o cumprimento das leis e das decisões judiciais, nos termos do art. 85, inciso VII da CRFB/88.

Gabarito: Letra B.

8. (CRS/PM-MG/Oficial Cadete/2024) Segundo a Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, o Presidente da República será julgado se contra ele for admitida, por dois terços da Câmara dos Deputados, acusação por infração penal comum ou crime de responsabilidade. A esse respeito, marque a alternativa INCORRETA:

- a) O Presidente da República, na vigência de seu mandato, não pode ser responsabilizado por atos estranhos ao exercício de suas funções.
- b) Recebida a denúncia ou queixa-crime, ou após a instauração do processo, se o julgamento não estiver concluído no prazo de cento e oitenta dias, cessará o afastamento do Presidente, sem prejuízo do regular prosseguimento do processo.
- c) Enquanto não sobrevier sentença condenatória, nas infrações comuns, o Presidente da República não estará sujeito a prisão.
- d) O Presidente ficará suspenso de suas funções nos crimes de responsabilidade, após a instauração do processo pelo Supremo Tribunal Federal.

Comentários:

LETRA A. CORRETA. Trata-se da regra da irresponsabilidade penal relativa prevista no art. 86, § 4º, da CRFB/88: "O Presidente da República, na vigência de seu mandato, não pode ser responsabilizado por atos estranhos ao exercício de suas funções".

LETRA B. CORRETA. De fato, o Presidente ficará suspenso de suas funções, nas infrações penais comuns, se recebida a denúncia ou queixa-crime pelo Supremo Tribunal Federal. Além disso, se decorrido o prazo de 180 dias o julgamento não estiver concluído, cessará o afastamento do Presidente, sem prejuízo do regular prosseguimento do processo. (art. 86, §§ 1º e 2º da CRFB/88).

LETRA C. CORRETA. É o que diz o art. 86, § 3º da Constituição Federal: "Enquanto não sobrevier sentença condenatória, nas infrações comuns, o Presidente da República não estará sujeito a prisão".

LETRA D. INCORRETA. Encontramos o erro. É o nosso gabarito! Na verdade, o Presidente ficará suspenso de suas funções nos crimes de responsabilidade, após a instauração do processo pelo **Senado Federal**. (art. 86, § 1º, inciso II da CRFB/88).

Gabarito: Letra D.

9. (AOCP/PM-PE/Segundo Tenente da Polícia Militar/2024/Adaptada) Nas infrações penais comuns, o Presidente da República ficará suspenso de suas funções desde o oferecimento da denúncia pelo Procurador Geral da República.

Comentários:



O Presidente só ficará suspenso de suas funções na hipótese de cometimento de infrações penais comuns, se a queixa-crime ou denúncia for recebida pelo STF (art. 86, § 1º, inciso I, da CRFB/88):

Art. 86. Admitida a acusação contra o Presidente da República, por dois terços da Câmara dos Deputados, será ele submetido a julgamento perante o Supremo Tribunal Federal, nas infrações penais comuns, ou perante o Senado Federal, nos crimes de responsabilidade.

§ 1º O Presidente ficará suspenso de suas funções:

I - nas infrações penais comuns, se recebida a denúncia ou queixa-crime pelo Supremo Tribunal Federal.

Gabarito: Item errado.

10. (FGV/TJ-MT/Oficial de Justiça/2024) À luz das disposições constitucionais que versam sobre a prática de crime de responsabilidade por parte do Presidente da República, no contexto do controle e responsabilização da administração, é correto afirmar que compete privativamente

- a) à Câmara dos Deputados autorizar, por dois terços de seus membros, a instauração de processo contra o Presidente, sendo certo que o processamento e o julgamento efetivo ocorrerão no âmbito do Supremo Tribunal Federal.
- b) ao Congresso Nacional autorizar, por maioria absoluta de seus membros, a instauração de processo contra o Presidente, sendo certo que o processamento e o julgamento efetivo ocorrerão no âmbito do Supremo Tribunal Federal.
- c) ao Senado Federal autorizar, por maioria absoluta de seus membros, a instauração de processo contra o Presidente, sendo certo que o processamento e o julgamento efetivo ocorrerão no âmbito da Câmara dos Deputados.
- d) à Câmara dos Deputados autorizar, por dois terços de seus membros, a instauração de processo contra o Presidente, sendo certo que o processamento e o julgamento efetivo ocorrerão no âmbito do Senado Federal.
- e) ao Senado Federal autorizar, por dois terços de seus membros, a instauração de processo contra o Presidente, sendo certo que o processamento e o julgamento efetivo ocorrerão no âmbito do Supremo Tribunal Federal.

Comentários:

LETRA A. INCORRETA. De fato, cabe à Câmara dos Deputados autorizar, por dois terços de seus membros, a instauração de processo contra o Presidente da República. No entanto o processamento e julgamento cabe ao Senado Federal, de acordo com o art. 52, inciso I, da CRFB/88:

Art. 52. Compete privativamente ao Senado Federal:

I - processar e julgar o Presidente e o Vice-Presidente da República nos crimes de responsabilidade, bem como os Ministros de Estado e os Comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica nos crimes da mesma natureza conexos com aqueles;



LETRA B. INCORRETA. Não é por maioria absoluta, mas sim dois terços dos membros da Câmara dos Deputados que autoriza a instauração de processo contra o Presidente da República, de acordo com o arr. 51, inciso I, da CRFB/88:

Art. 51. Compete privativamente à Câmara dos Deputados:

I - autorizar, por dois terços de seus membros, a instauração de processo contra o Presidente e o Vice-Presidente da República e os Ministros de Estado;

LETRA C. INCORRETA. Totalmente equivocada! Não é o Senado que autoriza a instauração de processo contra o Presidente da República, mas sim a Câmara dos Deputados, por dois terços de seus membros. Já o efetivo processamento e julgamento ocorre pelo Senado Federal, de acordo com o art. 51, inciso I, combinado com o art. 52, inciso I, da CRFB/88.

LETRA D. CORRETA. É o nosso gabarito! A Constituição atribuiu à Câmara dos Deputados a função de autorizar, por dois terços de seus membros, a instauração de processo contra o Presidente da República. Quanto ao processamento e julgamento, este deve ocorrer através do Senado Federal, consoante art. 51, inciso I, art. 52, inciso I, da CRFB/88. Vejamos:

Art. 51. Compete privativamente à Câmara dos Deputados:

I - autorizar, por dois terços de seus membros, a instauração de processo contra o Presidente e o Vice-Presidente da República e os Ministros de Estado;

Art. 52. Compete privativamente ao Senado Federal:

I - processar e julgar o Presidente e o Vice-Presidente da República nos crimes de responsabilidade, bem como os Ministros de Estado e os Comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica nos crimes da mesma natureza conexos com aqueles;

LETRA E. INCORRETA. Nada a ver! É a Câmara dos Deputados que autoriza, por dois terços de seus membros, a instauração de processo contra o Presidente da República. Ademais, não é o STF que processa e julga, mas sim o Senado Federal (arts. 51, inciso I, e 52, inciso I, da CRFB/88).

Gabarito: Letra D.

11. (FGV/ADAB/Fiscal Agropecuário – Defesa Sanitária Vegetal/2024) Os crimes de responsabilidade são infrações político-administrativas praticadas por agentes públicos. Acerca do tema, é correto afirmar que

- a) serão definidos pelas Constituições de cada Estado, que estabelecerão as normas de processo e julgamento.
- b) o Presidente da República, na vigência de seu mandato, pode ser responsabilizado por atos estranhos ao exercício de suas funções.
- c) admitida a acusação contra o Presidente da República, por dois terços da Câmara dos Deputados, será ele submetido a julgamento perante o Supremo Tribunal Federal, nos crimes de responsabilidade.



d) o Presidente ficará suspenso de suas funções, nos crimes de responsabilidade, após a instauração do processo pelo Senado Federal.

e) se, decorrido o prazo de noventa dias, o julgamento não estiver concluído, cessará o afastamento do Presidente, sem prejuízo do regular prosseguimento do processo.

Comentários:

LETRA A. INCORRETA. Os crimes de responsabilidade são definidos através de lei federal, e não pelas Constituições Estaduais. Ademais, as normas referentes a processo e julgamento estão previstas na Constituição Federal.

LETRA B. INCORRETA. De forma alguma! Na vigência de seu mandato, o Presidente da República não pode ser responsabilizado por atos estranhos ao exercício de suas funções, de acordo com o art. 84, § 4º, da CRFB/88:

§ 4º O Presidente da República, na vigência de seu mandato, não pode ser responsabilizado por atos estranhos ao exercício de suas funções.

LETRA C. INCORRETA. Nos crimes de responsabilidade, o Presidente da República é julgado pelo Senado Federal, de acordo com o art. 52, inciso I, da CRFB/88:

I - processar e julgar o Presidente e o Vice-Presidente da República nos crimes de responsabilidade, bem como os Ministros de Estado e os Comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica nos crimes da mesma natureza conexos com aqueles;

LETRA D. CORRETA. É o nosso gabarito! Após ser admitida a acusação contra o Presidente da República, ele ficará suspenso de suas funções, de acordo com o art. 86, § 1º, da CRFB/88:

§ 1º O Presidente ficará suspenso de suas funções:

LETRA E. INCORRETA. Na verdade, após o decurso do prazo de 180 dias, se o julgamento não estiver concluído, cessará o afastamento do Presidente, sem prejuízo do regular prosseguimento do processo, de acordo com o art. 86, § 2º, da CRFB/88:

§ 2º Se, decorrido o prazo de cento e oitenta dias, o julgamento não estiver concluído, cessará o afastamento do Presidente, sem prejuízo do regular prosseguimento do processo.

Gabarito: Letra D.



QUESTÕES COMENTADAS

1. (FGV/TJ-MS/Analista Judiciário/2026) José, analista do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul, participou de palestra sobre o controle e responsabilização da Administração Pública. Nesse cenário, considerando as disposições da Constituição Federal, é correto afirmar que o processo e julgamento do Vice-Presidente da República, nos crimes de responsabilidade, competirá privativamente ao(à)

- a) Superior Tribunal de Justiça.
- b) Supremo Tribunal Federal.
- c) Câmara dos Deputados.
- d) Congresso Nacional.
- e) Senado Federal.

Comentários:

LETRA A. INCORRETA. O STJ não possui competência para processar e julgar o Vice-Presidente nos crimes de responsabilidade. Na verdade, essa atribuição é do Senado Federal, de acordo com o art. 52, inciso I da CRFB/88.

LETRA B. INCORRETA. Nada a ver! Quando falamos em crime de responsabilidade cometido pelo Vice-Presidente, devemos ter em mente que a competência para processar e julgar é do Senado Federal (art. 52, inciso I da CRFB/88).

LETRA C. INCORRETA. A Câmara dos Deputados não é competente para processar e julgar o Vice-Presidente que cometeu crime de responsabilidade, consoante art. 52, inciso I da CRFB/88.

LETRA D. INCORRETA. O Congresso Nacional tem muitas atribuições, mas processar e julgar o Vice-Presidente por crime de responsabilidade não está entre elas, já que cabe ao Senado Federal essa atribuição.

LETRA E. CORRETA. Exatamente! A Constituição Federal determinou que o Senado Federal é competente para processar e julgar o Vice-Presidente acusado de cometer crime de responsabilidade, de acordo com o art. 52, inciso I da CRFB/88:

Art. 52. Compete **privativamente ao Senado Federal**:

I - processar e julgar o Presidente e o Vice-Presidente da República nos crimes de responsabilidade, bem como os Ministros de Estado e os Comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica nos crimes da mesma natureza conexos com aqueles;

Gabarito: Letra E.

2. (FCC/TRT 1ª Região/Analista Judiciário – Área Judiciária/2025) Atenção: Considere a Constituição Federal de 1988 para responder à questão. Os Ministros de Estado

- a) são competentes para praticar, exclusivamente, atos pertinentes às atribuições que lhe forem outorgadas pelo Presidente da República.



- b) serão escolhidos dentre brasileiros maiores de vinte e um anos de idade, independentemente de estarem no exercício dos direitos políticos.
- c) serão escolhidos dentre brasileiros maiores de dezoito anos de idade e no exercício dos direitos políticos.
- d) são competentes para exercer a orientação, coordenação e supervisão dos órgãos e entidades da administração federal na área de sua competência, sendo-lhes vedado referendar os decretos assinados pelo Presidente da República.
- e) são competentes para expedir instruções para a execução das leis, decretos e regulamentos, além de outras atribuições estabelecidas na Constituição Federal e na lei.

Comentários:

LETRA A. INCORRETA. Na verdade, o art. 87, parágrafo único, da Constituição Federal nos diz que: "Compete ao Ministro de Estado, **além de outras atribuições** estabelecidas nesta Constituição e na lei (...)".

LETRA B. INCORRETA. Os Ministros de Estado precisam estar no exercício dos direitos políticos (art. 87 da CRFB/88).

LETRA C. INCORRETA. Pegadinha! Apenas os maiores de 21 anos é que podem se tornar Ministro de Estado (art. 87 da CRFB/88).

LETRA D. INCORRETA. Nossa Constituição diz o contrário: "exercer a orientação, coordenação e supervisão dos órgãos e entidades da administração federal na área de sua competência **e referendar os atos e decretos assinados** pelo Presidente da República"(art. 87, inciso I da CRFB/88).

LETRA E. CORRETA. É o gabarito! Trata-se de competência própria de Ministro de Estado, conforme a previsão expressa do art. 87, inciso II, da CRFB/88:

Art. 87. Os Ministros de Estado serão escolhidos dentre brasileiros maiores de vinte e um anos e no exercício dos direitos políticos.

Parágrafo único. Compete ao Ministro de Estado, além de outras atribuições estabelecidas nesta Constituição e na lei:

(...)

II - expedir instruções para a execução das **leis, decretos e regulamentos**;

Gabarito: Letra E.

3. (IGEDUC/Câmara da Vitória de Santo Antão-PE/Analista Legislativo/2024) Julgue o item que se seguem.

Os Ministros de Estado, nomeados pelo Presidente da República, desempenham funções executivas e são responsáveis pela condução de políticas específicas de suas respectivas pastas, contribuindo para a efetividade das ações governamentais.

Comentários:



A questão versa sobre as **atribuições dos Ministros de Estados**. Veja que curioso! Sabemos que o Presidente tem a competência de nomear e exonerar os Ministros de Estados. Dessa maneira, devemos ter em mente que estes são “os braços do Presidente” na condução diária do país (são auxiliares diretos).

Em outras palavras, são eles que acabam na prática “administrando” o país em diversos aspectos, seja no âmbito da economia, defesa nacional, educação, saúde, meio ambiente etc. Digo isso, pois são os responsáveis diretos no andamento de suas pastas (desempenho dos servidores, ações estratégicas, definição de políticas etc.). Atuam na chamada “direção superior da administração federal”. É importante lembrar que estamos diante de cargos de livre nomeação e exoneração.

Gabarito: Item correto.

4. (INSTITUTO VERBENA/TJ-AC/Analista Judiciário - Oficial de Justiça/2024) De acordo com o Direito Constitucional brasileiro, os Ministros de Estado serão escolhidos entre:

- a) os brasileiros maiores de dezoito anos e no exercício dos direitos políticos.
- b) os brasileiros maiores de vinte e um anos e no exercício dos direitos políticos.
- c) os brasileiros maiores de trinta anos e no exercício dos direitos políticos.
- d) os brasileiros maiores trinta e cinco anos e no exercício dos direitos políticos.

Comentários:

LETRA A. INCORRETA. Para ser escolhido como Ministro de Estado, a Constituição estabelece a idade mínima de 21 anos, conforme art. 87 da CRFB/88.

LETRA B. CORRETA. É o gabarito! Para ser ministro de Estado é necessário ser, no mínimo, maior vinte e um anos de idade e estar em pleno exercício dos direitos políticos, consoante art. 87 da CRFB/88: “Os Ministros de Estado serão escolhidos dentre brasileiros **maiores de vinte e um anos** e no exercício dos direitos políticos”.

LETRA C. INCORRETA. A idade mínima para exercer o cargo de Ministro de Estado é de vinte e um anos, conforme art. 87 da CRFB/88.

LETRA D. INCORRETA. Não! É necessário ter, no mínimo, vinte e um anos de idade e estar em pleno exercício dos direitos políticos (art. 87 da CRFB/88).

Gabarito: Letra B.

5. (QUADRIX/CREFITO 8ª Região/Fiscal Terapeuta Ocupacional/2024) Acerca dos agentes públicos, em especial com relação à classificação, aos poderes, bem como ao cargo, ao emprego e à função pública, julgue o item.

Tanto os ministros de Estado quanto os detentores de mandato eletivo são considerados agentes políticos, mesmo que aqueles tenham sido nomeados pelo chefe do Poder Executivo.

Comentários:



Questão bem interessante sobre os **Agentes Políticos**. São titulares de cargos estruturais da organização política do Estado, responsáveis pela formulação e condução das políticas governamentais.

A Constituição estabelece que o Presidente tem a competência de nomear e exonerar os Ministros de Estados. Apesar de serem cargos de livre nomeação e exoneração, são considerados agentes políticos, tendo em vista que exercem funções de natureza política e participam da formulação e execução das diretrizes governamentais.

Gabarito: Item correto.

6. (SELECON/Câmara Municipal de Rondonópolis/2024) Nikola Erlic foi nomeado Ministro por ato do Presidente da República, por indicação de partido político componente da base que ajudou na eleição do supremo mandatário da nação. Nos termos da Constituição Federal, dentre as competências conferidas aos Ministros de Estado, consta a de:

- a) referendar os atos e decretos assinados pelo Presidente da República
- b) participar da elaboração dos atos executivos assinados pelo Presidente da República
- c) aconselhar a edição de atos necessários à administração pelo Presidente da República
- d) indicar os atos que devem ter preferência na escolha do Presidente da República

Comentários:

LETRA A. CORRETA. De cara, temos o nosso gabarito! Dentre as atribuições conferidas aos Ministros de Estado, estão a de referendar os atos e decretos assinados pelo Presidente da República, conforme art. 87, parágrafo único, inciso I da CRFB/88:

Art. 87. Os Ministros de Estado serão escolhidos dentre brasileiros maiores de vinte e um anos e no exercício dos direitos políticos.

Parágrafo único. Compete ao **Ministro de Estado**, além de outras atribuições estabelecidas nesta Constituição e na lei:

I - exercer a orientação, coordenação e supervisão dos órgãos e entidades da administração federal na área de sua competência e **referendar os atos** e decretos assinados pelo Presidente da República;

LETRA B. INCORRETA. Participar da elaboração dos atos executivos assinados pelo PR não é competência prevista na Constituição Federal como atribuição dos Ministros de Estado.

LETRA C. INCORRETA. Não há previsão na Constituição de que os Ministros de Estados tenham como competência aconselhar a edição de atos necessários à administração pelo PR.

LETRA D. INCORRETA. De forma alguma! Não cabe aos Ministros de Estados indicar atos que devem ter preferência na escolha do PR.

Gabarito: Letra A.



7. (CEBRASPE/MPO/Analista de Planejamento e Orçamento/2024) No que se refere à organização do Estado e às suas funções, julgue o item a seguir.

Todos os atos dos ministros de Estado, antes de publicados, devem ter aprovação prévia do presidente da República, haja vista a condição dos ministros de auxiliares do presidente e a possibilidade de eles serem livremente exonerados.

Comentários:

Não podemos afirmar que todos os atos dos ministros de Estado devem se sujeitar à aprovação prévia do Presidente da República. Eles possuem autonomia para gestão da pasta ministerial. “Mas não se trata de um cargo de livre nomeação e exoneração?” Sim! Mas isso não retira a autonomia para gestão e condução dos trabalhos no âmbito dos ministérios.

Gabarito: Item errado.



QUESTÕES COMENTADAS

1. (OBJETIVA/Prefeitura de Roca Sales-RS/Auxiliar em Saúde Bucal/2026) Em vista da Constituição Federal, o Conselho da República é órgão superior de consulta do Presidente da República, e dele NÃO participam:

Alternativas

- a) Os Presidentes da Câmara dos Deputados e do Senado Federal.
- b) Os Ministros do Planejamento e das Relações Exteriores.
- c) O Ministro da Justiça e os líderes da maioria e minoria na Câmara dos Deputados.
- d) Os líderes da maioria e minoria no Senado Federal.

Comentários:

LETRA A. CORRETA. Tanto o presidente da Câmara dos Deputados, como o do Senado Federal, compõe o Conselho da República, conforme art. 89, incisos II e III da CRFB/88:

Art. 89. O Conselho da República é órgão superior de consulta do Presidente da República, e dele participam:

- II - o Presidente da Câmara dos Deputados;
- III - o Presidente do Senado Federal;

LETRA B. INCORRETA. É o gabarito! Os Ministros do Planejamento e das Relações Exteriores não fazem parte do Conselho da República, consoante art. 89 da CRFB/88:

Art. 89. O Conselho da República é órgão superior de consulta do Presidente da República, e dele participam:

- I - o Vice-Presidente da República;
- II - o Presidente da Câmara dos Deputados;
- III - o Presidente do Senado Federal;
- IV - os líderes da maioria e da minoria na Câmara dos Deputados;
- V - os líderes da maioria e da minoria no Senado Federal;
- VI - o Ministro da Justiça;
- VII - 6 cidadãos brasileiros natos, com mais de 35 anos de idade, sendo 2 nomeados pelo Presidente da República, 2 eleitos pelo Senado Federal e 2 eleitos pela Câmara dos Deputados, todos com mandato de três anos, vedada a recondução.

LETRA C. CORRETA. O Ministro da Justiça e os líderes da maioria e minoria na Câmara dos Deputados, fazem parte do Conselho da República, conforme art. 89, inciso IV e VI da CRFB/88.

LETRA D. CORRETA. Isso mesmo, os líderes da maioria e minoria no Senado Federal, também compõem o Conselho da República, de acordo com o art. 89, inciso V da CRFB/88.



Gabarito: Letra B.

2. (IDIB/Prefeitura de Juazeiro-BA/2024) Diante de questão relevante para a estabilidade das instituições democráticas, o Presidente da República resolveu convocar Ministro de Estado, cujo Ministério estava relacionado com o assunto, para participar da reunião de determinado Conselho, o qual ficou de emitir pronunciamento em seguida. Com base na situação em questão, é correto afirmar que se trata de reunião do(a)

- a) Conselho de Defesa Nacional.
- b) Casa Civil.
- c) Congresso Nacional.
- d) Conselho da República.
- e) Conselho Nacional de Justiça.

Comentários:

LETRA A. INCORRETA. O Conselho de Defesa Nacional **não trata** da estabilidade das instituições democráticas, mas sim de assuntos ligados à soberania nacional e à defesa do Estado, de acordo com o art. 91 da CRFB/88:

Art. 91. O Conselho de Defesa Nacional é órgão de consulta do Presidente da República nos assuntos relacionados com a **soberania nacional e a defesa do Estado democrático**, e dele participam como membros natos:

LETRA B. INCORRETA. A Casa Civil não é um conselho consultivo, nem um órgão que se reúna para emitir pronunciamentos sobre temas institucionais relevantes.

LETRA C. INCORRETA. Claro que não! O Congresso Nacional é um órgão máximo do Poder Legislativo federal, composto pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal.

LETRA D. CORRETA. É o nosso gabarito! O Conselho da República é o órgão competente para pronunciar-se sobre questões relevantes para a estabilidade das instituições democráticas, de acordo com o art. 90, inciso II da CRFB/88:

Art. 90. Compete ao Conselho da República pronunciar-se sobre:

II - as questões relevantes para a estabilidade das instituições democráticas.

LETRA E. INCORRETA. Criado pela Emenda Constitucional nº 45/2004, é um órgão de controle administrativo e disciplinar do Poder Judiciário.

Gabarito: Letra D.

3. (INSTITUTO DARWIN/Prefeitura de Recife-PE/Secretaria Municipal de Educação - Agente de Apoio ao Desenvolvimento Escolar Especial/2024) O Conselho da República é órgão superior de consulta do Presidente da República, devendo-se pronunciar, por exemplo, sobre as questões relevantes para a estabilidade das instituições democráticas. Nesse contexto, assinale a alternativa correta que apresenta a autoridade que não integra o Conselho da República,



- a) Ministro da Justiça.
- b) Vice-Presidente da República.
- c) Procurador-Geral da República.
- d) Presidente do Senado Federal.

Comentários:

LETRA A. INCORRETA. O Ministro da Justiça integra o Conselho da República, de acordo com o art. 89, inciso VI da CRFB/88.

LETRA B. INCORRETA. O Vice-Presidente compõe o Conselho da República, consoante art. 89, inciso I da CRFB/88.

LETRA C. CORRETA. É o gabarito! O PGR não faz parte do Conselho da República, tendo em vista que não está no rol taxativo do art. 89 da CRFB/88.

Art. 89. O Conselho da República é órgão superior de consulta do Presidente da República, e **dele participam:**

II - o Presidente da Câmara dos Deputados;

III - o Presidente do Senado Federal;

IV - os líderes da maioria e da minoria na Câmara dos Deputados;

V - os líderes da maioria e da minoria no Senado Federal;

VI - o Ministro da Justiça;

VII - seis cidadãos brasileiros natos, com mais de trinta e cinco anos de idade, sendo dois nomeados pelo Presidente da República, dois eleitos pelo Senado Federal e dois eleitos pela Câmara dos Deputados, todos com mandato de três anos, vedada a recondução.

LETRA D. INCORRETA. De acordo com a Constituição Federal, o Presidente do Senado Federal, compõe o Conselho da República, de acordo com o art. 89, inciso III da CRFB/88:

Gabarito: Letra C.

4. (SELECON/Câmara Municipal de Rondonópolis-MT/Analista Legislativo - Processo Legislativo e Administrativo/2024) Ayria foi indicada para participar das tratativas destinadas a escolher cidadãos para integrar o Conselho da República. Nos termos da Constituição Federal, dois desses cidadãos serão eleitos pelo:

- a) Presidente da República
- b) Conselho de Ministros
- c) Secretário de Defesa
- d) Senado Federal



Comentários:

LETRA A. INCORRETA. Cabe ao Presidente da República nomear dois cidadãos com mais de trinta e cinco anos para integrar o Conselho da República, de acordo com o art. 89, inciso VII da CRFB/88

VII - seis cidadãos brasileiros natos, com mais de trinta e cinco anos de idade, sendo dois **nomeados** pelo Presidente da República, dois eleitos pelo Senado Federal e dois eleitos pela Câmara dos Deputados, todos com mandato de três anos, vedada a recondução.

LETRA B. INCORRETA. Não cabe ao Conselho de Ministro eleger cidadãos para compor o Conselho da República, conforme art. 89 da CRFB/88.

LETRA C. INCORRETA. Nada a ver! O Secretário de Defesa não é competente para nomear ou eleger cidadãos para compor o Conselho da República.

LETRA D. CORRETA. Exatamente! Cabe ao Senado Federal eleger dois cidadãos para integrar o Conselho da República, conforme art. 89, inciso VII da CRFB/88:

VII - seis cidadãos brasileiros natos, com mais de trinta e cinco anos de idade, sendo dois nomeados pelo Presidente da República, **dois eleitos pelo Senado Federal** e dois eleitos pela Câmara dos Deputados, todos com mandato de três anos, vedada a recondução.

Gabarito: Letra D.

5. (COPESE-UFT/Prefeitura Palmas-TO/Técnico Jurídico/2024) Em termos gerais, é possível afirmar que a Constituição Federal prevê que o Conselho da República será acionado para se pronunciar sobre questões internas e também sobre os demais temas relevantes para a estabilidade das instituições democráticas. Participam do Conselho da República:

I. Presidente da Câmara dos Deputados e do Senado Federal.

II. Ministro da Justiça.

III. Ministro do Planejamento.

IV. Comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica.

Assinale a alternativa CORRETA.

- a) Apenas as alternativas II e III estão corretas.
- b) Apenas as alternativas I e IV estão corretas.
- c) Apenas as alternativas III e IV estão corretas.
- d) Apenas as alternativas I e II estão corretas.
- e) Todas as alternativas estão corretas.

Comentários:

I. Presidente da Câmara dos Deputados e do Senado Federal.



A Constituição estabelece que tanto os presidentes da Câmara dos Deputados assim como do Senado Federal devem compor o Conselho da República, consoante art. 89, incisos II e III da CRFB/88:

Art. 89. O Conselho da República é órgão superior de consulta do Presidente da República, e **dele participam**:

II - o Presidente da Câmara dos Deputados;

III - o Presidente do Senado Federal;

Desse modo, identificamos que o item I está CORRETO.

II. Ministro da Justiça.

Assim como o Presidente da Câmara dos Deputados e do Senado, o Ministro da Justiça também integra o Conselho da República, conforme o art. 89, inciso VI da CRFB/88:

Art. 89. O Conselho da República é órgão superior de consulta do Presidente da República, e **dele participam**:

VI - o Ministro da Justiça;

Destarte, identificamos que o item II está CORRETO.

III. Ministro do Planejamento.

Veja bem, o Ministro do Planejamento não faz parte do Conselho da República, consoante disposição do art. 89 da CRFB/88.

Art. 89. O Conselho da República é órgão superior de consulta do Presidente da República, e **dele participam**:

II - o Presidente da Câmara dos Deputados;

III - o Presidente do Senado Federal;

IV - os líderes da maioria e da minoria na Câmara dos Deputados;

V - os líderes da maioria e da minoria no Senado Federal;

VI - o Ministro da Justiça;

VII - seis cidadãos brasileiros natos, com mais de trinta e cinco anos de idade, sendo dois nomeados pelo Presidente da República, dois eleitos pelo Senado Federal e dois eleitos pela Câmara dos Deputados, todos com mandato de três anos, vedada a recondução.

Portanto, o item III está ERRADO.

IV. Comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica.

A Constituição não determina que os Comandantes da Marinha, Exército e Aeronáutica integrem o Conselho da República, conforme art. 89 da CRFB/88.

Assim, o item IV está ERRADO.



Logo, podemos identificar que o nosso gabarito é a LETRA D!

Gabarito: Letra D.

6. (QUADRIX/CRMV-SE/Conselho Regional de Medicina Veterinária/2024) Considerando-se a Constituição Federal de 1988, antes de decretar o estado de defesa, o presidente da República deve escutar o(a)

- a) ministro da Justiça e o advogado-geral da União.
- b) presidente do Supremo Tribunal Federal e o presidente do Senado Federal.
- c) Conselho da República e o Conselho de Defesa Nacional.
- d) Câmara dos Deputados e o Senado Federal.
- e) Procuradoria-Geral da República e as Forças Armadas.

Comentários:

LETRA A. INCORRETA. Não cabe ao Ministro da Justiça e o Advogado-Geral da União serem consultados antes da decretação do estado de defesa

LETRA B. INCORRETA. Na verdade, o Presidente da República deve ouvir previamente o Conselho da República e o Conselho da Defesa Nacional, de acordo com os arts. 90, inciso I e 91, § 1º, inciso II da CRFB/88.

LETRA C. CORRETA. É o gabarito! Quando o Presidente for decretar o estado de defesa, deve ouvir previamente o Conselho da República e o Conselho da Defesa Nacional, conforme os arts. 90, inciso I e 91, § 1º, inciso II da CRFB/88:

Art. 90. Compete ao Conselho da República pronunciar-se sobre:

I - intervenção federal, estado de defesa e estado de sítio;

Art. 91 (...)

§ 1º Compete ao Conselho de Defesa Nacional:

II - opinar sobre a decretação do estado de defesa, do estado de sítio e da intervenção federal;

LETRA D. INCORRETA. Não cabe à Câmara dos Deputados, nem ao Senado Federal opinar previamente sobre a decretação do estado de defesa, conforme a previsão do art. 90, inciso I e 91, § 1º, inciso II da CRFB/88.

LETRA E. INCORRETA. Não compete à PGR e às Forças Armadas opinar previamente sobre a decretação do estado de defesa, de acordo com o art. 90, inciso I e 91, § 1º, inciso II da CRFB/88.

Gabarito: Letra C.



7. (IGEDUC/Câmara Municipal da Vitória de Santo Antão-PE/Analista Legislativo/2024)
Julgue o item que se segue.

O Conselho de Defesa Nacional (CDN) é um órgão de consulta do Presidente da República em assuntos relacionados com a soberania nacional e a defesa do estado democrático. Entre suas competências, estão opinar sobre a declaração de guerra, celebração da paz, estado de defesa, estado de sítio e intervenção federal.

Comentários:

O Conselho de Defesa Nacional também se enquadra como órgão superior de consulta do Presidente da República, mas os assuntos tratados estão relacionados à soberania nacional e à defesa do Estado democrático. A manifestação possui simplesmente um caráter opinativo.

Vamos entender um pouco mais as competências do Conselho fazendo a leitura juntos do art. 91, § 1º, da CRFB/88:

- a) Opinar nas hipóteses de declaração de guerra e de celebração da paz, nos termos desta Constituição;
- b) Opinar sobre a decretação do estado de defesa, do estado de sítio e da intervenção federal;
- c) Propor os critérios e condições de utilização de áreas indispensáveis à segurança do território nacional e opinar sobre seu efetivo uso, especialmente na faixa de fronteira e nas relacionadas com a preservação e a exploração dos recursos naturais de qualquer tipo;
- d) Estudar, propor e acompanhar o desenvolvimento de iniciativas necessárias a garantir a independência nacional e a defesa do Estado democrático.

Gabarito: Item Correto.

8. (IGEDUC/Câmara Municipal da Vitória de Santo Antão-PE/Analista Legislativo/2024)
Julgue o item que se segue.

O Conselho de Defesa Nacional é responsável por tomar decisões finais em assuntos de defesa nacional e tem autoridade para implementar políticas de defesa sem a aprovação do Presidente da República.

Comentários:

O Conselho de Defesa Nacional é um órgão de consulta do Presidente da República destinado a assessorá-lo em assuntos relacionados à soberania nacional e à defesa do Estado democrático. Ele está previsto no art. 91 da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988.

§ 1º Compete ao Conselho de Defesa Nacional:

- I - **opinar** nas hipóteses de declaração de guerra e de celebração da paz, nos termos desta Constituição;



II - **opinar** sobre a decretação do estado de defesa, do estado de sítio e da intervenção federal;

III - **propor** os critérios e condições de utilização de áreas indispensáveis à segurança do território nacional e opinar sobre seu efetivo uso, especialmente na faixa de fronteira e nas relacionadas com a preservação e a exploração dos recursos naturais de qualquer tipo;

IV - **estudar**, propor e acompanhar o desenvolvimento de iniciativas necessárias a garantir a independência nacional e a defesa do Estado democrático.

O Conselho de Defesa Nacional possui **caráter opinativo** (consultivo). Isso significa que ele não decide nem determina medidas por conta própria. Sua função é opinar e aconselhar o Presidente da República em temas ligados à soberania nacional e à defesa do Estado.

Gabarito: Item errado.

9. (FGV/AL-PR/Analista Legislativo – Assessor Legislativo/2024) O Conselho da República é órgão superior de consulta do Presidente da República e o Conselho de Defesa Nacional é órgão de consulta do Presidente da República nos assuntos relacionados com a soberania nacional e a defesa do Estado democrático.

A partir do exposto e de acordo com o sistema constitucional vigente, assinale a afirmativa correta.

a) Participarão do Conselho da República os Comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica.

b) Compete ao Conselho da República propor os critérios e condições de utilização de áreas indispensáveis à segurança do território nacional e opinar sobre seu efetivo uso, especialmente nas relacionadas com a preservação e a exploração dos recursos naturais de qualquer tipo.

c) Participarão do Conselho de Defesa Nacional os líderes da maioria e da minoria no Senado Federal.

d) Participarão do Conselho da República seis cidadãos brasileiros natos, com mais de trinta e cinco anos de idade, sendo dois nomeados pelo Presidente da República, dois eleitos pelo Senado Federal e dois eleitos pela Câmara dos Deputados, todos com mandato de três anos, vedada a recondução.

e) Compete ao Conselho da República estudar, propor e acompanhar o desenvolvimento de iniciativas necessárias a garantir a independência nacional e a defesa do Estado democrático.

Comentários:

LETRA A. INCORRETA. Não! De acordo com a Constituição, os comandantes das forças armadas são integrantes apenas do Conselho de Defesa Nacional, de acordo com o art. 91, inciso VIII, da CRFB/88:



Art. 91. O Conselho de Defesa Nacional é órgão de consulta do Presidente da República nos assuntos relacionados com a soberania nacional e a defesa do Estado democrático, e dele participam como membros natos:

VIII - os Comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica.

LETRA B. INCORRETA. Na verdade, de acordo com a Constituição, a competência cabe ao Conselho de Defesa Nacional, de acordo com o art. 91, § 1º, inciso III, da CRFB/88:

III - propor os critérios e condições de utilização de áreas indispensáveis à segurança do território nacional e opinar sobre seu efetivo uso, especialmente na faixa de fronteira e nas relacionadas com a preservação e exploração de recursos naturais de qualquer tipo;

LETRA C. INCORRETA. Os líderes da maioria e da minoria do Senado Federal integram apenas o Conselho da República, de acordo com o art. 89:

Art. 89. O Conselho da República é órgão superior de consulta do Presidente da República, composto por:

V - os líderes da maioria e da minoria no Senado Federal;

LETRA D. CORRETA. É o nosso gabarito! De acordo com a Constituição, participaram do Conselho da República seis cidadãos brasileiros natos, com mais de trinta e cinco anos de idade, sendo dois nomeados pelo Presidente da República, dois eleitos pelo Senado Federal e dois eleitos pela Câmara dos Deputados, todos com mandato de três anos, vedada a recondução, de acordo com o art. 89, inciso VII, da CRFB/88

VII - seis cidadãos brasileiros natos, com mais de trinta e cinco anos de idade, sendo dois nomeados pelo Presidente da República, dois eleitos pelo Senado Federal e dois eleitos pela Câmara dos Deputados, todos com mandato de três anos, vedada a recondução.

LETRA E. INCORRETA. Tal atribuição é conferida ao Conselho de Defesa Nacional, e não ao Conselho da República, de acordo com o art. 91, § 1º, inciso IV, da CRFB/88:

§ 1º Compete ao Conselho de Defesa Nacional:

IV - estudar, propor e acompanhar o desenvolvimento de iniciativas necessárias a garantir a independência nacional e a defesa do Estado democrático.

Gabarito: Letra D.

10. (INSTITUTO AOCP/DPE-MS/Analista de Defensoria/2024/Adaptada) O Conselho da República é órgão superior de consulta do Presidente da República, e dele participam, entre outros membros, os líderes da maioria e da minoria na Câmara dos Deputados.

A assertiva está correta. O trecho reflete o disposto no art. 89, inciso IV, da CRFB/88:

Art. 89. O Conselho da República é órgão superior de consulta do Presidente da República, e dele participam:



IV - os líderes da maioria e da minoria na Câmara dos Deputados.

Gabarito: Item correto.



LISTA DE QUESTÕES

1. (INSTITUTO IACP/Prefeitura de Santa Luzia do Norte-AL/Professor/2026) Sobre as regras constitucionais relativas à eleição, posse, substituição e sucessão do Presidente da República, assinale a alternativa CORRETA.

- a) Será eleito Presidente aquele que obtiver o maior número de votos, independentemente de alcançar maioria absoluta, computados os votos em branco.
- b) Se nenhum candidato alcançar maioria absoluta no primeiro turno, realizará nova eleição apenas entre os três candidatos mais votados.
- c) ocorrendo vacância simultânea dos cargos de Presidente e Vice-Presidente nos dois primeiros anos do mandato, o Congresso Nacional realiza eleição indireta.
- d) Em caso de impedimento do Presidente e do Vice-Presidente, serão chamados sucessivamente: Presidente da Câmara, Presidente do Senado e Presidente do STF.
- e) A posse do Presidente pode ocorrer perante qualquer Casa do Congresso, sem necessidade de sessão conjunta.

2. (OBJETIVA/Prefeitura de Vista Alegre-RS/Professor – Educação Infantil/2025) Com base na Constituição Federal, assinalar a alternativa que preenche a lacuna abaixo CORRETAMENTE.

Vagando os cargos de Presidente e Vice-Presidente da República, far-se-á eleição _____ dias depois de aberta a última vaga.

- a) sessenta
- b) noventa
- c) cento e vinte
- d) cento e oitenta

3. (FUNDATEC/Prefeitura de Três de Maio-RS/Auxiliar de Educação Infantil/2025) João de Tal, presidente do Brasil, sofreu um grave acidente automobilístico e encontra-se em coma na UTI. O vice-presidente da República está em viagem ao exterior, estando impossibilitado de assumir o governo até o seu retorno ao país. Considerando o caso hipotético lançado e, com base no disposto na Constituição Federal de 1988 na parte em que disciplina a continuidade do governo em caso de impedimento do presidente e do vice-presidente, a presidência deverá ser temporariamente assumida pelo:

- a) Presidente do Senado.
- b) Presidente do Supremo Tribunal Federal.
- c) Presidente da Câmara dos Deputados.
- d) Ministro da Defesa.



e) Ministro da Casa Civil.

4. (FCC/MPE-PI/Técnico Ministerial/2025) Com relação ao Presidente e ao Vice-Presidente da República, considere:

I. O Presidente e o Vice-Presidente da República tomarão posse em sessão do Senado Federal e, se decorridas 48 horas da data fixada para a posse, o Presidente ou o Vice-Presidente, salvo motivo de força maior, não tiver assumido o cargo, este será declarado vago.

II. O Vice-Presidente da República, além de outras atribuições que lhe forem conferidas por lei complementar, auxiliará o Presidente da República, sempre que por ele convocado para missões especiais.

III. Em caso de impedimento do Presidente e do Vice-Presidente da República, ou vacância dos respectivos cargos, serão sucessivamente chamados ao exercício da Presidência o Presidente da Câmara dos Deputados, o do Senado Federal e o do Supremo Tribunal Federal.

De acordo com a Constituição Federal, está correto o que se afirma em

a) I, apenas.

b) I e III, apenas.

c) I, II e III.

d) II e III, apenas.

e) II, apenas.

5. (FGV/CNU/Bloco 1: Seguridade Social – Saúde, Assistência Social e Previdência Social/2025) Em determinada legislatura, em discurso apresentado no âmbito de uma das Casas Legislativas do Congresso Nacional, o parlamentar João sustentou que um dos desafios do crescimento do bloco de governo consistia em conjugar os referenciais de governabilidade e controle, de modo que o crescimento do primeiro não importe na correlata redução do segundo. Para tanto, seria necessária uma atuação combativa do bloco de oposição, independentemente dos referenciais ideológicos que o impulsionam. Na perspectiva das relações entre os Poderes Executivo e Legislativo, consoante o discurso de João, é correto afirmar que:

a) a divisão entre os referidos blocos é contextualizada exclusivamente no âmbito do Legislativo, considerando o seu caráter colegiado, não influenciando na atuação do Executivo;

b) a governabilidade, em um presidencialismo de coalizão, é definida pela divisão de competências entre o Executivo e o Legislativo, não pelo conflito de ideias entre os referidos blocos;

c) as relações entre o Executivo e o Legislativo são balizadas pelo processo formativo e pelo robustecimento, ou não, da divisão entre os referidos blocos, que pode, no extremo, comprometer o controle;



d) a governabilidade é direcionada pela formação de coligações partidárias nas eleições para o Executivo e o Legislativo, de modo a uniformizar interesses políticos nos juízos de valor realizados por essas estruturas;

e) o presidencialismo de coalizão está alicerçado na alternância ideológica e na necessidade de serem encontradas soluções compromissórias, não sendo influenciado, na perspectiva do controle, pela divisão entre os referidos blocos.

6. (CEBRASPE/TSE/Analista Judiciário - Área Administrativa /2024) No que se refere aos princípios fundamentais da Constituição Federal de 1988 (CF) e à aplicabilidade das normas constitucionais, julgue o item que se segue.

É a eletividade dos cargos públicos a característica que define de forma essencial o regime republicano.

7. (INSTITUTO AOCP/DPE-MS/Analista de Defensoria/2024/Adaptada) Substituirá o Presidente, no caso de impedimento, e suceder-lhe-á, no de vaga, o Vice-Presidente.

8. (CEBRASPE/PC-PE/2024/Agente/Adaptada) Em caso de impedimento do presidente e do vice-presidente da República, ou na vacância dos respectivos cargos, serão chamados ao exercício da Presidência, sucessivamente, o presidente da Câmara dos Deputados, o do Senado Federal e o do STF.

9. (CEBRASPE/TJ-ES/Analista Judiciário – Área Administrativa/2023) Julgue o item subsequente, a respeito dos Poderes da República.

Em hipóteses excepcionais, é admitido que o presidente do Supremo Tribunal Federal (STF) seja chamado ao exercício da presidência da República.

10. (AOCP/MP-MS/Analista – Área Contabilidade/2023/Adaptada) Substituirá o Presidente, no caso de impedimento, e suceder-lhe-á, no de vaga, o Presidente da Câmara dos Deputados.



GABARITO

1. Letra D
2. Letra B
3. Letra C
4. Letra D
5. Letra C
6. Item errado
7. Item correto
8. Item correto
9. Item correto
10. Item errado



LISTA DE QUESTÕES

1. (IGEDUC/Prefeitura de Paulista – PE/Guarda Civil Municipal – GCM/2026) Durante um curso sobre separação de poderes, a Guarda Civil Municipal analisa as competências do Poder Executivo Federal e dos instrumentos de controle constitucional. Associe corretamente as funções ou atribuições da Coluna 1 com o órgão ou autoridade competente da Coluna 2, conforme a Constituição Federal.

Coluna 1 – Função

1. Sancionar, promulgar e fazer publicar as leis.
2. Julgar o Presidente da República por crimes de responsabilidade.
3. Declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo federal.
4. Exercer o comando supremo das Forças Armadas.

Coluna 2 – Órgão ou autoridade

- a) Supremo Tribunal Federal
- b) Senado Federal
- c) Presidente da República
- d) Congresso Nacional

Assinale a alternativa que contém a associação correta.

- a) 1 – c, 2– b, 3– a, 4–c.
- b) 1 – d, 2– a, 3– c, 4–b.
- c) 1 – a, 2– c, 3– b, 4–d.
- d) 1 – c, 2– a, 3– b, 4–d.

2. (QUADRIX/CFO/Conselho Federal de Odontologia/Analista Geral/2025) Quanto às regras apresentadas na Carta Magna de 1988, referentes aos Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário, julgue o item a seguir.

A competência do presidente da República para conceder indulto e comutar penas é indelegável e deve ser precedida de autorização do Congresso Nacional.

3. (QUADRIX/CFO/Conselho Federal de Odontologia/Técnico Administrativo/2025) Em relação aos aspectos da Constituição Federal de 1988, julgue o item a seguir, em relação aos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário.

O presidente da República poderá extinguir, mediante decreto, funções ou cargos públicos vagos.



4. (VUNESP/TCE-SP/Auditor de Controle Externo – Administração/2025) Com base na Constituição Federal, está compreendido no âmbito das atribuições do Presidente da República:

- a) organizar o funcionamento da administração federal, por decreto, desde que isso não implique aumento ou redução de despesas.
- b) prover e extinguir cargos públicos federais, na forma da lei.
- c) extinguir, por decreto, cargos vagos ou preenchidos.
- d) estabelecer limites globais e condições para o montante da dívida mobiliária dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.
- e) autorizar referendo e convocar plebiscito.

5. (CEBRASPE/EMBRAPA/Analista – Área Direito e Auditoria/2025) Desde que por delegação do presidente da República, pode o advogado-geral da União conceder indulto e comutar penas e o procurador-geral da República prover e extinguir cargos públicos federais.

6. (FUNDATEC/ALE-RS/2024) O Poder Executivo é exercido pelo Presidente da República, auxiliado pelos Ministros de Estado. A eleição do Presidente e do Vice-Presidente da República realizar-se-á, simultaneamente, no primeiro domingo de outubro, em primeiro turno, e no último domingo de outubro, em segundo turno, se houver, do ano anterior ao do término do mandato presidencial vigente. A eleição do Presidente da República importará a do Vice-Presidente com ele registrado. O Presidente e o Vice-Presidente da República tomarão posse em sessão do Congresso Nacional, prestando o compromisso de manter, defender e cumprir a Constituição, observar as leis, promover o bem geral do povo brasileiro, sustentar a união, a integridade e a independência do Brasil. De acordo com a Constituição Brasileira, no exercício da chefia do Poder Executivo, são competências privativas do Presidente da República, EXCETO:

- a) Sancionar, promulgar e fazer publicar as leis, bem como expedir decretos e regulamentos para sua fiel execução.
- b) Celebrar tratados, convenções e atos internacionais, sujeitos a referendo do Congresso Nacional.
- c) Realizar audiências públicas com entidades da sociedade civil e convocar ministros de Estado para prestar informações sobre assuntos inerentes às suas atribuições.
- d) Nomear, após aprovação pelo Senado Federal, os Ministros do Supremo Tribunal Federal e dos Tribunais Superiores, os Governadores de Territórios, o Procurador-Geral da República, o Presidente e os Diretores do Banco Central.
- e) Declarar guerra, no caso de agressão estrangeira, autorizada pelo Congresso Nacional ou referendada por ele, quando ocorrida no intervalo das sessões legislativas, e, nas mesmas condições, decretar, total ou parcialmente, a mobilização nacional.

7. (IGEDUC/Câmara Municipal de Abreu e Lima-PE/Analista Jurídico/2024) Julgue o item subsequente.



Segundo a Constituição Federal do Brasil, o Presidente da República possui autoridade unilateral para convocar plebiscitos e referendos sobre questões de relevância nacional, sem necessitar da aprovação prévia do Congresso Nacional.

8. (IDECAN/PGE-BA/Assistente Temporário/2024) O Poder Executivo é exercido pelo Presidente da República, auxiliado pelos Ministros de Estado. De acordo com a Constituição Federal em vigor, compete privativamente ao Presidente da República a:

- a) Autorização de referendos e convocação de plebiscitos.
- b) Apreciação dos atos de concessão e renovação de concessão de emissoras de rádio e televisão.
- c) Celebração de tratados, convenções e atos internacionais, sujeitos a referendo do Congresso Nacional.
- d) Aprovação prévia, por voto secreto, após arguição pública, da escolha de Procurador- Geral da República.
- e) Procurador-Geral da República;

9. (IBADE/Prefeitura de Jaru-RO/Auditor Fiscal/2024) Entre as competências do _____, encontram-se iniciar o processo legislativo, na forma e nos casos previstos na Constituição, vetar projetos de lei, total ou parcialmente, decretar o estado de defesa e o estado de sítio, conferir condecorações e distinções honoríficas, editar medidas provisórias com força de lei, entre outras. A quem o texto acima se refere?

- a) Presidente da República;
- b) Governador do Estado;
- c) Prefeito Municipal;
- d) Senado Federal;
- e) Câmara dos Deputados.

10. (FUNDATEC/Câmara Municipal de Venâncio Aires-RS/Contador/2024) Conforme a Constituição Federal, compete privativamente ao Presidente da República:

- a) Conceder indulto e comutar penas, com audiência, se necessário, dos órgãos instituídos em lei.
- b) Aprovar previamente, por voto secreto, após arguição em sessão secreta, a escolha dos chefes de missão diplomática de caráter permanente.
- c) Estabelecer limites globais e condições para o montante da dívida mobiliária dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.
- d) Suspender a execução, no todo ou em parte, de lei declarada inconstitucional por decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal.



e) Aprovar, por maioria absoluta e por voto secreto, a exoneração, de ofício, do Procurador-Geral da República antes do término de seu mandato.

11. (IGEDUC/Câmara Municipal da Vitória de Santo Antão-PE/Analista Legislativo/2024) Julgue o item que se segue.

O Presidente da República, embora chefe do Poder Executivo, não possui a prerrogativa de nomear e exonerar ministros de Estado, sendo essa uma competência exclusiva do Congresso Nacional, visando garantir a independência entre os poderes.

12. (INSTITUTO AOCP/DPE-MS/Motorista I/2024) De acordo com o que dispõe a Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, acerca do Poder Executivo, compete privativamente ao Presidente da República:

- a) sancionar, promulgar e fazer publicar as leis, bem como expedir decretos e regulamentos para sua fiel execução.
- b) celebrar tratados, convenções e atos internacionais, dispensando o referendo do Congresso Nacional.
- c) propor a criação de novas varas judiciárias.
- d) decidir acerca da reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões.
- e) exercer, com exclusividade, as funções de polícia judiciária da União.

GABARITO

- 1. Letra A
- 2. Item errado
- 3. Item correto
- 4. Letra B
- 5. Item errado
- 6. Letra C
- 7. Item errado
- 8. Letra C
- 9. Letra A
- 10. Letra A
- 11. Item errado
- 12. Letra A



LISTA DE QUESTÕES

1. (AMAUC/Prefeitura de Itá – SC/Psicopedagogo/2026) A história política recente do Brasil inclui episódios que testaram o funcionamento das instituições democráticas e os mecanismos de responsabilização dos governantes. O afastamento de um presidente da República por meio de um processo legal revelou tensões políticas, disputas de interpretação jurídica e mobilização social intensa. Esse acontecimento evidencia aspectos centrais do sistema político brasileiro contemporâneo. À luz desse processo, o impeachment presidencial pode ser compreendido como:

- a) Uma medida automática aplicada em casos de crise econômica.
- b) Um mecanismo constitucional de responsabilização política do chefe do Executivo.
- c) Um golpe militar que suspendeu a ordem constitucional.
- d) Um processo informal conduzido apenas por manifestações populares.
- e) Uma decisão exclusiva do Poder Judiciário sem participação do Legislativo.

2. (SELECON/PM-SE/Oficial Combatente/2025) Jonatan Santoro formou-se, com louvor, no Curso de Formação de Oficiais da Polícia Militar do Estado de Sergipe realizando, no percurso da sua carreira de Oficial Combatente, diversas especializações. Como consequência das suas habilidades técnicas, iniciou estágio em outros órgãos da Administração Pública para troca de experiências e divulgação do trabalho desempenhado pela corporação. Por força dessa designação, participou de curso ministrado na Presidência da República, quando teve conhecimento das atribuições e responsabilidades do Chefe do Poder Executivo. O Oficial teve ciência de que a Constituição Federal caracteriza crime de responsabilidade quando o Presidente da República praticar ato atentatório:

- a) a costumes internos
- b) à existência da União
- c) a decisão administrativa
- d) à ordem do Presidente do Congresso Nacional

3. (QUADRIX/CFO/Analista Geral/2025) Quanto às regras apresentadas na Carta Magna de 1988, referentes aos Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário, julgue o item a seguir.

O presidente da República, na vigência de seu mandato, não pode ser responsabilizado por atos estranhos ao exercício de suas funções.

4. (INSTITUTO CONSULPLAN/Prefeitura de João Ramalho – SP/Controlador Interno/2025) Acerca das disposições constitucionais sobre apuração da prática de crime de responsabilidade pelo Presidente da República, à luz da Constituição Federal de 1988, assinale a afirmativa correta.



- a) Compete ao Supremo Tribunal Federal admitir e julgar o Presidente da República em crimes de responsabilidade, com recurso ao Senado Federal.
- b) O Senado Federal é responsável por admitir a acusação contra o Presidente da República, cabendo ao Supremo Tribunal Federal o julgamento.
- c) A Câmara dos Deputados admite a acusação e o Senado Federal julga o Presidente da República em crimes de responsabilidade, em sessão presidida pelo Presidente do STF.
- d) A Câmara dos Deputados é responsável pelo julgamento do Presidente da República em crimes de responsabilidade, cabendo ao Senado Federal apenas a admissibilidade da acusação.

5. (CEBRASPE/TRF 6ª Região/Analista Judiciário – Área Administrativa/2025) Em caso de crime de responsabilidade cometido pelo Presidente da República, o julgamento caberá ao Senado Federal.

6. (FCC/SEFAZ-PI/Agente de Tributos de Fazenda Estadual/2025) De acordo com a Constituição Federal de 1988, o ato do Presidente da República que atente contra a segurança interna do País é crime

- a) de responsabilidade e, admitida a acusação contra ele, por dois terços da Câmara dos Deputados, pela prática desse crime, será o Presidente da República submetido a julgamento perante o Senado Federal.
- b) comum e, admitida a acusação contra ele, por dois terços do Senado Federal, pela prática desse crime, será o Presidente da República submetido a julgamento perante o Congresso Nacional.
- c) comum e, admitida a acusação contra ele, por dois terços do Senado Federal, pela prática desse crime, será o Presidente da República submetido a julgamento perante o Senado Federal.
- d) comum e, admitida a acusação contra ele, por dois terços da Câmara dos Deputados, pela prática desse crime, será o Presidente da República submetido a julgamento perante o Supremo Tribunal Federal.
- e) de responsabilidade e, admitida a acusação contra ele, por dois terços do Senado Federal, pela prática desse crime, será o Presidente da República submetido a julgamento perante o Supremo Tribunal Federal.

7. (IBFC/TRF 5ª Região/Técnico Judiciário – Área Administrativa/2024) Na forma republicana de governo, os governantes são responsáveis pelos atos que praticam. A Constituição Brasileira prevê os casos de crime de responsabilidade atribuídos ao Presidente da República. Neste caso, nos termos da Constituição Brasileira, o Presidente poderá estar sujeito a um processo de impeachment pela prática de crime de responsabilidade quando atentar contra:

- a) a vida de alguém
- b) o cumprimento das leis e das decisões judiciais
- c) violação doméstica e familiar



d) a honra de alguém

8. (CRS/PM-MG/Oficial Cadete/2024) Segundo a Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, o Presidente da República será julgado se contra ele for admitida, por dois terços da Câmara dos Deputados, acusação por infração penal comum ou crime de responsabilidade. A esse respeito, marque a alternativa INCORRETA:

- a) O Presidente da República, na vigência de seu mandato, não pode ser responsabilizado por atos estranhos ao exercício de suas funções.
- b) Recebida a denúncia ou queixa-crime, ou após a instauração do processo, se o julgamento não estiver concluído no prazo de cento e oitenta dias, cessará o afastamento do Presidente, sem prejuízo do regular prosseguimento do processo.
- c) Enquanto não sobrevier sentença condenatória, nas infrações comuns, o Presidente da República não estará sujeito a prisão.
- d) O Presidente ficará suspenso de suas funções nos crimes de responsabilidade, após a instauração do processo pelo Supremo Tribunal Federal.

9. (AOCP/PM-PE/Segundo Tenente da Polícia Militar/2024/Adaptada) Nas infrações penais comuns, o Presidente da República ficará suspenso de suas funções desde o oferecimento da denúncia pelo Procurador Geral da República.

10. (FGV/TJ-MT/Oficial de Justiça/2024) À luz das disposições constitucionais que versam sobre a prática de crime de responsabilidade por parte do Presidente da República, no contexto do controle e responsabilização da administração, é correto afirmar que compete privativamente

- a) à Câmara dos Deputados autorizar, por dois terços de seus membros, a instauração de processo contra o Presidente, sendo certo que o processamento e o julgamento efetivo ocorrerão no âmbito do Supremo Tribunal Federal.
- b) ao Congresso Nacional autorizar, por maioria absoluta de seus membros, a instauração de processo contra o Presidente, sendo certo que o processamento e o julgamento efetivo ocorrerão no âmbito do Supremo Tribunal Federal.
- c) ao Senado Federal autorizar, por maioria absoluta de seus membros, a instauração de processo contra o Presidente, sendo certo que o processamento e o julgamento efetivo ocorrerão no âmbito da Câmara dos Deputados.
- d) à Câmara dos Deputados autorizar, por dois terços de seus membros, a instauração de processo contra o Presidente, sendo certo que o processamento e o julgamento efetivo ocorrerão no âmbito do Senado Federal.
- e) ao Senado Federal autorizar, por dois terços de seus membros, a instauração de processo contra o Presidente, sendo certo que o processamento e o julgamento efetivo ocorrerão no âmbito do Supremo Tribunal Federal.



11. (FGV/ADAB/Fiscal Agropecuário – Defesa Sanitária Vegetal/2024) Os crimes de responsabilidade são infrações político-administrativas praticadas por agentes públicos. Acerca do tema, é correto afirmar que

- a) serão definidos pelas Constituições de cada Estado, que estabelecerão as normas de processo e julgamento.
- b) o Presidente da República, na vigência de seu mandato, pode ser responsabilizado por atos estranhos ao exercício de suas funções.
- c) admitida a acusação contra o Presidente da República, por dois terços da Câmara dos Deputados, será ele submetido a julgamento perante o Supremo Tribunal Federal, nos crimes de responsabilidade.
- d) o Presidente ficará suspenso de suas funções, nos crimes de responsabilidade, após a instauração do processo pelo Senado Federal.
- e) se, decorrido o prazo de noventa dias, o julgamento não estiver concluído, cessará o afastamento do Presidente, sem prejuízo do regular prosseguimento do processo.

GABARITO

- 1. Letra B
- 2. Letra B
- 3. Item correto
- 4. Letra C
- 5. Item correto
- 6. Letra A
- 7. Letra B
- 8. Letra D
- 9. Item errado
- 10. Letra D
- 11. Letra D



LISTA DE QUESTÕES

1. (FGV/TJ-MS/Analista Judiciário/2026) José, analista do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul, participou de palestra sobre o controle e responsabilização da Administração Pública. Nesse cenário, considerando as disposições da Constituição Federal, é correto afirmar que o processo e julgamento do Vice-Presidente da República, nos crimes de responsabilidade, competirá privativamente ao(à)

- a) Superior Tribunal de Justiça.
- b) Supremo Tribunal Federal.
- c) Câmara dos Deputados.
- d) Congresso Nacional.
- e) Senado Federal.

2. (FCC/TRT 1ª Região/Analista Judiciário – Área Judiciária/2025) Atenção: Considere a Constituição Federal de 1988 para responder à questão. Os Ministros de Estado

- a) são competentes para praticar, exclusivamente, atos pertinentes às atribuições que lhe forem outorgadas pelo Presidente da República.
- b) serão escolhidos dentre brasileiros maiores de vinte e um anos de idade, independentemente de estarem no exercício dos direitos políticos.
- c) serão escolhidos dentre brasileiros maiores de dezoito anos de idade e no exercício dos direitos políticos.
- d) são competentes para exercer a orientação, coordenação e supervisão dos órgãos e entidades da administração federal na área de sua competência, sendo-lhes vedado referendar os decretos assinados pelo Presidente da República.
- e) são competentes para expedir instruções para a execução das leis, decretos e regulamentos, além de outras atribuições estabelecidas na Constituição Federal e na lei.

3. (IGEDUC/Câmara da Vitória de Santo Antão-PE/Analista Legislativo/2024) Julgue o item que se segue.

Os Ministros de Estado, nomeados pelo Presidente da República, desempenham funções executivas e são responsáveis pela condução de políticas específicas de suas respectivas pastas, contribuindo para a efetividade das ações governamentais.

4. (INSTITUTO VERBENA/TJ-AC/Analista Judiciário - Oficial de Justiça/2024) De acordo com o Direito Constitucional brasileiro, os Ministros de Estado serão escolhidos entre:

- a) os brasileiros maiores de dezoito anos e no exercício dos direitos políticos.



- b) os brasileiros maiores de vinte e um anos e no exercício dos direitos políticos.
- c) os brasileiros maiores de trinta anos e no exercício dos direitos políticos.
- d) os brasileiros maiores trinta e cinco anos e no exercício dos direitos políticos.

5. (QUADRIX/CREFITO 8ª Região/Fiscal Terapeuta Ocupacional/2024) Acerca dos agentes públicos, em especial com relação à classificação, aos poderes, bem como ao cargo, ao emprego e à função pública, julgue o item.

Tanto os ministros de Estado quanto os detentores de mandato eletivo são considerados agentes políticos, mesmo que aqueles tenham sido nomeados pelo chefe do Poder Executivo.

6. (SELECON/Câmara Municipal de Rondonópolis/2024) Nikola Erlic foi nomeado Ministro por ato do Presidente da República, por indicação de partido político componente da base que ajudou na eleição do supremo mandatário da nação. Nos termos da Constituição Federal, dentre as competências conferidas aos Ministros de Estado, consta a de:

- a) referendar os atos e decretos assinados pelo Presidente da República
- b) participar da elaboração dos atos executivos assinados pelo Presidente da República
- c) aconselhar a edição de atos necessários à administração pelo Presidente da República
- d) indicar os atos que devem ter preferência na escolha do Presidente da República

7. (CEBRASPE/MPO/Analista de Planejamento e Orçamento/2024) No que se refere à organização do Estado e às suas funções, julgue o item a seguir.

Todos os atos dos ministros de Estado, antes de publicados, devem ter aprovação prévia do presidente da República, haja vista a condição dos ministros de auxiliares do presidente e a possibilidade de eles serem livremente exonerados.

GABARITO

- 1. Letra E
- 2. Letra E
- 3. Item correto
- 4. Letra B
- 5. Item correto
- 6. Letra A
- 7. Item errado



LISTA DE QUESTÕES

1. (OBJETIVA/Prefeitura de Roca Sales-RS/Auxiliar em Saúde Bucal/2026) Em vista da Constituição Federal, o Conselho da República é órgão superior de consulta do Presidente da República, e dele NÃO participam:

Alternativas

- a) Os Presidentes da Câmara dos Deputados e do Senado Federal.
- b) Os Ministros do Planejamento e das Relações Exteriores.
- c) O Ministro da Justiça e os líderes da maioria e minoria na Câmara dos Deputados.
- d) Os líderes da maioria e minoria no Senado Federal.

2. (IDIB/Prefeitura de Juazeiro-BA/2024) Diante de questão relevante para a estabilidade das instituições democráticas, o Presidente da República resolveu convocar Ministro de Estado, cujo Ministério estava relacionado com o assunto, para participar da reunião de determinado Conselho, o qual ficou de emitir pronunciamento em seguida. Com base na situação em questão, é correto afirmar que se trata de reunião do(a)

- a) Conselho de Defesa Nacional.
- b) Casa Civil.
- c) Congresso Nacional.
- d) Conselho da República.
- e) Conselho Nacional de Justiça.

3. (INSTITUTO DARWIN/Prefeitura de Recife-PE/Secretaria Municipal de Educação - Agente de Apoio ao Desenvolvimento Escolar Especial/2024) O Conselho da República é órgão superior de consulta do Presidente da República, devendo-se pronunciar, por exemplo, sobre as questões relevantes para a estabilidade das instituições democráticas. Nesse contexto, assinale a alternativa correta que apresenta a autoridade que não integra o Conselho da República,

- a) Ministro da Justiça.
- b) Vice-Presidente da República.
- c) Procurador-Geral da República.
- d) Presidente do Senado Federal.

4. (SELECON/Câmara Municipal de Rondonópolis-MT/Analista Legislativo - Processo Legislativo e Administrativo/2024) Ayria foi indicada para participar das tratativas destinadas a escolher cidadãos para integrar o Conselho da República. Nos termos da Constituição Federal, dois desses cidadãos serão eleitos pelo:



- a) Presidente da República
- b) Conselho de Ministros
- c) Secretário de Defesa
- d) Senado Federal

5. (COPESE-UFT/Prefeitura Palmas-TO/Técnico Jurídico/2024) Em termos gerais, é possível afirmar que a Constituição Federal prevê que o Conselho da República será acionado para se pronunciar sobre questões internas e também sobre os demais temas relevantes para a estabilidade das instituições democráticas. Participam do Conselho da República:

I. Presidente da Câmara dos Deputados e do Senado Federal.

II. Ministro da Justiça.

III. Ministro do Planejamento.

IV. Comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica.

Assinale a alternativa CORRETA.

- a) Apenas as alternativas II e III estão corretas.
- b) Apenas as alternativas I e IV estão corretas.
- c) Apenas as alternativas III e IV estão corretas.
- d) Apenas as alternativas I e II estão corretas.
- e) Todas as alternativas estão corretas.

6. (QUADRIX/CRMV-SE/Conselho Regional de Medicina Veterinária/2024) Considerando-se a Constituição Federal de 1988, antes de decretar o estado de defesa, o presidente da República deve escutar o(a)

- a) ministro da Justiça e o advogado-geral da União.
- b) presidente do Supremo Tribunal Federal e o presidente do Senado Federal.
- c) Conselho da República e o Conselho de Defesa Nacional.
- d) Câmara dos Deputados e o Senado Federal.
- e) Procuradoria-Geral da República e as Forças Armadas.

7. (IGEDUC/Câmara Municipal da Vitória de Santo Antão-PE/Analista Legislativo/2024) Julgue o item que se segue.

O Conselho de Defesa Nacional (CDN) é um órgão de consulta do Presidente da República em assuntos relacionados com a soberania nacional e a defesa do estado democrático. Entre suas



competências, estão opinar sobre a declaração de guerra, celebração da paz, estado de defesa, estado de sítio e intervenção federal.

8. (IGEDUC/Câmara Municipal da Vitória de Santo Antão-PE/Analista Legislativo/2024) Julgue o item que se segue.

O Conselho de Defesa Nacional é responsável por tomar decisões finais em assuntos de defesa nacional e tem autoridade para implementar políticas de defesa sem a aprovação do Presidente da República.

9. (FGV/AL-PR/Analista Legislativo – Assessor Legislativo/2024) O Conselho da República é órgão superior de consulta do Presidente da República e o Conselho de Defesa Nacional é órgão de consulta do Presidente da República nos assuntos relacionados com a soberania nacional e a defesa do Estado democrático.

A partir do exposto e de acordo com o sistema constitucional vigente, assinale a afirmativa correta.

- a) Participarão do Conselho da República os Comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica.
- b) Compete ao Conselho da República propor os critérios e condições de utilização de áreas indispensáveis à segurança do território nacional e opinar sobre seu efetivo uso, especialmente nas relacionadas com a preservação e a exploração dos recursos naturais de qualquer tipo.
- c) Participarão do Conselho de Defesa Nacional os líderes da maioria e da minoria no Senado Federal.
- d) Participarão do Conselho da República seis cidadãos brasileiros natos, com mais de trinta e cinco anos de idade, sendo dois nomeados pelo Presidente da República, dois eleitos pelo Senado Federal e dois eleitos pela Câmara dos Deputados, todos com mandato de três anos, vedada a recondução.
- e) Compete ao Conselho da República estudar, propor e acompanhar o desenvolvimento de iniciativas necessárias a garantir a independência nacional e a defesa do Estado democrático.

10. (INSTITUTO AOCP/DPE-MS/Analista de Defensoria/2024/Adaptada) O Conselho da República é órgão superior de consulta do Presidente da República, e dele participam, entre outros membros, os líderes da maioria e da minoria na Câmara dos Deputados.



GABARITO

1. Letra B
2. Letra D
3. Letra C
4. Letra D
5. Letra D
6. Letra C
7. Item Correto
8. Item errado
9. Letra D
10. Item correto



ESSA LEI TODO MUNDO CONHECE: PIRATARIA É CRIME.

Mas é sempre bom revisar o porquê e como você pode ser prejudicado com essa prática.



1 Professor investe seu tempo para elaborar os cursos e o site os coloca à venda.



2 Pirata divulga ilicitamente (grupos de rateio), utilizando-se do anonimato, nomes falsos ou laranjas (geralmente o pirata se anuncia como formador de "grupos solidários" de rateio que não visam lucro).



3 Pirata cria alunos fake praticando falsidade ideológica, comprando cursos do site em nome de pessoas aleatórias (usando nome, CPF, endereço e telefone de terceiros sem autorização).



4 Pirata compra, muitas vezes, clonando cartões de crédito (por vezes o sistema anti-fraude não consegue identificar o golpe a tempo).



5 Pirata fere os Termos de Uso, adultera as aulas e retira a identificação dos arquivos PDF (justamente porque a atividade é ilegal e ele não quer que seus fakes sejam identificados).



6 Pirata revende as aulas protegidas por direitos autorais, praticando concorrência desleal e em flagrante desrespeito à Lei de Direitos Autorais (Lei 9.610/98).



7 Concurseiro(a) desinformado participa de rateio, achando que nada disso está acontecendo e esperando se tornar servidor público para exigir o cumprimento das leis.



8 O professor que elaborou o curso não ganha nada, o site não recebe nada, e a pessoa que praticou todos os ilícitos anteriores (pirata) fica com o lucro.



Deixando de lado esse mar de sujeira, aproveitamos para agradecer a todos que adquirem os cursos honestamente e permitem que o site continue existindo.